

2026 대비 스터디파이터 감정평가사 민법 8개년 기출문제집

2018년 ~ 2025년

감정평가사
1차 합격을
위한
민법
기출문제집

제1판

감정평가사 민법 8개년 기출문제

Chapter 01	2018년	제29회	기출문제		8
Chapter 02	2019년	제30회	기출문제		28
Chapter 03	2020년	제31회	기출문제		48
Chapter 04	2021년	제32회	기출문제		68
Chapter 05	2022년	제33회	기출문제		88
Chapter 06	2023년	제34회	기출문제		108
Chapter 07	2024년	제35회	기출문제		128
Chapter 08	2025년	제36회	기출문제		148

해설

Chapter 01	2018년	제29회	기출문제		164
Chapter 02	2019년	제30회	기출문제		173
Chapter 03	2020년	제31회	기출문제		184
Chapter 04	2021년	제32회	기출문제		195
Chapter 05	2022년	제33회	기출문제		206
Chapter 06	2023년	제34회	기출문제		215
Chapter 07	2024년	제35회	기출문제		225
Chapter 08	2025년	제36회	기출문제		234

01

감정평가사

부재와 실종에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부재자로부터 재산처분권을 위임받은 재산관리인은 그 재산을 처분함에 있어서 법원의 허가를 받을 필요가 없다.
- ② 제1순위 상속인이 있는 경우에 제2순위 상속인은 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인이 될 수 없다.
- ③ 부재자 재산관리인의 재산처분행위를 허가하는 법원의 결정은 기왕의 처분행위를 추인하는 방법으로도 할 수 있다.
- ④ 실종선고를 받은 자가 실종기간 동안 생존하였다는 사실이 밝혀진 경우, 실종선고의 취소 없이도 이미 개시된 상속을 부정할 수 있다.
- ⑤ 피상속인의 사망 후 그 상속인에 대한 실종선고가 이루어졌으나 실종기간 만료시점이 피상속인의 사망 이전인 경우, 실종선고된 자는 상속인이 될 수 없다.

02

감정평가사

16세인 미성년자가 단독으로 유효하게 할 수 없는 법률행위는?

- ① 유언행위
- ② 대리행위
- ③ 의무만을 면하는 행위
- ④ 권리만을 얻는 행위
- ⑤ 법정대리인이 범위를 정하여 처분을 허락한 재산의 처분행위

갑은 취소할 수 없는 법률행위의 범위를 정함이 없이 성년후견개시심판을 받았다. 그 후 갑은 법정 대리인 을의 동의서를 위조하는 방법으로 을의 동의가 있는 것처럼 믿게 하여 자기 소유 건물을 병에게 매각하는 계약을 체결하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ 을은 병을 상대로 계약을 취소할 수 있다.
- ㄴ 병은 갑을 상대로 계약의 주인여부에 대한 확답을 촉구할 수 있다.
- ㄷ 계약 당시 갑이 제한능력자임을 병이 알았더라도 그 추인이 있기 전까지 병은 을을 상대로 자기의 의사표시를 철회할 수 있다.

- ① $\neg$
- ② $\sqsubset$
- ③ $\neg, \sqsubset$
- ④ $\sqsubset, \sqsubset$
- ⑤ $\neg, \sqsubset, \sqsubset$

정관이 있는 비법인사단에 유추적용할 수 없는 규정은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 이사의 대표권에 대한 제한은 등기하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다는 민법 제60조
- ② 법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위 내에서 권리와 의무의 주체가 된다는 민법 제34조
- ③ 법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다는 민법 제35조 제1항
- ④ 사단법인의 사무는 정관으로 이사 또는 기타 임원에게 위임한 사항 외에는 총회의 결의에 의하여야 한다는 민법 제68조
- ⑤ 이사는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있다는 민법 제62조

법인의 불법행위책임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 대표자는 그 명칭이나 직위는 문제되지 않으며, 대표자로 등기되지 않은 자도 이에 포함될 수 있다.
- ② 대표자의 행위가 직무에 관한 것이 아님을 피해자가 안 경우, 법인은 책임을 지지 않는다.
- ③ 외형상 대표자의 직무행위로 인정되어도 그것이 대표자 개인의 사리를 도모하기 위한 것이면, 직무에 관한 행위에 해당하지 않는다.
- ④ 법인의 책임이 성립하는 경우 특별한 사정이 없는 한, 사원이 그 사항의 총회의결에 찬성했다는 사실만으로 법인과 연대책임을 부담하지는 않는다.
- ⑤ 법인책임이 대표자의 고의적인 불법행위로 인한 경우에도 피해자에게 과실이 있다면, 법원은 이를 참작하여야 한다.

민법상 법인의 정관에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사단법인의 정관변경은 법원의 허가를 얻지 않으면 그 효력이 없다.
- ② 사단법인에서 이사의 대표권에 대한 제한은 정관에 기재되지 않더라도 효력이 있다.
- ③ 재단법인 설립자는 정관에 그 존립시거나 해산사유를 기재하고 기명날인하여야 한다.
- ④ 재단법인 설립자가 이사의 임면방법을 정하지 아니하고 사망한 경우, 이해관계인의 청구에 의하여 주무관청이 이를 정한다.
- ⑤ 재단법인의 재산보전을 위하여 적당한 때에는 정관에 변경방법이 없더라도 명칭 또는 사무소의 소재지를 변경할 수 있다.

진의 아닌 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사인의 공법행위에는 적용되지 않으므로 공무원의 사직 의사가 외부에 표시된 이상 그 의사는 표시된 대로 효력을 발생한다.
- ② 진의는 특정한 내용의 의사표시를 하려는 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니다.
- ③ 표의자가 강박에 의하여 어쩔 수 없이 증여의 의사표시를 하였다면 이는 비진의 표시에 해당하지 않는다.
- ④ 표의자가 비진의표시임을 이유로 의사표시의 무효를 주장하는 경우, 비진의표시에 해당한다는 사실은 표의자가 증명해야 한다.
- ⑤ 표의자가 비진의표시임을 이유로 의사표시의 무효를 주장하는 경우, 상대방이 자신의 선의·무과실을 증명해야 한다.

착오로 인한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 제3자의 기망으로 표시상의 착오가 발생한 경우, 표의자는 사기를 이유로 의사 표시를 취소할 수 있다.
- ② 착오로 인하여 표의자가 경제적인 불이익을 입지 않았다면, 법률행위 내용의 중요부분의 착오라고 할 수 없다.
- ③ 표의자의 착오를 알고 상대방이 이를 이용한 경우에는 착오가 표의자의 중대한 과실로 발생하여도 취소할 수 있다.
- ④ 당사자의 합의로 착오로 인한 의사표시의 취소에 관한 민법 제109조 제1항의 적용을 배제할 수 있다.
- ⑤ 동기의 착오를 이유로 의사표시를 취소할 때 그 동기를 의사표시의 내용으로 하는 당사자의 합의까지는 필요 없다.

대리권의 범위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법정대리권의 범위는 법정대리인에 관한 규정에 의하여 결정된다.
- ② 임의대리권은 통상 그 권한에 부수하여 필요한 한도에서 상대방의 의사표시를 수령하는 대리권을 포함한다.
- ③ 계약체결의 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 사정이 없는 한 체결된 계약을 해제할 수 있는 권한을 갖지 않는다.
- ④ 대리권의 범위를 정하지 않은 임의대리인은 대리의 목적인 물건의 성질이 변하지 않는 범위에서 그 이용행위를 할 수 있다.
- ⑤ 예금계약의 체결을 위임받은 자의 대리권에는 특별한 사정이 없는 한 그 예금을 담보로 대출을 받을 수 있는 권한이 포함되어 있다.

복대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법정대리인은 자신의 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다.
- ② 임의대리인은 부득이한 사유가 있는 경우, 복대리인을 선임할 수 있다.
- ③ 법정대리인이 부득이한 사유로 복대리인을 선임한 경우, 본인에 대하여 그 선임감독에 관한 책임이 있다.
- ④ 임의대리인이 본인의 승낙을 얻어 복대리인을 선임한 경우, 본인에 대하여 그 선임 감독에 관한 책임이 없다.
- ⑤ 대리인이 대리권 소멸 후 복대리인을 선임하여 그로 하여금 대리행위를 하도록 한 경우, 복대리인의 대리행위에 대하여 표현대리에 관한 규정이 적용될 수 있다.

무권대리와 표현대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 강행법규에 위반한 무효의 대리행위에 대해서도 표현대리의 법리가 적용될 수 있다.
- ② 무권대리행위의 추인은 본인이 무권대리행위의 상대방뿐만 아니라 무권대리인에 대해서도 할 수 있다.
- ③ 상대방의 유권대리 주장에는 표현대리의 성립 역시 포함되므로 법원은 표현대리의 성립여부까지 판단해야 한다.
- ④ 무권대리인이 무권대리행위 후 본인을 단독상속한 경우, 그 무권대리행위가 무효임을 주장하는 것은 신의칙에 반하지 않는다.
- ⑤ 표현대리가 성립하는 경우, 상대방에게 과실이 있으면 과실상계의 법리가 적용된다.

법률행위의 무효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 강박의 정도가 극심하여 의사결정을 스스로 할 수 있는 여지가 완전히 박탈된 상태에서 의사표시가 이루어진 경우 그 의사표시는 무효이다.
- ② 반사회적 법률행위를 원인으로 부동산에 관한 소유권이전등기를 마친 등기명의자가 소유권에 기한 물권적 청구권을 행사하는 경우, 상대방은 법률행위의 무효를 항변으로서 주장할 수 없다.
- ③ 무효인 법률행위를 추인에 의하여 새로운 법률행위로 보기 위해서는 당사자가 이전의 법률행위가 무효임을 알고 그 행위에 대하여 추인하여야 한다.
- ④ 무효인 법률행위가 다른 법률행위의 요건을 구비하고 당사자가 그 무효를 알았더라면 다른 법률행위를 하는 것을 의욕하였으리라고 인정될 때에는 다른 법률행위로서 효력을 가진다.
- ⑤ 후속행위를 한 것이 묵시적 추인으로 인정되기 위해서는 이전의 법률행위가 무효임을 알거나, 무효임을 의심하면서도 그 행위의 효과를 자기에게 귀속시키도록 하는 의사로 후속행위를 하였음이 인정되어야 한다.

법률행위의 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법률행위를 취소한 후라도 무효행위 추인의 요건을 충족할 경우, 무효행위의 추인은 가능하다.
- ② 제한능력이자 맺은 계약은 추인이 있을 때까지 상대방이 그 의사표시를 취소할 수 있다.
- ③ 제한능력을 이유로 법률행위가 취소된 경우, 제한능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환할 책임이 있다.
- ④ 법률행위의 취소를 전제로 한 소송상의 이행청구에는 취소의 의사표시가 포함되어 있다고 볼 수 있다.
- ⑤ 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년내에 법률행위를 한 날로부터 10년내에 행사하여야 한다.

소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 변제기가 도래한 단기소멸시효채권이 판결에 의해 확정된 경우 그 소멸시효는 5년으로 한다.
- ② 부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반행위를 한 때로부터 진행한다.
- ③ 최고는 6월내에 재판상의 청구, 파산절차참가, 화해를 위한 소환, 임의출석, 압류 또는 가압류, 가처분을 하지 아니하면 시효중단의 효력이 없다.
- ④ 1년의 단기소멸시효에 걸리는 채권의 상대방이 그 채권의 발생원인이 된 계약에 기하여 가지는 반대채권은 특별한 사정이 없는 한 10년의 소멸시효에 걸린다.
- ⑤ 소멸시효는 법률행위에 의하여 이를 배제, 연장 또는 가중할 수 없으나 이를 단축 또는 경감할 수 있다.

소멸시효 완성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소유권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ② 동일한 목적을 달성하기 위하여 복수의 채권을 가진 채권자가 어느 하나의 채권만을 행사하는 것이 명백한 경우, 채무자의 소멸시효 완성 항변은 채권자가 행사하는 당해 채권에 대한 항변으로 볼 수 있다.
- ③ 유치권이 성립된 부동산의 매수인은 피담보채권의 소멸시효 완성이로 직접 이익을 받는 자에 해당하지 않으므로 소멸시효의 완성을 원용할 수 없다.
- ④ 물상보증인은 피담보채권의 소멸에 의하여 직접 이익을 받는 관계에 있으므로 피담보채권의 소멸시효의 완성을 주장할 수 있다.
- ⑤ 채무불이행으로 인한 손해배상청구권에 대한 소멸시효 항변이 불법행위로 인한 손해배상청구권에 대한 소멸시효 항변을 포함한 것으로 볼 수는 없다.

법률행위의 조건에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 조건의 성취가 미정인 권리는 일반규정에 의하여 처분, 상속할 수 있으나 담보로 제공할 수는 없다.
- ② 조건이 법률행위의 당시 이미 성취한 것인 경우에는 그 조건이 해제조건이면 조건없는 법률행위로 한다.
- ③ 조건의 성취로 인하여 이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건을 성취시킨 때에도 상대방은 그 조건이 성취하지 아니한 것으로 주장할 수 없다.
- ④ 조건부 법률행위에 있어 조건의 내용 자체가 불법적인 것이어서 무효일 경우 그 조건만을 분리하여 무효로 할 수 있다.
- ⑤ 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 경우, 조건이 성취된 것으로 의제되는 시점은 신의성실에 반하는 행위가 없었더라면 조건이 성취되었으리라고 추산되는 시점이다.

법률행위의 조건과 기한에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조건은 법률행위의 효력의 발생 또는 소멸을 장래에 생기는 것이 확실한 사실에 의존하게 하는 법률행위의 부관이다.
- ② 법률행위 당시에 곧바로 효력을 발생하게 할 필요가 있는 입양에는 시기를 붙이지 못한다.
- ③ 단독행위의 경우 상대방이 동의한 경우에도 조건을 붙일 수 없다.
- ④ 정지조건있는 법률행위에서 당사자는 조건성취의 효력을 그 성취전에 소급하게 할 수 없다.
- ⑤ 종기있는 법률행위는 기한이 도래한 때로부터 그 효력이 생긴다.

기간의 계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (기간 말일의 공휴일 등 기타 사유는 고려하지 않음)

- ① 기간을 연으로 정한 경우 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 익월의 초일로 기간이 만료한다.
- ② 기간을 일로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료한다.
- ③ 기간을 시, 분, 초로 정한 때에는 즉시로부터 기산한다.
- ④ 기간을 월로 정한 경우 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 기간의 초일을 산입한다.
- ⑤ 연령계산에는 출생일을 산입한다.

지역권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지역권은 요역지와 분리하여 다른 권리의 목적으로 하지 못한다.
- ② 토지공유자의 1인은 지분에 관하여 그 토지를 위한 지역권 또는 그 토지가 부담한 지역권을 소멸하게 할 수 있다.
- ③ 지역권자는 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용할 권리가 있다.
- ④ 점유로 인한 지역권취득기간의 중단은 지역권을 행사하는 모든 공유자에 대한 사유가 아니면 그 효력이 없다.
- ⑤ 계약에 의하여 승역지소유자가 자기의 비용으로 지역권의 행사를 위하여 공작물의 수선의무를 부담하기로 하고 이를 등기한 경우, 승역지소유자의 특별승계인도 그 의무를 부담한다.

전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 건물전세권이 법정갱신된 경우, 전세권자는 등기 없이도 전세권설정자나 그 목적물을 취득한 제3자에 대하여 갱신된 권리를 주장할 수 있다.
- ② 토지전세권의 존속기간을 약정하지 아니한 경우 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있다.
- ③ 토지전세권의 존속기간을 1년 미만으로 정한 때에는 이를 1년으로 한다.
- ④ 전세권자가 그 목적물의 성질에 의하여 정하여진 용법으로 이를 사용, 수익하지 아니한 경우에는 전세권설정자는 전세권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ⑤ 전세권 존속 중에는 장래에 그 전세권이 소멸하는 경우에 전세금반환채권이 발생하는 것을 조건으로 그 장래의 조건부 채권을 양도할 수 있다.

부동산 등기부취득시효의 요건이 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유자의 등기취득에 대한 선의·무과실
- ② 10년간의 점유
- ③ 자주점유
- ④ 평온·공연한 점유
- ⑤ 10년간의 등기

저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 저당물의 소유권을 취득한 제3자는 경매인이 될 수 없다.
- ② 토지를 목적으로 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 건물을 축조하고 소유한 경우, 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여도 경매를 청구할 수 있다.
- ③ 저당부동산에 대하여 저당권에 기한 압류가 있으면, 압류 이후의 저당권설정자의 저당부동산에 관한 차임채권에도 저당권의 효력이 미친다.
- ④ 저당부동산에 대하여 지상권을 취득한 제3자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ⑤ 저당권설정자의 책임있는 사유로 인하여 저당물의 가액이 현저히 감소된 때에는 저당권자는 저당권설정자에 대하여 그 원상회복 또는 상당한 담보제공을 청구할 수 있다.

다음 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 미등기 무허가건물의 양수인은 소유권에 준하는 관습상의 물권을 취득한다.
- ② 등기는 물권의 존속요건이므로, 등기가 불법 말소되면 물권은 소멸한다.
- ③ 소유권이전등기의 원인으로 주장된 계약서가 진정하지 않은 것으로 증명되어도 그 등기의 적법추정은 복멸되지 않는다.
- ④ 지하 또는 지상의 공간은 상하의 범위를 정하여 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 구분지상권의 목적으로 할 수 없다.
- ⑤ 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의 없이 그 공유 토지의 특정부분을 매도하여 타인명의로 소유권이전등기를 마친 경우, 그 매도부분 토지에 관한 소유권이전 등기는 처분공유자의 공유지분 범위 내에서는 유효한 등기이다.

소유권에 기한 물건적 청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 아직 건물의 소유권을 취득하지 못한 건물매수인은 그 건물의 불법점거자에 대하여 직접 건물의 명도청구를 할 수 없다.
- ② 소유물반환청구권의 상대방인 점유자가 그 물건을 점유할 권리가 있는 때에는 반환을 거부할 수 있다.
- ③ 토지의 점유자가 점유취득시효를 완성한 경우에도 토지소유자는 그 토지의 인도를 청구할 수 있다.
- ④ 소유권에 기한 물건적 청구권은 소멸시효의 대상이 되지 않는다.
- ⑤ 소유물방해예방청구권에서 관념적인 방해의 가능성만으로는 방해의 염려가 있다고 할 수 없다.

법률행위에 의하지 않는 물건변동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법정저당권은 저당권설정등기 없이 성립한다.
- ② 부동산소유권을 확인하는 판결에 의해서도 등기 없이 그 부동산의 소유권을 취득한다.
- ③ 공경매에 있어서 부동산 물건변동의 시기는 매가허가결정이 확정된 후 매수인이 매각대금을 완납한 때이다.
- ④ 자기의 비용과 노력으로 건물을 신축한 건축주는 건물의 소유권을 등기없이 취득한다.
- ⑤ 상속에 의한 물건변동은 피상속인의 사망 시에 발생한다.

갑 소유 게임기 X를 을이 빌려서 사용하던 중, 을은 이러한 사정을 과실 없이 알지 못하는 병에게 X를 50만원에 평온·공연하게 매도하고 점유를 이전해 주었다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유에는 공신력이 없으므로 병은 X의 소유권을 선의취득할 수 없다.
- ② 을과 병간의 매매계약이 무효이더라도 병은 X의 소유권을 선의취득할 수 있다.
- ③ 병이 점유개정으로 점유를 취득하였더라도 X의 소유권을 선의취득할 수 있다.
- ④ 만약 을의 점유보조자가 X를 절취하여 병에게 매도하였더라도 병은 X의 소유권을 선의취득할 수 있다.
- ⑤ 만일 X가 게임기가 아니라 건물인 경우에도 병은 소유권을 선의취득할 수 있다.

부동산등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 멸실된 건물의 보존등기를 신축한 건물의 보존등기로 유용하는 것은 허용되지 않는다.
- ② 소유자로부터 토지를 적법하게 매수한 매수인의 소유권이전등기가 위조된 서류에 의하여 경료되었더라도 그 등기는 유효하다.
- ③ 가등기된 권리의 이전등기는 가등기에 대한 부기등기의 형식으로는 경료할 수 없다.
- ④ 명의자를 달리하는 중복보존등기가 부동산을 표상함에 부족함이 없는 경우, 선행등기가 원인무효가 아닌 한 후행등기는 실체적 권리관계에 부합하더라도 무효이다.
- ⑤ 지분이전등기가 경료된 경우 그 등기는 적법하게 된 것으로서 진실한 권리상태를 공시하는 것이라고 추정된다.

점유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유자는 소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정된다.
- ② 승계취득자가 전점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우에는 그 점유의 하자도 승계한다.
- ③ 임치관계로 타인으로 하여금 물건을 점유하게 한 자는 간접으로 점유권이 있다.
- ④ 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 판결이 확정된 때로부터 악의의 점유자로 본다.
- ⑤ 선의의 점유자는 비록 법률상 원인 없이 타인의 건물을 점유·사용하더라도 그로 인한 이득을 반환할 의무가 없다.

점유보호청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유물방해제거청구권의 행사기간은 출소기간이다.
- ② 점유보조자에게는 점유물방해제거청구권이 인정되지 않는다.
- ③ 직접점유자가 임의로 점유를 타인에게 이전한 경우, 그 점유이전이 간접점유자의 의사에 반하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다.
- ④ 점유자가 점유의 침탈을 당한 경우, 침탈자의 특별승계인이 악의인 때에도 그 특별 승계인에게 점유물반환청구권을 행사할 수 없다.
- ⑤ 공사로 인하여 점유의 방해를 받은 경우, 공사 착수 후 1년을 경과하거나 그 공사가 완성된 때에는 방해의 제거를 청구하지 못한다.

토지소유권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 토지의 소유권은 정당한 이익있는 범위 내에서 토지의 상하에 미친다.
- ② 명인방법을 갖춘 수목의 집단은 토지의 구성부분이 아니다.
- ③ 토지가 해면 아래에 잠김으로써 포락될 당시를 기준으로 원상복구가 불가능한 상태에 이르면 종전의 소유권은 영구히 소멸된다.
- ④ 토지등기부의 표제부에 토지의 면적이 실제와 다르게 등재되어 있으면, 이러한 등기는 해당 토지를 표상하는 등기로서 효력이 없다.
- ⑤ 토지 1필지의 공간적 범위를 특정하는 것은 지적도나 임야도의 경계이지 등기부의 표제부나 임야대장·토지대장에 등재된 면적이 아니다.

부동산 점유취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 취득시효가 완성되었으나 아직 소유권이전등기를 경료하지 않은 시효완성자에 대하여 소유자는 점유로 인한 부당이득반환청구를 할 수 없다.
- ② 시효기간 중 목적부동산이 제3자에게 양도되어 등기가 이전된 경우, 시효기간 만료시 그 양수인을 상대로 시효취득을 주장할 수 있다.
- ③ 소유자가 시효완성 사실을 알고 목적부동산을 제3자에게 처분하고 소유권이전등기를 넘겨준 경우, 소유자는 시효완성자에게 불법행위로 인한 손해배상책임을 진다.
- ④ 시효완성자는 취득시효의 기산점과 관련하여 점유기간을 통틀어 등기명의인이 동일한 경우에는 임의의 시점을 기산점으로 할 수 있다.
- ⑤ 소유자가 시효완성 사실을 알고 목적부동산을 제3자에게 처분한 경우, 소유자는 시효완성자에게 채무불이행으로 인한 손해배상책임을 진다.

공동소유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 비법인사단이 타인 간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물의 관리·처분행위이므로 사원총회의 결의를 요한다.
- ② 토지 공유자의 공유지분 포기에 따른 등기는 해당 지분에 관하여 다른 공유자 앞으로 소유권이전등기를 하는 형태가 되어야 한다.
- ③ 합유물에 관하여 경료된 무효의 소유권이전등기 말소청구는 특별한 사정이 없는 한, 합유자 각자가 할 수 있다.
- ④ 공유물분할의 소는 공유자 전원이 소송당사자로 참여해야 하므로, 공동소송인 중 1인에 소송요건의 흠결이 있는 경우 전 소송이 부적법하게 된다.
- ⑤ 과반수지분권자로부터 공유토지의 특정부분의 점유를 허락받은 제3자는 소수지분권자에 대해서 그 점유로 인한 이득을 부당이득으로 반환할 필요가 없다.

명의신탁의 대상이 될 수 있는 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ	건물
ㄴ	자동차
ㄷ	중계유선방송사업허가
ㄹ	토지의 공유지분

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄴ, ㄹ

③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지상권자는 그 권리의 존속기간 내에서 그 토지를 임대할 수 있다.
- ② 지상권이 소멸한 경우 특별한 사정이 없는 한, 지상권자는 건물 기타 공작물이나 수목을 수거하여 토지를 원상에 회복하여야 한다.
- ③ 지상권자의 지료지급이 토지소유권의 양도 전후에 걸쳐 2년 이상 연체된 경우, 토지양수인에 대한 연체기간이 2년이 되지 않더라도 토지양수인은 지상권소멸청구를 할 수 있다.
- ④ 나대지에 저당권을 설정한 당사자들이 그 목적 토지상에 저당권자 앞으로 저당 토지의 담보가치 저감을 막기 위하여 지상권도 설정한 경우, 저당권의 피담보채권이 시효로 소멸하면 지상권도 소멸한다.
- ⑤ 토지와 그 지상건물이 함께 양도되었다가 채권자취소권의 행사로 그 중 건물에 대해서만 양도가 취소되어 수익자 명의의 소유권이전등기가 말소된 경우, 채무자에게 관습상 법정지상권은 인정되지 않는다.

법정지상권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 관습상 법정지상권이 성립하려면 토지와 그 지상건물이 원시적으로 동일인의 소유에 속하고 있어야 한다.
- ② 토지에 저당권이 설정될 때에 그 지상건물이 미등기인 경우, 저당권 실행으로 토지와 건물의 소유자가 상이하게 되더라도 법정지상권은 인정될 수 없다.
- ③ 환기처분으로 인하여 토지와 그 지상건물의 소유자가 달라진 경우에도 관습상 법정지상권은 인정될 수 있다.
- ④ 토지와 그 지상건물의 소유자가 달라질 때, 토지의 사용에 대하여 당사자 사이에 특약이 있는 경우, 관습상 법정지상권은 인정될 수 없다.
- ⑤ 나대지상에 채권담보를 위한 가등기가 경료된 후에 대지소유자가 그 지상에 건물을 신축하였고, 그 후에 가등기에 기한 본등기가 경료되어 대지와 건물의 소유자가 달라진 경우 관습상 법정지상권이 성립될 수 있다.

동산질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 동산질권도 선의취득의 대상이 될 수 있다.
- ② 질권설정자는 채무변제기 후의 계약으로 질권자에게 변제에 갈음하여 질물의 소유권을 취득하게 할 것을 약정하지 못한다.
- ③ 수개의 채권을 담보하기 위하여 동일한 동산에 수개의 질권을 설정한 때에는 그 순위는 설정의 선후에 의한다.
- ④ 다른 약정이 없는 한 질권은 원본, 이자, 위약금, 질권실행의 비용, 질물보존의 비용 및 채무불이행 또는 질물의 하자로 인한 손해배상의 채권을 담보한다.
- ⑤ 정당한 이유가 있는 경우 질권자는 간이변제충당을 법원에 청구할 수 있고, 이때 질권자는 미리 채무자 및 질권설정자에게 통지하여야 한다.

01

감정평가사

민법의 법원에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 관습법에 앞서 적용되는 법률이란 국회에서 제정된 법률만을 말한다.
- ② 관습법에 의한 분묘기지권은 더 이상 인정되지 않는다.
- ③ 판례는 관습법과 사실인 관습을 구별하지 않는다.
- ④ 상급법원 재판에서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심을 기속한다.
- ⑤ 헌법재판소의 결정은 그것이 민사에 관한 것이라도 민법의 법원으로 되지 않는다.

02

감정평가사

민법상 권리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조건부권리는 기대권에 속한다.
- ② 채권과 청구권은 동일한 개념이다.
- ③ 지상권자의 지료증감청구권은 형성권이다.
- ④ 보증인의 최고·검색의 항변권은 연기적 항변권이다.
- ⑤ 주된 권리가 시효로 소멸하면 종된 권리도 소멸한다.

신의칙과 권리남용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 신의칙에 반하는 것인지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 판단할 수 있다.
- ② 신의칙에 기한 사정변경의 원칙에 의하여 계약해제권이 발생할 수 있다.
- ③ 강행법규에 반한다는 사정을 알면서 법률행위를 한 자가 강행법규 위반을 이유로 그 법률행위의 무효를 주장하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 위배되지 않는다.
- ④ 권리남용금지의 원칙은 본래적 의미의 권리뿐만 아니라 법인격의 남용에도 적용된다.
- ⑤ 국민을 보호할 의무가 있는 국가가 국민에 대하여 부담하는 손해배상채무의 소멸시효 완성을 주장하는 것은 원칙적으로 신의칙에 반한다.

18세인 미성년자가 단독으로 유효하게 할 수 있는 행위가 아닌 것은?

- ① 자신이 제한행위능력자임을 이유로 취소할 수 있는 법률행위의 취소
- ② 부모로부터 받은 한 달분의 용돈을 친구에게 빌려주는 행위
- ③ 자전거를 부담부로 증여받은 행위
- ④ 타인의 대리인으로서 토지를 매도하는 행위
- ⑤ 부모의 동의를 받아 법률상 혼인은 한 후, 주택을 구입하는 행위

권리능력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.
- ② 사람이 권리능력을 상실하는 사유로는 사망이 유일하다.
- ③ 수인이 동일한 위난으로 사망한 경우, 그들은 동시에 사망한 것으로 추정되므로 이 추정이 깨어지지 않는 한 그들 사이에는 상속이 일어나지 않는다.
- ④ 의사의 과실로 태아가 사망한 경우, 태아의 부모는 태아의 의사에 대한 손해배상채권을 상속하여 행사할 수 있다.
- ⑤ 인정사망에 의한 가족관계등록부예의 기재는 그 기재된 사망일에 사망한 것으로 추정하는 효력을 가진다.

어부 갑은 2015년7월1일 중 태풍으로 인하여 선박이 침몰하여 실종된 후 2017년10월1일 실종선고를 받았다. 이 사안에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 위 실종선고를 위해 필요한 실종기간은 1년이다.
- ② 갑은 2017년10월1일 사망한 것으로 간주된다.
- ③ 1순위 상속인이 있더라도 2순위 상속인은 위 실종선고를 신청할 수 있다.
- ④ 갑이 극적으로 살아서 종래의 주소지로 돌아오면 위 실종선고는 자동으로 취소된다.
- ⑤ 갑의 생환으로 실종선고가 취소되면 갑의 상속인은 악의인 경우에만 상속재산을 갑에게 반환할 의무가 있다.

민법상 법인에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ 재단법인의 설립을 위해 부동산의 출연이 행해진 경우, 그 부동산의 소유권은 그 출연 시에 곧바로 설립중인 재단법인에게 귀속된다.
- ㄴ 법인의 불법행위책임이 성립하기 위해서는 대표기관의 행위일 것이 요구되며, 여기서의 대표기관에는 사실상의 대표자도 포함된다.
- ㄷ 사단법인 이사의 대표권 제한은登記되지 않았다고 하더라도 정관에 그 기재가 있는 한, 약의 제3자에게 대항할 수 있다.
- ㄹ 재단법인의 감사는 임의기관이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

법인 아닌 사단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법인 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 총유로 한다.
- ② 법인 아닌 사단이 타인간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물의 관리 및 처분행위라고 볼 수 없다.
- ③ 법인 아닌 사단의 총회 결의에 대해서는 민법상 사단법인에 대한 규정이 유추적용될 수 있다.
- ④ 정관이나 규약에 정함이 없는 이상 사원총회의 결의를 거치지 않은 총유물의 관리 및 처분행위는 무효이다.
- ⑤ 법인 아닌 사단은 부동산 등기능력이 없다.

물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 관리할 수 있는 자연력은 동산이다.
- ② 주물과 종물의 법률적 운명을 달리하는 약정은 유효이다.
- ③ 권원 없이 타인의 토지에서 경작한 농작물이 성숙하여 독립한 물건으로 인정되면,
그 소유권은 명인방법을 갖추지 않아도 경작자에게 있다.
- ④ 특별한 사정이 없는 한, 주유기는 주유소 건물의 종물이다.
- ⑤ 여러 개의 물건으로 이루어진 집합물은 원칙적으로 하나의 물건으로 인정된다.

선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한다는 이유로 무효 또는 일부무효로 되는 법률행위가 아닌 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 어떤 일이 있어도 이혼하지 않겠다는 약정
- ② 과도한 위약벌의 약정
- ③ 민사사건에 관하여 변호사와 체결한 성공보수약정
- ④ 부첩관계의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약
- ⑤ 보험사고를 가장하여 보험금을 취득할 목적으로 체결한 생명보험계약

통정허위표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상대방과 통정한 허위의 의사표시는 무효이지만, 이러한 무효는 과실로 인하여 허위표시라는 사실을 인식하지 못한 제3자에게 대항할 수 없다.
- ② 강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 경료하는 행위는 민법 제103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위이다.
- ③ 선의의 제3자에 대해서는 통정허위표시의 당사자뿐만 아니라 그 누구도 통정허위표시의 무효로 대항할 수 없다.
- ④ 부동산의 가장양수인으로부터 해당 부동산을 취득한 제3자 A가 악의이고, 그로부터 그 부동산을 전득한 B가 선의라면 통정허위표시의 무효로써 B에게 대항할 수 없다.
- ⑤ 당사자들이 실제로는 증여계약을 체결하면서 매매계약인 것처럼 통정허위표시를 하였다면 은닉행위인 증여계약은 유효할 수 있다.

갑은 자신의 점포를 32만 달러에 팔기로 의욕하였지만, 미국인 을에게 실수로 매매대금을 23만 달러로 표시하여 이 가격으로 계약이 체결되었다. 이 사안에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위 매매계약은 갑의 진의 아닌 의사표시로서 일단 유효하지만, 갑이 을의 악의 또는 과실을 입증하여 무효를 주장할 수 있다.
- ② 갑과 을은 모두 통정허위표시에 따른 무효를 주장할 수 있다.
- ③ 갑은 오표시무해의 원칙을 주장하여 '32만 달러'를 대금으로 하는 매매계약의 성립을 주장할 수 있다.
- ④ 갑은 착오를 주장하여 위 매매계약을 취소할 수 있지만, 을이 갑의 중대한 과실을 증명하면 취소할 수 없다.
- ⑤ 위 매매계약은 불합의에 해당하므로, 매매계약 자체가 성립하지 않는다.

13

감점평가사

의사표시의 효력발생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 의사표시의 도달이란 상대방이 그 내용을 안 것을 의미한다.
- ② 의사표시의 부도달로 인한 불이익은 표의자가 부담한다.
- ③ 도달주의의 원칙을 정하는 민법 제111조는 임의규정이므로 당사자는 약정으로 의사표시의 효력발생시기를 달리 정할 수 있다.
- ④ 매매계약 승낙의 의사표시를 발신한 후 승낙자가 사망하였다고 하더라도 그 의사표시가 청약자에게 정상적으로 도달하였다면 매매계약은 유효하게 성립한다.
- ⑤ 제한능력자는 원칙적으로 의사표시의 수령무능력자이다.

14

감점평가사

대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 불법행위에는 대리의 법리가 적용되지 않는다.
- ② 대리인의 자신의 이익을 도모하기 위하여 대리권을 남용한 경우는 무권대리에 해당한다.
- ③ 대리인의 대리행위가 공서양속에 반하는 경우, 본인이 그 사정을 몰랐다고 하더라도 그 행위는 무효이다.
- ④ 대리인이 상대방에게 사기·강박을 하였다면 상대방은 본인이 그에 대해 선의·무과실이라 하더라도 대리인과 행한 법률행위를 취소할 수 있다.
- ⑤ 복대리인은 본인의 대리인이다.

갑으로부터 대리권을 수여받지 못한 을은 갑의 대리인이라고 사칭하며 갑의 토지에 대해 병과 매매계약을 체결하였다. 갑, 을, 병 사이의 법률관계에 관한 설명으로 옳은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 갑은 을의 대리행위를 추인할 수 있으며, 그 추인은 을이 아닌 병에게 하여야 효력이 있다.
- ② 갑이 추인하지 않고 을이 자신의 대리권을 증명하지 못한 경우, 을은 자신의 선택에 좇아 선의·무과실인 병에게 계약의 이행이나 손해배상 책임을 진다.
- ③ 갑이 추인하면서 특별한 의사표시를 하지 않았다면 을의 대리행위는 추인한 때로부터 갑에게 효력이 생긴다.
- ④ 병이 계약당시에 을에게 대리권이 없다는 사실을 알았다면 철회권을 행사할 수 없다.
- ⑤ 병은 갑에게 상당한 기간을 정하여 추인 여부의 확답을 최고할 수 있으며, 갑이 그 기간 내에 확답을 발하지 아니하면 갑이 추인한 것으로 본다.

법률행위의 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 착오로 인하여 취소할 수 있는 법률행위를 한 자의 포괄승계인은 그 법률행위를 취소할 수 있다.
- ② 미성년자가 동의없이 단독으로 행한 법률행위를 그 법정대리인이 추인하는 경우, 그 추인은 취소의 원인이 소멸한 후에 하여야만 효력이 있다.
- ③ 제한능력이자 제한능력을 이유로 법률행위를 취소한 경우, 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환할 책임이 있다.
- ④ 취소할 수 있는 법률행위를 추인한 후에는 이를 다시 취소하지 못한다.
- ⑤ 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사하여야 한다.

조건과 기한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조건성취의 효력은 당사자의 의사표시로 소급하게 할 수 없다.
- ② 조건이 법률행위 당시에 이미 성취할 수 없는 것일 경우에는 그 조건이 해제조건이면 조건없는 법률행위로 한다.
- ③ 조건의 성취가 미정인 권리는 일반규정에 의하여 담보로 할 수 있다.
- ④ 당사자의 특약이나 법률행위의 성질상 분명하지 않으면 기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다.
- ⑤ 기한의 이익은 포기할 수 있지만, 이로 인해 상대방의 이익을 해하지 못한다.

기간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 기간 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우는 고려하지 않음)

- ① 기간은 시, 분, 초로 정한 때에는 즉시로부터 기산한다.
- ② 채무의 이행기를 일, 주, 월, 또는 연으로 정한 때에는 기간이 오전0시부터 시작하는 경우가 아닌 한, 기간의 초일을 산입하지 않는다.
- ③ 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료한다.
- ④ 연령을 계산하는 경우에는 출생일을 산입한다.
- ⑤ 주, 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산하지 아니한 때에는 최후의 주, 월 또는 연에서 그 기산일에 해당한 날로 기간이 만료한다.

소멸시효와 제척기간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소멸시효에 의한 권리소멸은 기산일에 소급하여 효력이 있으나, 제척기간에 의한 권리소멸은 장래에 향하여 효력이 있다.
- ② 소멸시효의 이익은 미리 포기가 가능하나, 제척기간에는 포기가 인정되지 않는다.
- ③ 제척기간의 경과를 법원의 직권조사사항이지만, 소멸시효의 완성은 직권조사사항이 아니다.
- ④ 소멸시효에는 중단이 인정되고 있으나, 제척기간에는 중단이 인정되지 않는다.
- ⑤ 소멸시효의 정지에 관해서는 민법에 명문의 규정이 있으나, 제척기간의 정지에 관해서는 민법에 명문의 규정이 없다.

소멸시효의 기산점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소멸시효는 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하며, 이때 '권리를 행사할 수 있다'는 것은 권리를 행사함에 있어 원칙적으로 법률상 장애가 없는 것을 가리킨다.
- ② 부작위를 목적으로 하는 채권의 소멸시효는 위반행위를 한 때로부터 진행한다.
- ③ 정지조건부권리의 경우에는 조건 미성취의 동안은 권리를 행사할 수 없는 것이어서 소멸시효가 진행되지 않는다.
- ④ 소유권이전등기의무의 이행불능으로 인한 전보배상청구권의 소멸시효는 이전등기의무가 이행불능이 된 때부터 진행된다.
- ⑤ 본래의 소멸시효 기산일과 당사자가 주장하는 기산일이 서로 다른 경우에는 법원은 본래의 소멸시효 기산일을 기준으로 소멸시효를 계산하여야 한다.

물권법정주의에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 물권은 명령이나 규칙에 의해서도 창설될 수 있다.
- ② 민법은 관습법에 의한 물권의 성립을 부정한다.
- ③ 물권법정주의에 관한 규정은 강행규정이며, 이에 위반하는 법률행위는 무효이다.
- ④ 대법원은 사인의 토지에 대한 관습상의 통행권을 인정하고 있다.
- ⑤ 미등기 무허가건물의 양수인은 그 소유권이전등기를 경료하지 않더라도 그 건물에 관하여 소유권에 준하는 관습상의 물권을 가진다.

물권적 청구권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- 부동산 매매계약이 합의해제되면 매수인에게 이전되었던 소유권은 당연히 매도인에게 복귀되므로
- ㄱ 합의해제에 따른 매도인의 원상회복청구권은 소유권에 기한 물권적 청구권으로서 이는 소멸시효의 대상이 아니다.
-
- 임대차목적물 침해자에 대하여 임차인은 점유보호청구권을 행사할 수 있으나, 소유자인 임대인은 점유보호청구권을 행사할 수 없다.
-
- 불법한 원인으로 급여를 한 사람은 그 원인행위가 법률상 무효라 하여 상대방에게 부당이득반환청구를
- ㄷ 할 수 없는 경우, 급여한 물건의 소유권이 여전히 자기에게 있다고 하여 소유권에 기한 반환청구도 할 수 없다.
-
- 물건의 양도 시 소유권에 기한 물권적 청구권을 소유권과 분리하여 이를 소유권을 상실한
- ㄹ 전(前)소유자에게 유보하여 행사시킬 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

부동산의 물건변동을 위해 등기가 필요한 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 건물의 신축에 의한 소유권의 취득
- ② 상속에 의한 토지 소유권의 취득
- ③ 피담보채권의 소멸에 의한 저당권의 소멸
- ④ 관습법에 따른 법정지상권의 취득
- ⑤ 점유취득시효에 의한 토지 소유권의 취득

무효등기의 유용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무효등기의 유용에 관한 합의 내지 추인은 묵시적으로도 이루어질 수 있다.
- ② 실질관계의 소멸로 무효로 된 등기의 유용은 그 등기를 유용하기로 하는 합의가 이루어지기 전에 등기상 이해관계가 있는 제3자가 생기지 않은 경우에는 허용된다.
- ③ 유용할 수 있는 등기에는 가등기도 포함된다.
- ④ 기존건물이 전부 멸실된 후 그곳에 새로이 건축한 건물의 물건변동에 관한 등기를 위해 멸실된 건물의 등기를 유용할 수 있다.
- ⑤ 무효인 등기를 유용하기로 한 약정을 하더라도, 무효의 등기가 있을 때로 소급하여 유효한 등기로 전환될 수 없다.

물권의 소멸에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 물건이 멸실되더라도 물건의 가치적 변형물이 남아 있는 경우에는 담보물권은 그 가치적 변형물에 미친다.
- ② 지역권은 소멸시효의 대상이 될 수 있다.
- ③ 부동산에 대한 합유지분의 포기는 형성권의 행사이므로登記하지 않더라도 포기의 효력이 생긴다.
- ④ 점유권과 본권이 동일인에게 귀속하더라도 점유권은 소멸하지 않는다.
- ⑤ 근저당권자가 그 저당물의 소유권을 취득하면 그 근저당권은 원칙적으로 혼동에 의하여 소멸하지만, 그 뒤 그 소유권 취득이 무효인 것이 밝혀지면 소멸하였던 근저당권은 당연히 부활한다.

다음 중 간접점유자는?

- ① 전세권자에게 주택을 인도한 전세권설정자
- ② 장난감을 갖고 노는 초등학생
- ③ 길거리에 지갑을 잃어버린 행인
- ④ 타인으로부터 자전거를 훔친 자
- ⑤ 주인을 대신하여 가게를 보고 있는 종업원

점유권의 효력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정된다.
- ② 점유자가 점유의 침탈을 당한 때에는 그 물건의 반환 및 손해의 배상을 청구할 수 있다.
- ③ 점유물반환청구권은 점유의 침탈을 당한 날로부터 3년 내에 행사하여야 한다.
- ④ 점유가 점유침탈 이외의 방법으로 침해되고 있는 경우에 점유자는 그 방해의 제거 및 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 점유권에 기인한 소와 본권에 기인한 소는 서로 영향을 미치지 아니한다.

점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 과실을 수취한 자가 선의의 점유자로 보호되기 위해서는 과실수취권을 포함하는 권원이 있다고 오신할만한 정당한 근거가 있어야 한다.
- ② 폭력 또는 은비에 의한 점유자는 수취한 과실을 반환하여야 한다.
- ③ 점유물이 점유자의 책임있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손한 때에는 선의의 자주점유자라도 그 손해의 전부를 배상하여야 한다.
- ④ 악의의 점유자도 점유물을 반환할 때에는 회복자에 대하여 필요비의 상환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 선의의 점유자가 과실을 취득한 경우에는 통상의 필요비는 청구하지 못한다.

취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 비법인사단은 시효취득의 주체가 될 수 없다.
- ② 부동산의 소유자가 등기한 자가 10년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 선의이며 과실없이 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다.
- ③ 10년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 동산을 점유한 자는 그 소유권을 취득한다.
- ④ 부동산 점유취득시효가 완성되면 점유자는 원칙적으로 시효기간 만료 당시의 토지소유자에 대하여 소유권이전등기청구권을 취득하는데, 이는 채권적 청구권이다.
- ⑤ 공유지분의 일부에 대해서도 시효취득이 가능하지만, 집합건물의 공용부분은 점유취득시효에 의한 소유권취득의 대상이 될 수 없다.

민법상 공동소유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 합의에 의한 공유물 분할의 경우, 공유자는 다른 공유자가 취득한 물건에 대하여 그 지분의 비율로 매도인과 동일한 담보책임이 있다.
- ② 공유자는 그 지분을 처분할 수 있고 공유물 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있다.
- ③ 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 처분하거나 변경할 수 있다.
- ④ 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정한다.
- ⑤ 토지공유자 사이에서는 그 지분의 비율로 공유물의 관리비용 기타 의무를 부담한다.

2017년8월 갑은 을소유의 X부동산 매매대금을 일시에 지급하고 매수하면서 애인인 병과의 명의신탁약정에 기초하여 을로부터 병으로 X부동산에 관한 소유권이전등기를 마쳤다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 갑과 병 사이의 명의신탁약정 및 그에 따른 병 명의의 등기는 무효이다.
- ② 갑과 병이 이후 혼인을 하게 된다면, 조세포탈 등이나 법령상의 제한을 회피할 목적이 없는 한, 위 등기는 갑과 병이 혼인한 때로부터 유효하게 된다.
- ③ 병이 X부동산을 임의로 처분하였다 하더라도 특별한 사정이 없는 한, 을이 병의 처분행위로 인하여 손해를 입었다고 할 수는 없다.
- ④ 갑은 을에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 을을 대위하여 병 명의의 등기말소를 청구할 수 있다.
- ⑤ 병으로부터 X부동산을 매수한 丁이 병의 갑에 대한 배임행위에 적극 가담하였더라도, 병과 丁사이의 매매계약은 반사회적인 법률행위에 해당하지는 않는다.

지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지상권자는 그 권리의 존속기간 내에서 그 토지를 타인에게 임대할 수 있다.
- ② 구분지상권의 존속기간을 영구적인 것으로 약정하는 것은 허용된다.
- ③ 지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니하는 때에는 지상권설정자는 지상권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ④ 지료연체를 이유로 한 지상권소멸청구에 의해 지상권이 소멸하더라도 지상물매수청구권은 인정된다.
- ⑤ 지상권 설정계약에서 지료의 지급에 대한 약정이 없더라도 지상권의 성립에는 영향이 없다.

관습법상 법정지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 미등기건물에 대해서는 건물로서의 요건을 갖추었다 하더라도 관습법상 법정지상권이 인정되지 않는다.
- ② 대지와 건물의 소유자가 건물만을 매도하였으나 매수인이 그 건물의 소유를 위하여 매도인과 대지에 관한 임대차계약을 체결하였다면, 특별한 사정이 없는 한 위 매수인은 대지에 관한 관습법상 법정지상권을 포기한 것으로 볼 수 있다.
- ③ 건물의 소유를 위한 관습법상 법정지상권을 취득한 자는 이를 취득할 당시의 토지소유자나 이로부터 토지소유권을 전득한 제3자에게 대하여도 등기 없이 그 지상권을 주장할 수 있다.
- ④ 관습법상 법정지상권에 기한 대지점유는 정당한 것이므로 불법점유를 전제로 한 손해배상청구는 성립할 여지가 없다.
- ⑤ 가압류 후 본압류 및 강제경매가 이루어지는 경우, 관습법상 법정지상권의 성립요건인 토지와 건물에 대한 소유자의 동일성 판단은 가압류의 효력 발생 시를 기준으로 한다.

전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전세권은 저당권의 목적이 될 수 있다.
- ② 전세권자와 인지(隣地)소유자 사이에도 상린관계에 관한 규정이 준용된다.
- ③ 전세권자는 필요비 및 유익비의 상환을 청구할 수 있다.
- ④ 전세권의 존속기간은 10년을 넘지 못한다.
- ⑤ 전세금의 지급이 전세권의 성립요소이기는 하지만, 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수도 있다.

37

감점평가사

유치권의 피담보채권이 될 수 있는 민법상 권리를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ	점유자의 비용상환청구권
ㄴ	임차인의 보증금반환채권
ㄷ	수급인의 공사대금채권
ㄹ	매도인의 매매대금채권

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄷ, ㄹ

38

감점평가사

권리질권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부동산의 사용을 목적으로 하는 권리도 질권의 목적이 될 수 있다.
- ② 질권자는 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 없다.
- ③ 지명채권을 목적으로 한 질권은 제3채무자에게 질권설정의 사실을 통지하여야 성립할 수 있다.
- ④ 입질된 채권의 목적물이 금전 이외의 물건인 때에는 질권자는 그 변제를 받은 물건에 대하여 질권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 지시채권을 목적으로 한 질권의 설정은 배서없이 증서를 교부하더라도 그 효력이 생긴다.

저당권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- | | |
|---|---|
| ㄱ | 저당권이 설정된 건물이 증축된 경우에 기존 건물에 대한 저당권은 법률에 특별한 규정 또는 설정행위에서 다른 약정이 없다면, 증축되어 부합된 건물부분에 대해서도 그 효력이 미친다. |
| ㄴ | 저당부동산의 교환가치를 하락시키는 행위가 있더라도 저당권자는 저당권에 기한 방해배제청구권을 행사할 수 없다. |
| ㄷ | 저당물의 제3취득자는 그 부동산의 개량을 위한 유익비를 지출하여 가치의 증가가 현존하더라도, 그 비용을 저당물의 매각대금에서 우선적으로 상환받을 수 없다. |
| ㄹ | 채권자 아닌 타인의 명의로 저당권이 설정되었다면, 피담보채권의 실질적 귀속주체가 누구인지를 불문하고 그 효력이 인정되지 않는다. |

- ① $\neg$
② $\sqsubset$
③ $\neg, \sqsubset$
④ $\sqsubset, \supseteq$
⑤ $\neg, \sqsubset, \supseteq$

근저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 근저당권의 피담보채무는 원칙적으로 당사자가 약정한 존속기간이나 계산기가 도래한 때에 확정된다.
- ② 장래에 발생할 특정의 조건부채권을 피담보채권으로 하는 근저당권의 설정은 허용되지 않는다.
- ③ 근저당부동산의 제3취득자는 피담보채무가 확정된 이후에 채권최고액의 범위 내에서 그 확정된 피담보채무를 변제하고 근저당권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ④ 근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 하여 경매 신청시에 근저당 채무액이 확정된 경우, 경매개시 결정 후 경매신청이 취하되더라도 채무확정의 효과가 반복되지 않는다.
- ⑤ 채권최고액은 반드시 등기되어야 하지만, 근저당권의 존속기간은 필요적 등기사항이 아니다.

01

감정평가사

법원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사회구성원이 관습법으로 승인된 관행의 법적 구속력을 확신하지 않게 된 때에는 그 관습법은 효력을 잃는다.
- ② 헌법의 기본권은 특별한 사정이 없으면 사법관계에 직접 적용된다.
- ③ 법원은 당사자의 주장·증명을 기다림이 없이 관습법을 직권으로 조사·확정하여야 한다.
- ④ 우리나라가 가입한 국제조약은 일반적으로 민법이나 상법 또는 국제사법보다 우선적으로 적용된다.
- ⑤ 관습법은 법령에 저촉되지 아니하는 한 법칙으로서의 효력이 있다.

02

감정평가사

권리주체에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 의사능력은 자신의 행위의 의미와 결과를 합리적으로 판단할 수 있는 정신적 능력으로 구체적인 법률행위와 관련하여 개별적으로 판단되어야 한다.
- ② 어떤 법률행위가 일상적인 의미만으로 알기 어려운 특별한 법률적 의미나 효과를 가진 경우, 이를 이해할 수 있을 때 의사능력이 인정된다.
- ③ 현행 민법은 태아의 권리능력에 관하여 일반적 보호주의를 취한다.
- ④ 태아의 상태에서는 법정대리인이 있을 수 없고, 법정대리인에 의한 수증행위도 할 수 없다.
- ⑤ 피상속인과 그의 직계비속 또는 형제자매가 동시에 사망한 것으로 추정되는 경우에도 대습상속인이 인정된다.

미성년자의 행위능력에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 행위능력제도는 자기책임의 원칙을 구현하여 거래의 안전을 도모하기 위한 것이다.
- ② 미성년자가 그 소유의 부동산을 그의 친권자에게 증여하고 소유권이전등기를 마친 경우, 다른사정이 없으면 적법한 절차를 거친 등기로 추정된다.
- ③ 친권자는 그의 미성년 자(子)의 이름으로 체결한 계약을 자(子)가 미성년임을 이유로 취소할 수 있다.
- ④ 친권자가 그의 친구인 제3자에 대한 채무를 담보하기 위하여 미성년자 소유의 부동산에 담보를 설정하는 행위는 이해상반행위이다.
- ⑤ 미성년자가 타인을 대리할 때에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다.

부재자의 재산관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부재자가 스스로 위임한 재산관리인에게 재산처분권까지 준 경우에도 그 재산관리인은 재산처분에 법원의 허가를 얻어야 한다.
- ② 재산관리인의 권한초과행위에 대한 법원의 허가결정은 기왕의 처분행위를 추인하는 방법으로도 할 수 있다.
- ③ 재산관리인이 소송절차를 진행하던 중 부재자에 대한 실종선고가 확정되면 그 재산관리인의 지위도 종료한다.
- ④ 생사불명의 부재자를 위하여 법원이 선임한 재산관리인은 그가 부재자의 사망을 확인한 때에도 선임결정이 취소되지 않으면 계속 권한을 행사할 수 있다.
- ⑤ 생사불명의 부재자에 대하여 실종이 선고되더라도 법원이 선임한 재산관리인의 처분행위에 근거한 등기는 그 선임결정이 취소되지 않으면 적법하게 마친 것으로 추정된다.

법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법인의 대표기관이 법인을 위하여 계약을 체결한 경우, 다른 사정이 없으면 그 성립의 효과는 직접 법인에 미치고 계약을 위반한 때에는 법인이 손해를 배상할 책임이 있다.
- ② 단체의 실체를 갖추어 법인 아닌 사단으로 성립하기 전에 설립주체인 개인이 취득한 권리·의무는 바로 법인 아닌 사단에 귀속된다.
- ③ 법인 아닌 사단은 대표권제한을登記할 수 없으므로 거래상대방이 사원총회가 대표권 제한을 결의한 사실을 몰랐고 모른데 잘못이 없으면, 제한을 넘는 이사의 거래행위는 유효하다.
- ④ 민법에서 법인과 그 기관인 이사의 관계는 위임인과 수임인의 법률관계와 같다.
- ⑤ 사단법인의 하부조직 중 하나라 하더라도 스스로 단체의 실체를 갖추고 독자활동을 한다면 독립된 법이 아닌 사단으로 볼 수 있다.

법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법인은 설립등기를 함으로써 성립한다.
- ② 어느 사단법인과 다른 사단법인의 동일 여부는, 다른 사정이 없으면 사원의 동일 여부를 기준으로 결정된다.
- ③ 법인의 대표자는 그 명칭이나 직위 여하가 아니라 법인등기를 기준으로 엄격하게 확정하여야 한다.
- ④ 행위의 외형상 직무행위로 인정할 수 있으면, 대표자 개인의 이익을 위한 것이거나 법령에 위반한 것이라도 직무에 관한 행위이다.
- ⑤ 대표자의 행위가 직무에 관한 것이 아님을 알았거나 중대한 과실로 모른 피해자는 법인에 손해배상책임을 물을 수 없다.

불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 불공정한 법률행위로 무효가 된 행위의 전환은 인정되지 않는다.
- ② 불공정한 법률행위라도 당사자가 무효임을 알고 추인한 경우 유효로 될 수 있다.
- ③ 불공정한 법률행위에 해당하는지 여부는 그 행위를 한 때를 기준으로 판단한다.
- ④ 불공정한 법률행위의 요건을 갖추지 못한 법률행위는 반사회질서행위가 될 수 없다.
- ⑤ 증여와 같이 아무런 대가관계 없이 당사자 일방이 상대방에게 일방적인 급부를 하는 행위도 불공정한 법률행위가 될 수 있다.

대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 계약체결의 권한을 수여받은 대리인은 체결한 계약을 처분할 권한이 있다.
- ② 본인이 이의제기 없이 무권대리행위를 장시간 방치한 것을 추인으로 볼 수는 없다.
- ③ 매매계약의 체결과 이행에 관한 대리권을 가진 대리인은, 특별한 사정이 없으면 매수인의 대금지급기일을 연기할 수 있는 권한을 가진다.
- ④ 본인이 사회통념상 대리권을 추단할 수 있는 직함이나 명칭 등의 사용을 승낙한 경우, 수권행위가 있는 것으로 볼 수 있다.
- ⑤ 무권대리행위가 제3자의 위법행위로 야기된 경우에도, 본인이 추인하지 않으면 무권대리인은 계약을 이행하거나 손해를 배상하여야 한다.

18세의 갑은 을의 대리인을 사칭하여 그가 보관하던 을의 노트북을 그 사정을 모르는 병에게 팔았다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 을이 병에게 매매계약을 추인한 때에는 매매계약은 확정적으로 효력이 생긴다.
- ② 을이 갑에게 추인한 때에도 그 사실을 모르는 병은 매매계약을 철회할 수 있다.
- ③ 을이 추인하지 않으면, 갑은 자신의 선택으로 병에게 매매계약을 이행하거나 손해를 배상하여야 한다.
- ④ 병이 갑에게 대리권이 없음을 알았더라도 병은 을에게 추인 여부의 확답을 최고할 수 있다.
- ⑤ 을이 추인한 때에는 갑은 자신이 미성년자임을 이유로 매매계약을 취소하지 못한다.

착오에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 매도인이 매매대금 미지급을 이유로 매매계약을 해제한 후에도 매수인은 착오를 이유로 이를 취소할 수 있다.
- ② 보험회사의 설명의무 위반으로 보험계약의 중요사항을 제대로 이해하지 못하고 착오에 빠져 계약을 체결한 고객은 그 계약을 취소할 수 있다.
- ③ 계약서에 X토지를 목적물로 기재한 때에도 Y토지에 대하여 의사의 합치가 있었다면 Y토지를 목적으로 하는 계약이 성립한다.
- ④ 착오에 관한 민법규정은 법률의 착오에 적용되지 않는다.
- ⑤ 취소의 의사표시는 취소자가 그 착오를 이유로 자신의 법률행위의 효력을 처음부터 없애려는 의사가 드러나면 충분하다.

갑은 을의 기망으로 그 소유의 X토지를 병에게 팔았고, 병은 그의 채권자 정에게 X토지에 근저당권을 설정하였다. 갑은 기망행위를 이유로 매매계약을 취소하려고 한다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 갑은 병이 그의 잘못없이 기망사실을 몰랐을 때에만 매매계약을 취소할 수 있다.
- ② 병의 악의 또는 과실은 갑이 증명하여야 한다.
- ③ 갑은 매매계약을 취소하지 않고 을에게 불법행위책임을 물을 수 있다.
- ④ 정의 선의는 추정된다.
- ⑤ 매매계약을 취소한 갑은, 정의 선의이지만 과실이 있으면 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있다.

의사표시의 효력발생시기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상대방 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생긴다.
- ② 표의자가 의사표시의 통지를 발송한 후 제한능력이 되어도 그 의사표시의 효력은 영향을 받지 아니한다.
- ③ 상대방이 현실적으로 통지를 수령하거나 그 내용을 안 때에 도달한 것으로 본다.
- ④ 상대방이 정당한 사유 없이 통지의 수령을 거절한 경우, 상대방이 그 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 놓여 있는 때에 의사표시의 효력이 생긴다.
- ⑤ 등기우편으로 발송된 경우, 상당한 기간 내에 도달하였다고 추정된다.

조건과 기한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법률행위의 조건은 그 조건의 존재를 주장하는 사람이 증명하여야 한다.
- ② 정지조건부 법률행위에서 조건이 성취된 사실은 조건의 성취로 권리를 취득하는 사람이 증명하여야 한다.
- ③ 불능조건이 정지조건인 경우 그 법률행위는 무효이다.
- ④ 조건의 성취로 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 경우, 처음부터 조건없는 법률행위로 본다.
- ⑤ 기한이익 상실의 약정은 특별한 사정이 없으면 형성권적 기한이익 상실의 약정으로 추정한다.

소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 인도받은 부동산을 소유권이전등기를 하지 않고 제3자에게 처분·인도한 매수인의 등기청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ② 채무불이행으로 인한 손해배상청구권의 소멸시효는 손해배상을 청구한 때부터 진행한다.
- ③ 채권자가 보증인을 상대로 이행을 청구하는 소를 제기한 때에도 주채무의 소멸시효가 완성하면 보증인은 주채무가 시효로 소멸되었음을 주장할 수 있다.
- ④ 재산권이전청구권과 동시이행관계에 있는 매매대금채권의 소멸시효는 지급기일부터 진행한다.
- ⑤ 등기 없는 점유취득시효가 완성하였으나 등기하지 않은 토지점유자가 토지의 점유를 잃은 경우, 그로부터 10년이 지나면 등기청구권은 소멸한다.

소멸시효와 등기 없는 취득시효에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 취득시효기간 동안 계속하여 등기명의인이 동일한 때에도 반드시 점유를 개시한 때를 기산점으로 하여야 한다.
- ② 점유자가 전(煎)점유자의 점유를 아울러 주장할 때에는 그 점유의 개시시기를 어느 점유자의 점유기간 중 임의의 시점으로 선택할 수 있다.
- ③ 채권의 소멸시효가 완성하면 그 채무자의 다른 채권자는 직접 그 완성을 원용할 수 있다.
- ④ 압류 또는 가압류는 소멸시효와 취득시효의 중단사유이다.
- ⑤ 취득시효의 중단사유는 종래의 점유상태의 계속을 파괴하는 것으로 인정될 수 있는 것이어야 한다.

소멸시효이익의 포기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 시효이익은 미리 포기하지 못한다.
- ② 금전채무에 대한 시효이익의 포기는 채무 전부에 대하여 하여야 한다.
- ③ 시효이익을 포기한 때부터 새로이 소멸시효가 진행된다.
- ④ 시효이익의 포기는 철회하지 못한다.
- ⑤ 채권의 시효이익을 포기한 경우, 이는 채권자와 채무자의 관계에서만 효력이 생긴다.

물권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 특별한 사정이 없으면, 물건의 일부는 물권의 객체가 될 수 없다.
- ② 권원 없이 타인의 토지에 심은 수목은 독립한 물권의 객체가 될 수 없다.
- ③ 종류, 장소 또는 수량지정 등의 방법으로 특정할 수 있으면 수량이 변동하는 동산의 집합도 하나의 물권의 객체가 될 수 있다.
- ④ 소유권을 비롯한 물권은 소멸시효의 적용을 받지 않는다.
- ⑤ 소유권을 상실한 전소유자는 물권적 청구권을 행사할 수 없다.

부동산 물건변동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소유권이전등기를 마친 등기명의인은 제3자에 대하여 적법한 등기원인으로 소유권을 취득한 것으로 추정되지만 그 전소유자에 대하여는 그렇지 않다.
- ② 미등기건물의 원시취득자는 그 승계인과 합의하여 승계인 명의로 소유권보존등기를 하여 건물소유권을 이전할 수 있다.
- ③ 등기는 물권의 존속요건이 아니므로 등기가 원인 없이 말소되더라도 그 권리는 소멸하지 않는다.
- ④ 미등기건물의 소유자가 건물을 그 대지와 함께 팔고 대지에 관한 소유권이전등기를 마친 때에는 매도인에게 관습법상 법정지상권이 인정되지 않는다.
- ⑤ 저당권설정등기가 원인 없이 말소된 때에도 그 부동산이 경매되어 매수인이 매각대금을 납부하면 원인 없이 말소된 저당권은 소멸한다.

물권적 청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 물권적 청구권은 물권과 분리하여 양도하지 못한다.
- ② 물권적 청구권을 보전하기 위하여 가등기를 할 수 있다.
- ③ 미등기건물을 매수한 사람은 소유권이전등기를 갓출 때까지 그 건물의 불법점유자에게 직접 자신의 소유권에 기하여 인도를 청구하지 못한다.
- ④ 토지소유자는 권원 없이 그의 토지에 건물을 신축·소유한 사람으로부터 건물을 매수하여 그 권리의 범위에서 점유하는 사람에게 건물의 철거를 청구할 수 있다.
- ⑤ 소유권에 기한 말소등기청구권은 소멸시효의 적용을 받지 않는다.

등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 경정등기는 원시적으로 진실한 권리관계와 등기가 일부 어긋나는 경우 이를 바로잡는 등기이다.
- ② 소유자만이 진정명의회복을 위한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ③ 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구의 상대방은 현재의 등기명의인이다.
- ④ 증여로 부동산을 취득하였으나 등기원인을 매매로 기재하였다면 그 등기는 무효등기이다.
- ⑤ 그 이유가 무엇이든 당사자가 자발적으로 말소등기한 경우 말소회복등기를 할 수 없다.

갑 소유의 X토지에 을 명의로 소유권이전청구권을 보전하기 위한 가등기를 한 경우에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 을은 부기등기의 형식으로는 가등기된 소유권이전청구권을 양도하지 못한다.
- ② 가등기가 있으면 을이 갑에게 소유권이전을 청구할 법률관계가 있다고 추정된다.
- ③ 을이 가등기에 기하여 본등기를 하면 을은 가등기한 때부터 X토지의 소유권을 취득한다.
- ④ 가등기 후에 갑이 그의 채권자 병에게 저당권을 설정한 경우, 가등기에 기하여 본등기를 마친 을은 병에 대하여 물상보증인의 지위를 가진다.
- ⑤ 을이 별도로 원인으로 X토지의 소유권을 취득한 때에는, 특별한 사정이 없으면 가등기로 보전된 소유권이전청구권은 소멸하지 않는다.

선의취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유권과 유치권은 선의취득할 수 없다.
- ② 점유개정의 방법으로 양도담보를 설정한 동산소유자가 다시 제3자와 양도담보설정계약을 맺고 그 동산을 점유개정으로 인도한 경우, 제3자는 양도담보권을 선의취득하지 못한다.
- ③ 인도가 물권적 합의보다 먼저 이루어진 경우, 선의·무과실의 판단은 인도를 기준으로 한다.
- ④ 선의취득자는 임의로 소유권취득을 거부하지 못한다.
- ⑤ 선의취득자는 권리를 잃은 전(煎)소유자에게 부당이득을 반환할 의무가 없다.

점유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유매개자의 점유는 자주점유이다.
- ② 점유는 사실상 지배로 성립한다.
- ③ 다른 사정이 없으면, 건물의 소유자가 그 부지를 점유하는 것으로 보아야 한다.
- ④ 점유매개관계가 소멸하면 간접점유자는 직접점유자에게 점유물의 반환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 점유자는 소유의 의사로 점유한 것으로 추정한다.

점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.
- ② 과실의 수취에 관하여 점유자의 선·악의는 과실이 원물에서 분리되는 때를 기준으로 판단한다.
- ③ 악의의 점유자는 그가 소비한 과실의 대가를 보상하여야 한다.
- ④ 그의 책임있는 사유로 점유물을 멸실·훼손한 선의의 타주점유자는 손해 전부를 배상하여야 한다.
- ⑤ 과실을 취득한 점유자는 그가 지출한 비용 전부를 청구할 수 있다.

소유권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 매도인은 매매계약의 이행으로 토지를 인도받았으나 소유권이전등기를 하지 않고 점유·사용하는 매수인에게 부당이득의 반환을 청구할 수 있다.
- ② 토지의 경계는 지적공부에 의하여 확정된다.
- ③ 토지가 포락되어 사회통념상 원상복구가 어려워 토지로서의 효용을 상실한 때에는 그 토지의 소유권이 소멸한다.
- ④ 도급계약에서 신축집합건물의 소유권을 수인의 도급인에게 귀속할 것을 약정한 경우, 그 건물의 각 전유부분의 소유관계는 공동도급인의 약정에 의한다.
- ⑤ 소유권에 기한 방해배제청구권에서 '방해'는 현재 지속되고 있는 침해를 의미한다.

갑이 을 명의로 X토지에 대하여 점유취득시효기간을 완성한 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- | | |
|---|--|
| ㄱ | 갑이 을에게 X토지의 소유권이전등기를 청구한 후 을이 그 토지를 병에게 처분한 경우, 이는 을이 자신의 소유권을 행사한 것이므로 을은 갑에게 불법행위책임을 지지 않는다. |
| ㄴ | 갑이 아직 소유권이전등기를 하지 않고 있던 중, 병이 취득시효가 완성하기 전에 마친 병 명의로 가등기에 기하여 소유권이전의 본등기를 한 경우에도 갑은 병에 대하여 시효취득을 주장할 수 있다. |
| ㄷ | 갑으로부터 X토지의 점유를 승계한 정은 갑의 취득시효완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구하지 못한다. |

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ① ㄴ | ② ㄷ | ③ ㄱ, ㄴ |
| ④ ㄱ, ㄷ | ⑤ ㄴ, ㄷ | |

민법이 명문으로 공유물분할청구를 금지하는 경우는?

- ① 구분소유하는 건물과 그 부속물 중 공용하는 부분의 경우
- ② 주종을 구별할 수 없는 동산이 부합된 경우
- ③ 수인이 공동으로 매장물을 발견한 경우
- ④ 수인이 공동으로 유실물을 습득한 경우
- ⑤ 수인이 공동으로 무주물을 선점한 경우

명의신탁에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 종중재산이 여러 사람에게 명의신탁된 경우, 그 수탁자들 상호간에는 형식상 공유관계가 성립한다.
- ② 3자간 등기명의신탁관계의 명의신탁자는 수탁자에게 명의신탁된 부동산의 소유권이전등기를 청구하지 못한다.
- ③ 채무자는 채권을 담보하기 위하여 채권자에게 그 소유의 부동산에 관한 소유권이전등기를 할 수 있다.
- ④ 부부 사이에 유효하게 성립한 명의신탁은 배우자 일방의 사망으로 잔존배우자와 사망한 배우자의 상속인에게 효력을 잃는다.
- ⑤ 계약 상대방이 명의수탁자임을 알면서 체결한 매매계약의 효력으로 소유권이전등기를 받은 사람은 소유권을 취득한다.

첨부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 타인이 그의 권원에 의하여 부동산에 부속한 물건은 이를 분리하여도 경제적 가치가 없으면 부동산소유자의 소유로 한다.
- ② 저당권의 효력은 다른 사정이 없으면 저당부동산에 부합된 물건에 미친다.
- ③ 동일인 소유의 여러 동산들이 결합하는 것은 부합이 아니다.
- ④ 부합의 원인은 인위적이든 자연적이든 불문한다.
- ⑤ 타인의 동산에 가공한 때에는 가공물의 소유권은 가공자의 소유로 한다.

법정지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- | | |
|---|---|
| ㄱ | X토지에 Y건물의 소유를 위한 법정지상권을 가진 갑의 Y건물을 경매에서 매수한 을은, 건물철거의 매각조건 등 특별한 사정이 없으면 당연히 법정지상권을 취득한다. |
| ㄴ | X토지를 소유하는 갑이 을과 함께 그 지상에 Y건물을 신축·공유하던 중 X토지에 저당권을 설정하였고 그의 실행에 의한 경매에서 병이 X토지의 소유권을 취득한 경우, Y건물을 위한 법정지상권이 성립하지 않는다. |
| ㄷ | 갑 소유의 X토지와 그 지상건물에 공동저당권이 설정된 후 지상건물을 철거하고 Y건물을 신축하였고 저당권의 실행으로 X토지와 Y건물이 다른 소유자에게 매각된 경우, 특별한 사정이 없으면 Y건물을 위한 법정지상권이 성립한다. |
| ㄹ | X토지에 저당권을 설정한 갑이 저당권자 을이 동의를 얻어 Y건물을 신축하였으나 저당권의 실행에 의한 경매에서 병이 X토지의 소유권을 취득한 경우, Y건물을 위한 법정지상권이 성립한다. |

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

지역권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지역권은 점유를 요건으로 하는 물권이다.
- ② 지역권은 독립하여 양도·처분할 수 있는 물권이다.
- ③ 통행지역권은 지료의 약정을 성립요건으로 한다.
- ④ 통행지역권의 시효취득을 위하여 지역권이 계속되고 표현되면 충분하고 승역지 위에 통로를 개설 할 필요는 없다.
- ⑤ 통행지역권을 시효취득한 요역지소유자는, 특별한 사정이 없으면 승역지의 사용으로 그 소유자가 입은 손해를 보상하여야 한다.

전세권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 목적물의 인도는 전세권의 성립요건이다.
- ② 전세권이 존속하는 중에 전세권자는 전세권을 그대로 둔 채 전세금반환채권만을 확정적으로 양도하지 못한다.
- ③ 전세목적물이 처분된 때에도 전세권을 설정한 양도인이 전세권관계에서 생기는 권리·의무의 주체이다.
- ④ 전세권은 전세권설정등기의 말소등기 없이 전세기간의 만료로 당연히 소멸하지만, 전세권저당권이 설정된 때에는 그렇지 않다.
- ⑤ 전세권저당권이 설정된 경우, 제3자의 압류 등 다른 사정이 없으면 전세권이 기간만료로 소멸한 때에 전세권설정자는 저당권자에게 전세금을 지급하여야 한다.

민사유치권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 수급인은 특별한 사정이 없으면 그의 비용과 노력으로 완공한 건물에 유치권을 가지지 못한다.
- ② 물건의 소유자는 그 물건을 점유하는 제3자가 비용을 지출할 때에 점유권원이 없음을 알았거나 중대한 과실로 몰랐음을 증명하여 비용상환청구권에 기한 유치권의 주장을 배척할 수 있다.
- ③ 채권과 물건 사이에 건련관계가 있더라도, 그 채무불이행으로 인한 손해배상채권과 그 물건 사이의 건련관계는 인정되지 않는다.
- ④ 저당권의 실행으로 부동산에 경매개시결정의 기입등기가 이루어지기 전에 유치권을 취득한 사람은 경매절차의 매수인에게 이를 행사할 수 있다.
- ⑤ 토지 등 그 성질상 다른 부분과 쉽게 분할할 수 있는 물건의 경우, 그 일부를 목적으로 하는 유치권이 성립할 수 있다.

질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 질권은 질물 전부에 효력이 미친다.
- ② 저당권으로 담보된 채권에 설정된 질권은 그 저당권등기에 질권의 부기등기를 하여야 저당권에 효력이 미친다.
- ③ 금전채권에 질권을 취득한 질권자는 자기채권액의 범위에서 직접 추심하여 변제에 충당할 수 있다.
- ④ 질권설정자는 피담보채무의 변제가 이후의 약정으로 질권자에게 변제에 갈음하여 질물의 소유권을 이전할 수 있다.
- ⑤ 금전채무자가 채권자에게 담보물을 제공한 경우, 특별한 사정이 없으면 채무자의 변제 의무와 채권자의 담보물반환의무는 동시이행관계에 있다.

저당권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 저당부동산의 소유권이 제3자에게 양도된 후 피담보채권이 변제된 때에는 저당권을 설정한 종전소유자도 저당권설정등기의 말소를 청구할 권리가 있다.
- ② 저당권을 설정한 사람이 채무자가 아닌 경우, 그는 원본채권이 이행기를 경과한 때부터 1년분의 범위에서 지연배상을 변제할 책임이 있다.
- ③ 근저당권의 채무자가 피담보채권의 일부를 변제한 경우, 변제한 만큼 채권최고액이 축소된다.
- ④ 저당권자는 배당기일 전까지 물상대위권을 행사하여 우선변제를 받을 수 있다.
- ⑤ 대체물채권을 담보하기 위하여 저당권을 설정한 경우, 피담보채권액은 채권을 이행할 때의 시가로 산정한 금액으로 한다.

저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 저당권의 효력은 천연과실뿐만 아니라 법정과실에도 미친다.
- ② 저당권으로 담보된 채권을 양수하였으나 아직 대항요건을 갖추지 못한 양수인도 저당권이전의 부기등기를 마치고 저당권실행의 요건을 갖추면 경매를 신청할 수 있다.
- ③ 후순위담보권자가 경매를 신청한 경우, 선순위근저당권의 피담보채권은 매수인이 경락대금을 완납하여 그 근저당권이 소멸하는 때에 확정된다.
- ④ 저당권의 이전을 위하여 저당권의 양도인과 양수인, 그리고 저당권설정자 사이의 물권적 합의와 등기가 있어야 한다.
- ⑤ 공동저당관계의 등기를 공동저당권의 성립요건이나 대항요건이라고는 할 수 없다.

제한능력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가정법원은 한정후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하지 않아도 된다.
- ② 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있으나, 성년후견인의 청구에 의하여 이를 변경할 수 있다.
- ③ 성년후견인은 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 않은 피성년후견인의 법률행위를 취소할 수 없다.
- ④ 가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다.
- ⑤ 피성년후견인이 성년후견인의 동의를 얻어 재산상의 법률행위를 한 경우에도 성년후견인은 이를 취소할 수 있다.

실종선고에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 가족관계등록부상 이미 사망으로 기재되어 있는 자에 대해서는 원칙적으로 실종선고를 할 수 없다.
- ② 실종선고를 받아 사망으로 간주된 자는 실종선고가 취소되지 않는 한 반증을 통해 그 효력을 번복할 수 없다.
- ③ 실종선고 후 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력은 실종선고의 취소에 의해 영향을 받지 않는다.
- ④ 실종선고의 취소에는 공시최고를 요하지 않는다.
- ⑤ 실종자를 당사자로 한 판결이 확정된 후에 실종선고가 확정되어 그 사망간주의 시점이 소 제기 전으로 소급하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 판결은 당사자능력이 없는 사람을 상대로 한 판결로서 무효가 된다.

법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사단법인 이사의 대표권 제한은 이를 등기하지 않으면 악의의 제3자에게도 대항하지 못한다
- ② 재단법인의 정관변경은 그 변경방법을 정관에서 정한 때에도 주무관청의 허가를 얻지 않으면 그 효력이 없다.
- ③ 재단법인의 기본재산에 관한 근저당권 설정행위는 특별한 사정이 없는 한 주무관청의 허가를 얻을 필요가 없다.
- ④ 재단법인의 기본재산 변경 시, 그로 인하여 기본재산이 새로이 편입되는 경우에는 주무관청의 허가를 얻을 필요가 없다.
- ⑤ 법인에 대한 청산종결등기가 경로된 경우에도 청산사무가 종결되지 않는 한 그 범위 내에서는 청산법인으로서 존속한다.

법인의 불법행위책임에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 외형상 직무행위로 인정되는 대표자의 권한 남용행위에 대해서도 법인의 불법행위 책임이 인정될 수 있다.
- ② 등기된 대표자의 행위로 인하여 타인에게 손해를 가한 경우에만 법인의 불법행위 책임이 성립할 수 있다.
- ③ 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 중대한 과실로 알지 못한 경우, 법인의 불법행위책임이 인정된다.
- ④ 대표권 없는 이사가 그 직무와 관련하여 타인에게 손해를 가한 경우, 법인의 불법행위 책임이 성립한다.
- ⑤ 법인의 불법행위책임이 성립하는 경우 그 대표기관은 손해배상책임이 없다.

비법인사단에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 비법인사단의 대표자는 자신의 업무를 타인에게 포괄적으로 위임할 수 있다.
- ② 여성은 종중구성원이 되지만, 종중총회의 소집권을 가지는 연고항존자가 될 수는 없다.
- ③ 이사의 선임에 관한 민법 제63조는 비법인사단에 유추적용될 수 없다.
- ④ 교회는 비법인사단이므로 그 합병과 분열이 인정된다.
- ⑤ 비법인사단의 대표자가 총회의 결의를 거치지 않고 총유물을 권한 없이 처분한 경우에는 권한을 넘은 표현대리에 관한 민법 제126조가 준용되지 않는다.

물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 주물 소유자의 사용에 공여되는 물건이라도 주물 자체의 효용과 직접 관계가 없으면 종물이 아니다.
- ② 「입목에 관한 법률」에 의하여 소유권보존등기를 한 수목의 집단은 저당권의 객체가 된다.
- ③ 종물과 주물의 관계에 관한 법리는 권리 상호간에도 적용될 수 있다.
- ④ 분필절차를 거치지 않은 1필의 토지의 일부에 대해서도 저당권을 설정할 수 있다.
- ⑤ 저당권의 효력은 저당부동산의 종물에 미치므로 경매를 통하여 저당부동산의 소유권을 취득한 자는 특별한 사정이 없는 한 종물의 소유권을 취득한다.

반사회적 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 어느 법률행위가 사회질서에 반하는지 여부는 특별한 사정이 없는 한 법률행위 당시를 기준으로 판단해야 한다.
- ② 강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권을 설정하는 행위는 특별한 사정이 없는 한 반사회적 법률행위라고 볼 수 없다.
- ③ 대리인이 매도인의 배임행위에 적극 가담하여 이루어진 부동산의 이중매매의 경우, 본인인 매수인이 그러한 사정을 몰랐다면 반사회적 법률행위가 되지 않는다.
- ④ 법률행위의 성립과정에서 단지 강박이라는 불법적 방법이 사용된 것에 불과한 때에는 반사회적 법률행위로 볼 수 없다.
- ⑤ 반사회적 법률행위임을 이유로 하는 무효는 선의의 제3자에게 대항할 수 있다.

물건의 승계취득에 해당하는 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무주물 선점에 의한 소유권 취득
- ② 상속에 의한 소유권 취득
- ③ 환지처분에 의한 국가의 소유권 취득
- ④ 건물 신축에 의한 소유권 취득
- ⑤ 공용징수에 의한 토지 소유권 취득

통정허위표시에 의하여 외형상 형성된 법률관계를 기초로 하여 '새로운 법률상 이해관계를 맺은 제3자'에 해당하지 않은 자는? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 가장전세권에 관하여 저당권을 취득한 자
- ② 가장소비대차에 기한 대여금채권을 양수한 자
- ③ 가장저당권 설정행위에 기한 저당권의 실행에 의하여 목적부동산을 경락받은 자
- ④ 가장의 채권양도 후 채무가 변제되지 않고 있는 동안 채권양도가 허위임이 밝혀진 경우에 있어서의 채무자
- ⑤ 가장소비대차의 대주가 파산한 경우, 파산자와는 독립한 지위에서 파산채권자 전체의 공동의 이익을 위하여 직무를 행하게 된 파산관재인

착오에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 토지매매에 있어서 특별한 사정이 없는 한, 매수인이 측량을 통하여 매매목적물이 지적도상의 그것과 정확히 일치하는지 확인하지 않은 경우 중대한 과실이 인정된다.
- ② 상대방이 표의자의 진의에 동의한 경우 표의자는 착오를 이유로 의사표시를 취소할 수 없다.
- ③ 상대방에 의해 유발된 동기의 착오는 동기가 표시되지 않았더라도 중요부분의 착오가 될 수 있다.
- ④ 상대방이 표의자의 착오를 알면서 이용한 경우에는 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 것이더라도 표의자는 착오에 의한 의사표시를 취소할 수 있다.
- ⑤ 제3자의 기망행위에 의해 표시상의 착오에 빠진 경우에 사기가 아닌 착오를 이유로 의사표시를 취소할 수 있다.

사기·강박에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 교환계약의 당사자가 자기 소유 목적물의 시가를 묵비하였다면 특별한 사정이 없는 한, 위법한 기망행위가 성립한다.
- ② 강박에 의해 자유로운 의사결정의 여지가 완전히 박탈되어 그 외형만 있는 법률행위라고 하더라도 이를 무효라고 할 수는 없다.
- ③ 토지거래허가를 받지 않아 유동적 무효 상태에 있는 법률행위라도 사기에 의한 의사표시의 요건이 충족된 경우 사기를 이유로 취소할 수 있다.
- ④ 대리인의 기망행위로 계약을 체결한 상대방은 본인이 대리인의 기망행위에 대해 선의·무과실이면 계약을 취소할 수 없다.
- ⑤ 강박행위의 목적이 정당한 경우에는 비록 그 수단이 부당하다고 하더라도 위법성이 인정될 여지가 없다.

의사표시의 효력발생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 도달주의의 원칙은 채권양도의 통지와 같은 준법률행위에도 유추적용될 수 있다.
- ② 의사표시의 부도달 또는 연착으로 인한 불이익은 특별한 사정이 없는 한 표의자가 이를 부담한다.
- ③ 의사표시자가 그 통지를 발송한 후 제한능력이 되었다면 특별한 사정이 없는 한 그 의사표시는 취소할 수 있다.
- ④ 수령무능력자에게 의사표시를 한 경우, 특별한 사정이 없는 한 표의자는 그 의사표시로써 수령무능력자에게 대항할 수 없다.
- ⑤ 상대방이 정당한 사유 없이 의사표시 통지의 수령을 거절한 경우, 상대방이 그 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 놓여 있는 때에 의사표시의 효력이 생기는 것으로 보아야 한다.

복대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 복대리인은 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리의무가 있다.
- ② 본인의 묵시적 승낙에 기초한 임의대리인의 복임권행사는 허용되지 않는다.
- ③ 임의대리인이 본인의 명시적 승낙을 얻어 복대리인을 선임한 때에는 본인에 대하여 그 선임감독에 관한 책임이 없다.
- ④ 법정대리인이 그 자신의 이름으로 선임한 복대리인은 법정대리인의 대리인이다.
- ⑤ 복대리인의 대리행위에 대해서는 표현대리가 성립할 수 없다.

표현대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- | | |
|---|--|
| ㄱ | 대리권 소멸 후의 표현대리에 관한 규정은 임의대리에만 적용된다. |
| ㄴ | 표현대리를 주장할 때에는 무권대리인과 표현대리에 해당하는 무권대리 행위를 특정하여 주장하여야 한다. |
| ㄷ | 강행법규를 위반하여 무효인 법률행위라 하더라도 표현대리의 법리는 준용될 수 있다. |
| ㄹ | 표현대리가 성립하는 경우에도 상대방에게 과실이 있다면 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 경감할 수 있다. |

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

17

감점평가사

소급효가 원칙적으로 인정되지 않는 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무권대리인이 체결한 계약에 대한 추인의 효과
- ② 기한부 법률행위에서의 기한도래의 효과
- ③ 토지거래 허가구역 내의 토지거래계약에 대한 허가의 효과
- ④ 소멸시효 완성의 효과
- ⑤ 법률행위 취소의 효과

18

감점평가사

법률행위의 조건과 기한에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 법정조건도 법률행위의 부관으로서 조건에 해당한다.
- ② 채무면제와 같은 단독행위에는 조건을 붙일 수 없다.
- ③ 기한은 특별한 사정이 없는 한 채권자의 이익을 위한 것으로 추정한다.
- ④ 조건에 친하지 않은 법률행위에 불법조건을 붙이면 조건 없는 법률행위로 전환된다.
- ⑤ 불확정한 사실의 발생을 기한으로 한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 사실의 발생이 불가능한 것으로 확정된 때에도 기한이 도래한 것으로 본다.

소멸시효의 기산점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 정지조건부 권리는 조건이 성취되지 않은 동안에는 소멸시효가 진행되지 않는다.
- ② 이행기한을 정하지 않은 채권은 채권자의 이행최고가 있는 날로부터 소멸시효가 진행된다.
- ③ 채무불이행으로 인한 손해배상청구권은 채무불이행시로부터 소멸시효가 진행된다.
- ④ 동시이행의 항변권이 붙은 채권은 그 이행기로부터 소멸시효가 진행된다.
- ⑤ 무권대리인에 대한 상대방의 계약이행청구권이나 손해배상청구권은 그 선택권을 행사 할 수 있을 때부터 소멸시효가 진행된다.

소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소멸시효는 법률행위에 의하여 이를 배제하거나 연장할 수 없다.
- ② 시효의 중단은 원칙적으로 당사자 및 그 승계인 사이에서만 효력이 있다.
- ③ 소멸시효 중단사유로서의 채무승인은 채무가 있음을 알고 있다는 뜻의 의사표시이므로 효과의사가 필요하다.
- ④ 소멸시효의 이익은 시효가 완성되기 전에 미리 포기하지 못한다.
- ⑤ 소멸시효 완성 후 채무자는 시효완성의 사실을 알고 그 채무를 묵시적으로 승인함으로써 시효의 이익을 포기할 수 있다.

21

감점평가사

부동산등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 전부 멸실한 건물의 보존등기를 신축한 건물의 보존등기로 유용하는 것은 허용된다.
- ② 물건에 관한 등기가 원인 없이 말소되었다라도 특별한 사정이 없는 한 그 물권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다.
- ③ 소유권이전청구권 보전의 가등기가 있더라도 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정되지 않는다.
- ④ 가등기권리자가 가등기에 기한 소유권이전의 본등기를 한 경우에는 등기공무원은 그 가등기 후에 한 제3자 명의의 소유권이전등기를 직권으로 말소하여야 한다.
- ⑤ 소유권이전등기가 마쳐지면 그 등기명의자는 제3자는 물론이고 전소유자에 대해서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정된다.

22

감점평가사

점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 선의의 점유자가 취득하는 과실에 점유물의 사용이익은 포함되지 않는다.
- ② 유치권자에게는 원칙적으로 수익목적의 과실수취권이 인정된다.
- ③ 점유물이 점유자의 귀책사유로 훼손된 경우, 선의의 점유자는 소유의 의사가 없더라도 이익이현존하는 한도에서 배상책임이 있다.
- ④ 회복자로부터 점유물의 반환을 청구 받은 점유자는 유익비의 상환을 청구할 수 있다.
- ⑤ 점유물의 소유자가 변경된 경우, 점유자는 유익비 지출 당시의 전 소유자에게 비용의 상환을 청구해야 한다.

총유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 비법인사단이 총유물에 관한 매매계약을 체결하는 행위는 총유물의 처분행위가 아니다.
- ② 비법인사단이 타인 간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물의 관리·처분행위가 아니다.
- ③ 총유물의 보존행위는 특별한 사정이 없는 한 구성원이 단독으로 결정할 수 없다.
- ④ 비법인사단의 대표자는 총유재산에 관한 소송에서 단독으로 당사자가 될 수 없다.
- ⑤ 비법인사단인 주택조합이 주체가 되어 신축 완공한 건물로서 일반에게 분양되는 부분은 조합원 전원의 총유에 속한다.

점유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유매개자의 점유를 통한 간접점유에 의해서도 점유에 의한 시효취득이 가능하다.
- ② 사기의 의사표시에 의해 건물을 명도해 준 자는 점유회수의 소권을 행사할 수 없다.
- ③ 미등기건물을 양수하여 건물에 관한 사실상의 처분권을 보유한 양수인은 그 건물부지의 점유자이다.
- ④ 간접점유의 요건이 되는 점유매개관계는 법률행위가 아닌 법령의 규정에 의해서는 설정될 수 없다.
- ⑤ 상속에 의하여 점유권을 취득한 상속인은 새로운 권원에 의하여 자기 고유의 점유를 개시하지 않는 한 피상속인의 점유를 떠나 자기만의 점유를 주장할 수 없다.

선의취득에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 선의취득에 관한 민법 제249조는 저당권의 취득에도 적용된다.
- ② 동산의 선의취득에 필요한 점유의 취득은 현실의 인도뿐만 아니라 점유개정에 의해서도 가능하다.
- ③ 선의취득의 요건인 선의·무과실의 판단은 동산의 인도 여부와 관계없이 물권적 합의가 이루어진 때를 기준으로 한다.
- ④ 도품·유실물에 관한 민법 제251조는 선의취득자에게 그가 지급한 대가의 변상시까지 취득물의 반환청구를 거부할 수 있는 항변권만을 인정한다는 취지이다.
- ⑤ 제3자에 대한 목적물반환청구권을 양수인에게 양도하고 지명채권 양도의 대항요건을 갖추면 동산의 선의취득에 필요한 점유의 취득요건을 충족한다.

구분소유적 공유관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 구분소유적 공유관계의 해소는 상호명의신탁의 해지에 의한다.
- ② 당사자 내부에 있어서는 각자가 특정매수한 부분은 각자의 단독 소유가 된다.
- ③ 구분소유적 공유지분을 매수한 자는 당연히 구분소유적 공유관계를 승계한다.
- ④ 제3자의 방해행위가 있으면 공유자는 자기의 구분소유 부분뿐만 아니라 전체 토지에 대하여 공유물의 보존행위로서 그 배제를 구할 수 있다.
- ⑤ 구분소유적 공유관계는 어떤 토지에 관하여 그 위치와 면적을 특정하여 여러 사람이 구분소유하기로 하는 약정이 있어야만 적법하게 성립할 수 있다.

부동산 취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무과실은 점유취득시효의 요건이 아니다.
- ② 성명불상자의 소유물도 시효취득의 대상이 된다.
- ③ 점유취득시효가 완성된 후에는 취득시효 완성의 이익을 포기할 수 있다.
- ④ 행정재산은 시효취득의 대상이 아니다.
- ⑤ 압류는 점유취득시효의 중단사유이다.

갑은 자신의 X토지를 을에게 매도하였고, 을은 X토지를 병에게 전매하였다. 다음 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- | | |
|---|---|
| ㄱ | 갑, 을, 병 사이에 중간생략등기에 관한 합의가 있다면, 갑의 을에 대한 소유권이전등기의무는 소멸한다. |
| ㄴ | 을의 갑에 대한 소유권이전등기청구권의 양도는 갑에 대한 통지만으로 대항력이 생긴다. |
| ㄷ | 갑, 을, 병 사이에 중간생략등기에 관한 합의가 없다면, 중간생략등기가 이루어져서 실체관계에 부합하더라도 그 등기는 무효이다. |
| ㄹ | 갑, 을, 병 사이에 중간생략등기에 관한 합의가 있는 후 갑을 간의 특약으로 매매대금을 인상한 경우, 갑은 인상된 매매대금의 미지급을 이유로 병에 대한 소유권이전등기의무의 이행을 거절할 수 있다. |

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

공유관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부동산 공유자의 공유지분 포기의 의사표시가 다른 공유자에게 도달하더라도 이로써 곧바로 공유지분 포기에 따른 물건변동의 효력이 발생하는 것은 아니다.
- ② 소수지분권자는 공유물의 전부를 협의 없이 점유하는 다른 소수지분권자에게 공유물의 인도를 청구할 수 있다.
- ③ 과반수 지분권자는 공유물의 관리에 관한 사항을 단독으로 결정할 수 있다.
- ④ 토지공유자 사이에서는 지분비율로 공유물의 관리비용을 부담한다.
- ⑤ 공유자는 특별한 사정이 없는 한 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다.

공유물분할에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 공유물분할의 효과는 원칙적으로 소급하지 않는다.
- ② 재판에 의한 공유물분할은 현물분할이 원칙이다.
- ③ 공유관계가 존속하는 한, 공유물분할청구권만이 독립하여 시효로 소멸하지 않는다.
- ④ 공유토지를 현물분할하는 경우에 반드시 공유지분의 비율대로 토지 면적을 분할해야 하는 것은 아니다.
- ⑤ 공유물분할의 조정절차에서 공유자 사이에 현물분할의 협약이 성립하여 조정조서가 작성된 때에는 그 즉시 공유관계가 소멸한다.

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률상 명의신탁에 관한 설명으로 옳은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 투기·탈세 등의 방지라는 법의 목적상 명의신탁은 그 자체로 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반된다.
- ② 명의신탁이 무효인 경우, 신탁자와 수탁자가 혼인하면 명의신탁약정이 체결된 때로부터 위 명의신탁은 유효하게 된다.
- ③ 부동산 명의신탁약정의 무효는 수탁자로부터 그 부동산을 취득한 악의의 제3자에게 대항할 수 있다.
- ④ 농지법에 따른 제한을 피하기 위하여 명의신탁을 한 경우에도 그에 따른 수탁자 명의의 소유권이전등기가 불법원인급여라고 할 수 없다.
- ⑤ 조세포탈 등의 목적 없이 종교단체장의 명의로 그 종교단체 보유 부동산의 소유권을 등기한 경우, 그 단체와 단체장 간의 명의신탁약정은 유효하다.

갑은 을에 대한 채권을 담보하기 위하여 을 소유의 X토지에 관하여 저당권을 취득하였다. 그 후 X의 담보가치 하락을 막기 위하여 을의 X에 대한 사용·수익권을 배제하지 않는 지상권을 함께 취득하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 갑의 지상권의 피담보채무는 존재하지 않는다.
- ② 갑의 채권이 시효로 소멸하면 지상권도 소멸한다.
- ③ 갑의 채권이 변제 등으로 만족을 얻어 소멸하면 지상권도 소멸한다.
- ④ 제3자가 갑에게 대항할 수 있는 권원 없이 X위에 건물을 신축하는 경우, 갑은 그 축조의 중지를 요구할 수 있다.
- ⑤ 제3자가 X를 점유·사용하는 경우, 갑은 지상권의 침해를 이유로 손해배상을 청구할 수 있다.

분묘기지권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 분묘기지권을 시효취득하는 경우에는 특약이 없는 한 지료를 지급할 필요가 없다.
- ② 「장사 등에 관한 법률」이 시행된 후 설치된 분묘에 대해서는 더 이상 시효취득이 인정되지 않는다.
- ③ 분묘기지권의 시효취득을 인정하는 종전의 관습법은 법적 규범으로서의 효력을 상실하였다.
- ④ 분묘기지권이 인정되는 분묘를 다른 곳에 이장하면 그 분묘기지권은 소멸한다.
- ⑤ 분묘가 일시적으로 멸실되어도 유골이 존재하여 분묘의 원상회복이 가능하다면 분묘기지권은 존속한다.

전세권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 전세권이 성립한 후 목적물의 소유권이 이전되더라도 전세금반환채무가 당연히 신소유자에게 이전되는 것은 아니다.
- ② 전세권의 존속기간이 시작되기 전에 마친 전세권설정등기는 특별한 사정이 없는 한 그 기간이 시작되기 전에는 무효이다.
- ③ 전세권을 설정하는 때에는 전세금이 반드시 현실적으로 수수되어야 한다.
- ④ 건물의 일부에 전세권이 설정된 경우 전세권의 목적물이 아닌 나머지 부분에 대해서도 경매를 신청할 수 있다.
- ⑤ 전세권자가 통상의 필요비를 지출한 경우 그 비용의 상환을 청구하지 못한다.

2020년5월 신탁자 갑과 그의 친구인 수탁자 을이 X부동산에 대하여 명의신탁약정을 한 후, 을이 직접 계약당사자가 되어 병으로부터 X를 매수하고 소유권이전등기를 마쳤다. 다음 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 갑과 을 사이의 명의신탁약정은 무효이다.
- ② 병이 갑을 사이의 명의신탁약정 사실을 몰랐다면 을은 X의 소유권을 취득한다.
- ③ 병이 갑을 사이의 명의신탁약정 사실을 알았는지 여부는 소유권이전등기가 마쳐진 때를 기준으로 판단하여야 한다.
- ④ 을이 X의 소유자가 된 경우 갑으로부터 제공받은 매수자금 상당액을 갑에게 부당이득으로 반환하여야 한다.
- ⑤ 병이 갑을 사이의 명의신탁약정 사실을 안 경우에도 을이 그 사정을 모르는 정에게 X를 매도하여 소유권이전등기를 마쳤다면 정은 X의 소유권을 취득한다.

유치권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 건물의 임차인이 임대인에게 지급한 임차보증금반환채권은 그 건물에 관하여 생긴 채권이 아니다.
- ② 임대인이 건물시설을 하지 않아 임차인이 건물을 임차목적대로 사용하지 못하였음을 이유로 하는 손해배상청구권은 그 건물에 관하여 생긴 채권이다.
- ③ 수급인의 재료와 노력으로 건축되었고 독립한 건물에 해당되는 기성부분에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 수급인은 유치권을 가질 수 없다.
- ④ 채권자가 채무자를 직접점유자로 하여 간접점유하는 경우에는 유치권이 성립하지 않는다.
- ⑤ 유치권자가 점유침탈로 유치물의 점유를 상실한 경우, 유치권은 원칙적으로 소멸한다.

질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 양도할 수 없는 물건은 질권의 목적이 되지 못한다.
- ② 질권자는 채권의 변제를 받기 위하여 질물을 경매할 수 있다.
- ③ 채권질권의 효력은 질권의 목적이 된 채권 외에 그 채권의 지연손해금에는 미치지 않는다.
- ④ 질권의 목적인 채권의 양도행위는 질권자의 이익을 해하는 변경에 해당되지 않으므로 질권자의 동의를 요하지 않는다.
- ⑤ 수개의 채권을 담보하기 위하여 동일한 동산에 수개의 질권을 설정한 경우, 그 순위는 설정의 선후에 의한다.

저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 저당부동산에 대한 압류 후에는 저당권설정자의 저당부동산에 관한 차임채권에도 저당권의 효력이 미친다.
- ② 저당목적물의 변형물에 대하여 이미 제3자가 압류하였더라도 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않으면 물상대위권을 행사할 수 없다.
- ③ 저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다.
- ④ 저당권의 효력은 원칙적으로 저당부동산에 부합된 물건에 미친다.
- ⑤ 저당부동산에 대하여 지상권을 취득한 제3자는 저당권자에게 그 부동산으로 담보된 채권을 변제하고 저당권의 소멸을 청구할 수 있다.

갑은 을에 대한 2억 원의 채권을 담보하기 위하여 을 소유 X토지와 Y건물에 대하여 각각 1번 공동
저당권을 취득하였다. 그 후 병은 을에 대한 1억6천만 원의 채권을 담보하기 위하여 X에 대하여
2번 저당권을, 정은 을에 대한 7천만 원의 채권을 담보하기 위하여 Y에 대하여 2번 저당권을
취득하였다. 그 후 병이 경매를 신청하여 X가 3억 원에 매각되어 배당이 완료되었고, 다시 정이
경매를 신청하여 Y가 1억 원에 매각되었다. 정이 Y의 매각대금에서 배당받을 수 있는 금액은?
(단, 경매비용·이자 등은 고려하지 않으며, 다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 0원 ② 3,500만원 ③ 4,000만원
④ 5,000만원 ⑤ 7,000만원

전세권을 목적으로 하는 저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 저당권설정자는 저당권자의 동의 없이 전세권을 소멸하게 하는 행위를 하지 못한다.
- ② 전세권의 존속기간이 만료된 경우 저당권자는 전세권 자체에 대해 저당권을 실행할 수 있다.
- ③ 전세권의 존속기간이 만료되면 저당권자는 전세금반환채권에 대하여 물상대위할 수 있다.
- ④ 전세금반환채권은 저당권의 목적물이 아니다.
- ⑤ 전세권이 기간만료로 소멸한 경우 전세권설정자는 원칙적으로 전세권자에 대하여만 전세금반환의무를 부담한다.

미성년자 갑과 그의 유일한 법정대리인인 을에 관한 설명으로 옳은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 갑이 그 소유 물건에 대한 매매계약을 체결한 후에 미성년인 상태에서 매매대금의 이행을 청구하여 대금을 모두 지급받았다면 을은 그 매매계약을 취소할 수 없다.
- ② 을이 갑에게 특정한 영업에 관한 허락을 한 경우에도 을은 그 영업에 관하여 여전히 갑을 대리할 수 있다.
- ③ 갑이 을의 동의 없이 타인의 적법한 대리인으로서 법률행위를 했더라도 을은 갑의 제한능력을 이유로 그 법률행위를 취소할 수 있다.
- ④ 갑이 을의 동의 없이 신용구매계약을 체결한 이후에 을의 동의 없음을 이유로 그 계약을 취소하는 것은 신의칙에 반한다.
- ⑤ 을이 재산의 범위를 정하여 갑에게 처분을 허락한 경우, 갑이 그에 관한 법률행위를 하기 전에는 을은 그 허락을 취소할 수 있다.

부재와 실종에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부재자재산관리인의 권한초과행위에 대한 법원의 허가는 과거의 처분행위를 추인하는 방법으로는 할 수 없다.
- ② 법원은 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산으로 상당한 보수를 지급할 수 있다.
- ③ 후순위 상속인도 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인에 포함된다.
- ④ 동일인에 대하여 2차례의 실종선고가 내려져 있는 경우, 뒤에 내려진 실종선고를 기초로 상속관계가 인정된다.
- ⑤ 실종선고를 받은 자가 실종기간 동안 생존했던 사실이 확인된 경우, 실종선고의 취소 없이도 이미 개시된 상속은 부정된다.

민법상 법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 재단법인의 정관변경은 그 정관에서 정한 방법에 따른 경우에도 주무관청의 허가를 얻지 않으면 효력이 없다.
- ② 사단법인과 어느 사원과의 관계사항을 의결하는 경우에는 원칙적으로 그 사원은 결의권이 없다.
- ③ 사단법인의 사원자격의 특실에 관한 규정은 정관의 필요적 기재사항이다.
- ④ 민법상 법인의 청산절차에 관한 규정에 반하는 합의에 의한 잔여재산처분행위는 특별한 사정이 없는 한 무효이다.
- ⑤ 청산 중 법인의 청산인은 채권신고기간 내에는 채권자에 대하여 변제할 수 없으므로 법인은 그 기간 동안 지연배상 책임을 면한다.

갑사단법인의 대표이사 을이 외관상 그 직무에 관한 행위로 병에게 불법행위를 한 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 을의 불법행위로 인해 갑이 병에 대해 손해배상책임을 지는 경우에도 을은 병에 대한 자기의 손해배상책임을 면하지 못한다.
- ② 갑의 손해배상책임 원인이 을의 고의적인 불법행위인 경우에는 병에게 과실이 있더라도 과실상계의 법리가 적용될 수 없다.
- ③ 병이 을의 행위가 실제로는 직무에 관한 행위에 해당하지 않는다는 사실을 알았거나 중대한 과실로 알지 못한 경우에는 갑에게 손해배상 책임을 물을 수 없다.
- ④ 갑의 사원 정이 을의 불법행위에 가담한 경우, 정도 을과 연대하여 병에 대하여 손해배상책임을 진다.
- ⑤ 갑이 비법인사단인 경우라 하더라도 갑은 을의 불법행위로 인한 병의 손해를 배상할 책임이 있다.

갑 사단법인이 3인의 이사(을, 병, 정)를 두고 있는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 을, 병, 정은 갑의 사무에 관하여 원칙적으로 각자 갑을 대표한다.
- ② 갑의 대내적 사무집행은 정관에 다른 규정이 없으면 을, 병, 정이 과반수로써 결정한다.
- ③ 갑의 정관에 을의 대표권 제한에 관한 규정이 있더라도 이를 등기하지 않으면 그와 같은 정관의 규정에 대해 악의인 제3자에 대해서도 대항할 수 없다.
- ④ 병이 제3자에게 갑의 제반 사무를 포괄 위임한 경우, 그에 따른 제3자의 사무대행행위는 원칙적으로 갑에게 효력이 없다.
- ⑤ 갑의 토지를 정이 매수하기로 한 경우, 이 사항에 관하여 정은 대표권이 없으므로 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 임시이사를 선임하여야 한다.

반사회질서의 법률행위로서 무효가 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 반사회질서적인 조건이 붙은 법률행위
- ② 상대방에게 표시된 동기가 반사회질서적인 법률행위
- ③ 부첩관계의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약
- ④ 오로지 보험사고를 가장하여 보험금을 취득할 목적으로 체결한 생명보험계약
- ⑤ 주택매매계약에서 양도소득세를 면탈할 목적으로 소유권이전등기를 일정기간 후에 이전받기로 한 특약

불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 급부와 반대급부 사이의 현저한 불균형은 그 무효를 주장하는 자가 증명해야 한다.
- ② 무경험은 어느 특정 영역에서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 의미한다.
- ③ 대리인에 의한 법률행위의 경우, 공박상태에 있었는지 여부는 본인을 기준으로 판단한다.
- ④ 불공정한 법률행위로서 무효인 경우, 원칙적으로 추인에 의하여 유효로 될 수 없다.
- ⑤ 경매절차에서 매각대금이 시가보다 현저히 저렴한 경우, 그 경매는 불공정한 법률행위로서 무효이다.

물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 주물에 대한 압류의 효력은 특별한 사정이 없는 한 종물에는 미치지 않는다.
- ② 사람의 유골은 매장·관리의 대상이 될 수 있는 유체물이다.
- ③ 전기 기타 관리할 수 있는 자연력은 물건이다.
- ④ 법정과실은 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득함이 원칙이다.
- ⑤ 주물만 처분하고 종물은 처분하지 않기로 하는 특약은 유효하다.

착오에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 대리인이 의사표시를 한 경우, 착오의 유무는 본인을 표준으로 판단하여야 한다.
- ② 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 표의자는 특별한 사정이 없는 한 그 의사표시를 취소할 수 없다.
- ③ 착오로 인하여 표의자가 경제적인 불이익을 입지 않았다면 법률행위 내용의 중요부분의 착오라 할 수 없다.
- ④ 상대방이 표의자의 진의에 동의한 경우, 표의자는 착오를 이유로 그 의사표시를 취소할 수 없다.
- ⑤ 착오를 이유로 의사표시를 취소하는 자는 착오가 없었더라면 의사표시를 하지 않았을 것이라는 점을 증명하여야 한다.

사기·강박에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상대방의 기망행위로 의사결정의 동기에 관하여 착오를 일으켜 법률행위를 한 경우, 사기를 이유로 그 의사표시를 취소할 수 있다.
- ② 상대방이 불법적인 해악의 고지 없이 각서에 서명날인할 것을 강력히 요구하는 것만으로는 강박이 되지 않는다.
- ③ 부작위에 의한 기망행위로도 사기에 의한 의사표시가 성립할 수 있다.
- ④ 제3자에 의한 사기행위로 계약을 체결한 경우, 표의자는 먼저 그 계약을 취소하여야 제3자에 대하여 불법행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 매수인이 매도인을 기망하여 부동산을 매수한 후 제3자에게 저당권을 설정해 준 경우, 특별한 사정이 없는 한 제3자는 매수인의 기망사실에 대하여 선의로 추정된다.

13

감점평가사

상대방 있는 의사표시의 효력발생에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 의사표시의 도달은 표의자의 상대방이 이를 현실적으로 수령하거나 그 통지의 내용을 알았을 것을 요한다.
- ② 제한능력자는 원칙적으로 의사표시의 수령무능력자이다.
- ③ 보통우편의 방법으로 발송된 의사표시는 상당기간 내에 도달하였다고 추정된다.
- ④ 표의자가 의사표시를 발송한 후 사망한 경우, 그 의사표시는 효력을 잃는다.
- ⑤ 표의자가 과실로 상대방을 알지 못하는 경우에는 민사소송법 공시송달 규정에 의하여 의사표시의 효력을 발생시킬 수 있다.

14

감점평가사

복대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 대리권이 소멸하면 특별한 사정이 없는 한 복대리권도 소멸한다.
- ② 복대리인의 대리권은 대리인의 대리권의 범위보다 넓을 수 없다.
- ③ 복대리인의 대리행위에 대해서는 표현대리가 성립할 수 없다.
- ④ 법정대리인은 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있다.
- ⑤ 임의대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유있는 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다.

갑으로부터 대리권을 수여받지 않은 갑의 처 을은, 자신의 오빠 A가 병에게 부담하는 고가의 외제 자동차 할부대금채무에 대하여 갑의 대리인이라고 하면서 갑을 연대보증인으로 하는 계약을 병과 체결하였다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 갑이 을의 무권대리행위를 추인하기 위해서는 을의 동의를 얻어야 한다.
- ② 갑이 자동차할부대금 보증채무액 중 절반만 보증하겠다고 한 경우, 병의 동의가 없으면 원칙적으로 무권대리행위의 추인으로서는 효력이 없다.
- ③ 을의 대리행위는 일상가사대리권을 기본대리권으로 하는 권한을 넘은 표현대리가 성립한다.
- ④ 계약 당시 을이 무권대리인임을 알지 못하였던 병이 할부대금보증계약을 철회한 후에도 갑은 을의 무권대리행위를 추인할 수 있다.
- ⑤ 계약 당시 을이 무권대리인임을 알았던 병은 갑에게 을의 무권대리행위의 추인 여부의 확답을 최고할 수 없다.

법률행위의 무효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 매매계약이 약정된 매매대금의 과다로 인하여 불공정한 법률행위에 해당하는 경우, 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용될 수 있다.
- ② 취소할 수 있는 법률행위를 취소한 후에도 무효인 법률행위의 추인의 요건과 효력으로서 추인할 수 있다.
- ③ 법률행위의 일부무효에 관한 민법 제137조는 임의규정이다.
- ④ 집합채권의 양도가 양도금지특약을 위반하여 무효인 경우, 채무자는 집합채권의 일부 개별 채권을 특정하여 추인할 수 없다.
- ⑤ 무효인 가등기를 유효한 등기로 전용하기로 한 약정은 특별한 사정이 없는 한 그 때부터 유효하고 이로써 그 가등기가 소급하여 유효한 등기로 전환될 수 없다.

법률행위의 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 취소할 수 있는 미성년자의 법률행위를 친권자가 추인하는 경우, 그 취소의 원인이 소멸한 후에 하여야만 효력이 있다.
- ② 제한능력자가 그 의사표시를 취소한 경우, 제한능력자는 그 행위로 인하여 받은 이익이 현존하는 한도에서 상환할 책임이 있다.
- ③ 강박에 의하여 의사표시를 한 자의 포괄승계인은 그 의사표시를 취소할 수 있다.
- ④ 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 내에, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 행사하여야 한다.
- ⑤ 의사표시의 취소는 취소기간 내에 소를 제기하는 방법으로만 행사하여야 하는 것은 아니다.

법률행위의 조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 조건의 성취로 인하여 이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건을 성취시킨 때에는 상대방은 그 조건이 성취하지 아니한 것으로 주장할 수 있다.
- ② 법률행위 당시 이미 성취된 조건을 해제조건으로 하는 법률행위는 조건 없는 법률행위이다.
- ③ 정지조건이 있는 법률행위는 특별한 사정이 없는 한 조건이 성취한 때로부터 그 효력이 생긴다.
- ④ 조건있는 법률행위의 당사자는 조건의 성부가 미정한 동안에 조건의 성취로 인하여 생길 상대방의 이익을 해하지 못한다.
- ⑤ 조건의 성취가 미정인 권리도 일반규정에 의하여 담보로 할 수 있다.

소멸시효의 기산점이 옳게 연결되지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부작위를 목적으로 하는 채권 - 위반행위시
- ② 동시이행의 항변권이 붙어 있는 채권 - 이행기 도래시
- ③ 이행불능으로 인한 손해배상청구권 - 이행불능시
- ④ 갑이 자기 소유의 건물 매도시 그 이익을 을과 분배하기로 약정한 경우 을의 이익금 분배청구권
- 분배약정시
- ⑤ 기한이 있는 채권의 이행기가 도래한 후 채권자와 채무자가 기한을 유예하기로 합의한 경우
그 채권 - 변경된 이행기 도래시

소멸시효의 중단과 정지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시효의 중단은 원칙적으로 당사자 및 그 승계인 간에만 효력이 있다.
- ② 파산절차참가는 채권자가 이를 취소하거나 그 청구가 각하된 때에는 시효중단의 효력이 없다.
- ③ 부재자재산관리인은 법원의 허가 없이 부재자를 대리하여 상대방의 채권의 소멸시효를
중단시키는 채무의 승인을 할 수 없다.
- ④ 천재 기타 사변으로 인하여 소멸시효를 중단할 수 없을 때에는 그 사유가 종료한 때로부터
1월내에는 시효가 완성하지 아니한다.
- ⑤ 부부 중 한쪽이 다른 쪽에 대하여 가지는 권리는 혼인관계가 종료된 때부터 6개월 내에는
소멸시효가 완성되지 아니한다.

21

감점평가사

부동산등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 가등기된 권리의 이전등기는 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 할 수 있다.
- ② 근저당권등기가 원인 없이 말소된 경우, 그 회복등기가 마쳐지기 전이라도 말소된 등기의 등기명의인은 적법한 권리자로 추정된다.
- ③ 청구권보전을 위한 가등기에 기하여 본등기가 경로되면 본등기에 의한 물건변동의 효력은 가등기한 때로 소급하여 발생한다.
- ④ 소유권이전등기의 원인으로 주장된 계약서가 진정하지 않은 것으로 증명되었다면 그 등기의 적법추정은 복멸된다.
- ⑤ 동일 부동산에 관하여 등기명의인을 달리하여 중복된 소유권보존등기가 경로된 경우, 선행보존등기가 원인무효가 아닌 한 후행보존등기는 실제관계에 부합하더라도 무효이다.

22

감점평가사

물권적 청구권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지역권자는 지역권을 방해하는 자에 대하여 방해의 제거를 청구할 수 있다.
- ② 간접점유자는 제3자의 점유침해에 대하여 물권적 청구권을 행사할 수 있다.
- ③ 직접점유자가 임의로 점유를 타인에게 양도한 경우에는 그 점유이전이 간접점유자의 의사에 반하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다.
- ④ 부동산 양도담보의 피담보채무가 전부 변제되었음을 이유로 양도담보권설정자가 행사하는 소유권이전등기말소청구권은 소멸시효에 걸린다.
- ⑤ 민법 제205조 제2항이 정한 점유물방해제거청구권의 행사를 위한 '1년의 제척기간'은 출소기간이다.

선취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 경매에 의해서는 동산을 선취득할 수 없다.
- ② 점유개정에 의한 인도로는 선취득이 인정되지 않는다.
- ③ 동산질권도 선취득할 수 있다.
- ④ 선취득자는 임의로 선취득의 효과를 거부하고 종전 소유자에게 동산을 반환받아 갈 것을 요구할 수 없다.
- ⑤ 점유보조자가 횡령한 물건은 민법 제250조의 도품·유실물에 해당하지 않는다.

주위토지통행권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 토지의 분할로 주위토지통행권이 인정되는 경우, 통행권자는 분할당사자인 통행지 소유자의 손해를 보상하여야 한다.
- ② 통행지 소유자는 통행지를 배타적으로 점유하고 있는 주위토지통행권자에 대해 통행지의 인도를 청구할 수 있다.
- ③ 주위토지통행권은 법정의 요건을 충족하면 당연히 성립하고 요건이 없다면 당연히 소멸한다.
- ④ 주위토지통행권에 기한 통행에 방해가 되는 축조물을 설치한 통행지 소유자는 그 철거의무를 부담한다.
- ⑤ 주위토지통행권의 범위는 현재의 토지의 용법에 따른 이용의 범위에서 인정된다.

점유에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 미등기건물의 양수인은 그 건물에 관한 사실상의 처분권을 보유하더라도 건물부지를 점유하고 있다고 볼 수 없다.
- ② 건물 공유자 중 일부만이 당해 건물을 점유하고 있는 경우, 그 건물의 부지는 건물 공유자 전원이 공동으로 점유하는 것으로 볼 수 있다.
- ③ 점유자의 권리적법추정 규정(민법 제200조)은 특별한 사정이 없는 한 등기된 부동산에도 적용된다.
- ④ 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 패소판결이 확정된 때로부터 악의의 점유자로 본다.
- ⑤ 진정한 소유자가 점유자를 상대로 소유권이전등기의 말소청구소송을 제기하여 점유자의 패소로 확정된 경우, 그 소가 제기된 때부터 점유자의 점유는 타주점유로 전환된다.

갑, 을, 병은 X토지를 각각 7분의 1, 7분의 2, 7분의 4의 지분으로 공유하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 갑이 을, 병과의 협의 없이 X토지 전부를 독점적으로 점유하는 경우, 을은 갑에 대하여 공유물의 보존행위로서 X토지의 인도를 청구할 수 없다.
- ② 정이 X토지 전부를 불법으로 점유하는 경우, 갑은 단독으로 X토지 전부의 인도를 청구할 수 있다.
- ③ 병이 갑, 을과의 협의 없이 X토지 전부를 무(戊)에게 임대한 경우, 갑은 무(戊)에게 차임 상당액의 7분의 1을 부당이득으로 반환할 것을 청구할 수 있다.
- ④ 갑, 을, 병 사이의 X토지 사용·수익에 관한 특약이 공유지분권의 본질적 부분을 침해하지 않는 경우라면 그 특약은 병의 특정승계인에게 승계될 수 있다.
- ⑤ 갑은 특별한 사정 없는 한 을, 병의 동의 없이 X토지에 관한 자신의 지분을 처분할 수 있다.

공유물 분할에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 공유물분할청구권은 형성권에 해당한다.
- ② 공유관계가 존속하는 한 공유물분할청구권만이 독립하여 시효로 소멸될 수 없다.
- ③ 부동산의 일부 공유지분 위에 저당권이 설정된 후 그 공유부동산이 현물분할된 경우, 저당권은 원칙적으로 저당권설정자에게 분할된 부분에 집중된다.
- ④ 공유물분할청구의 소에서 법원은 원칙적으로 공유물분할을 청구하는 원고가 구하는 방법에 구애받지 않고 재량에 따라 합리적 방법으로 분할을 명할 수 있다.
- ⑤ 공유자는 특별한 사정이 없는 한 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다.

관습상의 법정지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 토지 또는 그 지상 건물의 소유권이 강제경매절차로 인하여 매수인에게 이전된 경우, 매수인의 매각대금 완납시를 기준으로 토지와 그 지상 건물이 동일인 소유에 속하였는지 여부를 판단하여야 한다.
- ② 관습상의 법정지상권이 성립하였으나 건물 소유자가 토지 소유자와 건물의 소유를 목적으로 하는 토지 임대차계약을 체결한 경우, 그 관습상의 법정지상권은 포기된 것으로 보아야 한다.
- ③ 관습상의 법정지상권은 이를 취득할 당시의 토지소유자로부터 토지소유권을 취득한 제3자에게登記없이 주장될 수 있다.
- ④ 관습상의 법정지상권이 성립한 후에 건물이 증축된 경우, 그 법정지상권의 범위는 구건물을 기준으로 그 유지·사용을 위하여 일반적으로 필요한 범위 내의 대지 부분에 한정된다.
- ⑤ 관습상의 법정지상권 발생을 배제하는 특약의 존재에 관한 주장·증명책임은 그 특약의 존재를 주장하는 측에 있다.

지역권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 통행지역권의 점유취득시효는 승역지 위에 도로를 설치하여 늘 사용하는 객관적 상태를 전제로 한다.
- ② 요역지의 공유자 중 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다.
- ③ 요역지의 공유자 중 1인에 의한 지역권소멸시효의 중단은 다른 공유자에게는 효력이 없다.
- ④ 점유로 인한 지역권취득기간의 중단은 지역권을 행사하는 모든 공유자에 대한 사유가 아니면 그 효력이 없다.
- ⑤ 통행지역권을 시효취득한 요역지 소유자는 특별한 사정이 없는 한 승역지에 대한 도로 설치 및 사용에 의하여 승역지 소유자가 입은 손해를 보상해야 한다.

전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소이다.
- ② 기존 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수 있다.
- ③ 농경지를 전세권의 목적으로 할 수 있다.
- ④ 전세금이 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 때에는 당사자는 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있다.
- ⑤ 전세권의 목적물의 전부 또는 일부가 전세권자에 책임있는 사유로 인하여 멸실된 경우, 전세권설정자는 전세권이 소멸된 후 전세금으로써 손해의 배상에 총당할 수 있다.

전세권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 타인의 토지에 있는 건물에 전세권을 설정한 때에는 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 지상권에 미친다.
- ② 건물전세권설정자가 건물의 존립을 위한 토지사용권을 가지지 못하여 그가 토지소유자의 건물철거 등 청구에 대항할 수 없는 경우, 전세권자는 토지소유자의 권리행사에 대항할 수 없다.
- ③ 지상권을 가지는 건물소유자가 그 건물에 전세권을 설정하였으나 그가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니하였음을 이유로 지상권설정자가 지상권의 소멸을 청구한 경우, 전세권자의 동의가 없다면 지상권은 소멸되지 않는다.
- ④ 대지와 건물이 동일한 소유자에 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지 소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.
- ⑤ 건물에 대한 전세권의 존속기간을 1년 미만으로 정한 때에는 이를 1년으로 한다.

민사유치권자 갑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 갑이 수취한 유치물의 과실은 먼저 피담보채권의 원본에 충당하고 그 잉여가 있으면 이자에 충당한다.
- ② 갑은 피담보채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있다.
- ③ 갑이 유치권을 행사하더라도 피담보채권의 소멸시효의 진행에는 영향을 미치지 않는다.
- ④ 갑은 채무자의 승낙이 없더라도 유치물의 보존에 필요한 사용은 할 수 있다.
- ⑤ 갑은 피담보채권 전부의 변제를 받을 때까지 유치물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다.

민사유치권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 유치권 배제 특약이 있더라도 다른 법정요건이 모두 충족되면 유치권이 성립한다.
- ② 채무자는 상당한 담보를 제공하고 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.
- ③ 원칙적으로 유치권은 채권자 자신 소유 물건에 대해서도 성립한다.
- ④ 채권자가 채무자를 직접점유자로 하여 간접점유하는 경우, 채권자의 점유는 유치권의 요건으로서의 점유에 해당한다.
- ⑤ 채권자의 점유가 불법행위로 인한 경우에도 유치권이 성립한다.

민사동산질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 질권자는 피담보채권의 변제를 받기 위하여 질물을 경매할 수 있고, 그 매각대금으로부터 일반채권자와 동일한 순위로 변제받는다.
- ② 질권은 양도할 수 없는 물건을 목적으로 하지 못한다.
- ③ 질권은 다른 약정이 없는 한 원본, 이자, 위약금, 질권실행의 비용, 질물보존의 비용 및 채무불이행 또는 질물의 하자로 인한 손해배상의 채권을 담보한다.
- ④ 질권자는 피담보채권의 변제를 받을 때까지 질물을 유치할 수 있으나 자기보다 우선권이 있는 채권자에게 대항하지 못한다.
- ⑤ 수개의 채권을 담보하기 위하여 동일한 동산에 수개의 질권을 설정한 때에는 그 순위는 설정의 선후에 의한다.

민법 제365조의 일괄경매청구권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ 토지에 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 건물을 축조하여 저당권자가 토지와 함께
그 건물에 대하여도 경매를 청구하는 경우, 저당권자는 그 건물의 경매대가에 대해서도
우선변제를 받을 권리가 있다.

ㄴ 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 후
저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우, 저당권자는 토지와 건물을 일괄하여 경매를
청구할 수 있다.

ㄷ 토지에 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 축조한 건물의 소유권이 제3자에게 이전된
경우, 저당권자는 토지와 건물을 일괄하여 경매를 청구할 수 없다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

민법 제366조의 법정지상권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ 미등기건물의 소유를 위해서도 법정지상권이 성립할 수 있다.

ㄴ 당사자 사이에 지료에 관하여 협의한 사실이나 법원에 의하여 지료가 결정된 사실이 없다면,
법정지상권자가 지료를 지급하지 않았다고 하더라도 지료 지급을 지체한 것으로 볼 수 없다.

ㄷ 건물 소유를 위한 법정지상권을 취득한 사람으로부터 경매에 의해 건물소유권을 이전받은
매수인은 특별한 사정이 없는 한 건물의 매수취득과 함께 위 지상권도 당연히 취득한다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

근저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 근저당권의 존속기간이나 결산기를 정한 경우, 원칙적으로 결산기가 도래하거나 존속기간이 만료할 때에 그 피담보채무가 확정된다.
- ② 근저당권의 존속기간이나 결산기를 정하지 않고 피담보채권의 확정방법에 관한 다른 약정이 없는 경우, 근저당권설정자는 근저당권자를 상대로 언제든지 계약 해지의 의사표시를 하여 피담보채무를 확정시킬 수 있다.
- ③ 근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 한 경우, 경매신청시에 근저당권의 피담보채권액이 확정된다.
- ④ 후순위 근저당권자가 경매를 신청한 경우, 선순위 근저당권의 피담보채권은 매수인이 매각대금을 완납한 때에 확정된다.
- ⑤ 공동근저당권자가 저당목적 부동산 중 일부 부동산에 대하여 제3자가 신청한 경매절차에 소극적으로 참가하여 우선배당을 받은 경우, 특별한 사정이 없는 한 나머지 저당목적 부동산에 관한 근저당권의 피담보채권도 확정된다.

저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다.
- ② 저당물의 소유권을 취득한 제3자는 그 저당물에 관한 저당권 실행의 경매절차에서 경매인이 될 수 있다.
- ③ 특별한 사정이 없는 한 건물에 대한 저당권의 효력은 그 건물에 종된 권리인 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권에도 미친다.
- ④ 전세권을 목적으로 한 저당권이 설정된 후 전세권이 존속기간 만료로 소멸된 경우, 저당권자는 전세금반환채권에 대하여 물상대위권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 저당목적물의 변형물인 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 물건이 특정된 경우에도 저당권자는 스스로 이를 압류하여야 물상대위권을 행사할 수 있다.

01

감정평가사

민법의 법원(法源)에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 민법 제1조에서 민법의 법원으로 규정한 '민사에 관한 법률'은 민법전만을 의미한다.
- ② 민법 제1조에서 민법의 법원으로 규정한 '관습법'에는 사실인 관습이 포함된다.
- ③ 대법원이 정한 「공탁규칙」은 민법의 법원이 될 수 없다.
- ④ 헌법에 의하여 체결·공포된 국제조약은 그것이 민사에 관한 것이더라도 민법의 법원이 될 수 없다.
- ⑤ 미등기무허가 건물의 양수인에게는 소유권에 준하는 관습법상의 물권이 인정되지 않는다.

02

감정평가사

제한능력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 성년후견인은 여러 명을 둘 수 있다.
- ② 가정법원은 본인의 청구에 의하여 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 변경할 수 있다.
- ③ 가정법원이 피성년후견인에 대하여 한정후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 성년후견의 종료 심판을 하여야 한다.
- ④ 한정후견의 개시를 청구한 사건에서 의사의 감정 결과 성년후견 개시의 요건을 충족하고 있다면 법원은 본인의 의사를 고려하지 않고 성년후견을 개시할 수 있다.
- ⑤ 특정후견의 심판이 있는 후에 피특정후견인이 특정후견인의 동의 없이 재산상의 법률행위를 하더라도 이는 취소의 대상이 되지 않는다.

부재자의 재산관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부재자로부터 재산처분권한을 수여받은 재산관리인은 그 재산을 처분함에 있어 법원의 허가를 받을 필요가 없다.
- ② 부재자가 재산관리인을 정하지 않은 경우, 부재자의 채권자는 재산관리에 필요한 처분을 명할 것을 법원에 청구할 수 있다.
- ③ 법원이 선임한 재산관리인은 법원의 허가 없이 부재자의 재산에 대한 차임을 청구할 수 있다.
- ④ 재산관리인의 처분행위에 대한 법원의 허가는 이미 행한 처분행위를 추인하는 방법으로 할 수 있다.
- ⑤ 부재자가 사망한 사실이 확인되면 부재자 재산관리인 선임결정이 취소되지 않더라도 관리인의 권한은 당연히 소멸한다.

민법상 법인의 정관에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 감사의 임명에 관한 사항은 정관의 필요적 기재사항이다.
- ② 정관의 임의적 기재사항은 정관에 기재되더라도 정관의 변경절차 없이 변경할 수 있다.
- ③ 정관변경의 의결정족수가 충족되면 주무관청의 허가가 없어도 정관변경의 효력이 생긴다.
- ④ 재단법인이 기본재산을 편입하는 행위는 주무관청의 허가를 받지 않아도 유효하다.
- ⑤ 재단법인의 기본재산에 관한 저당권 설정행위는 특별한 사정이 없는 한 주무관청의 허가를 얻을 필요가 없다.

비법인사단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 비법인사단의 대표자는 자신의 업무를 타인에게 포괄적으로 위임할 수 있다.
- ② 정관이나 규약에 달리 정함이 없는 한, 사원총회의 결의를 거치지 않은 총유물의 관리행위는 무효이다.
- ③ 고유한 의미의 종중은 종중원의 신분이나 지위를 박탈할 수 없고, 종중원도 종중을 탈퇴할 수 없다.
- ④ 고유한 의미의 종중은 자연발생적 종족단체이므로 특별한 조직행위나 성문의 규약을 필요로 하지 않는다.
- ⑤ 비법인사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 총유로 한다.

형성권으로만 모두 연결된 것은?

- ① 저당권-취소권-동의권
- ② 상계권-준물권-예약완결권
- ③ 해제권-취소권-지상물매수청구권
- ④ 추인권-해지권-물권적 청구권
- ⑤ 해지권-부양청구권-부속물매수청구권

민법상 법인의 기관에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 이사의 변경등기는 대항요건이 아니라 효력발생요건이다.
- ② 이사가 수인인 경우, 특별한 사정이 없는 한 법인의 사무에 관하여 이사는 공동으로 법인을 대표한다.
- ③ 사단법인의 정관 변경에 관한 사원총회의 권한은 정관에 의해 박탈할 수 있다.
- ④ 이사회에서 법인과 어느 이사와의 관계사항을 의결하는 경우, 그 이사는 의사정족수 산정의 기초가 되는 이사의 수에 포함된다.
- ⑤ 법인의 대표권 제한에 관한 사항이 등기되지 않았더라도 법인은 대표권 제한에 대해 악의인 제3자에게 대항할 수 있다.

물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 주물의 구성부분은 종물이 될 수 없다.
- ② 1필의 토지의 일부는 분필절차를 거치지 않는 한 용익물권의 객체가 될 수 없다.
- ③ 국립공원의 입장료는 법정과실이 아니다.
- ④ 주물과 장소적 밀접성이 인정되더라도 주물 그 자체의 효용과 직접 관계가 없는 물건은 종물이 아니다.
- ⑤ 저당권 설정행위에 “저당권의 효력이 종물에 미치지 않는다”는 약정이 있는 경우, 이를 등기하지 않으면 그 약정으로써 제3자에게 대항할 수 없다.

법률행위의 목적에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ 甲이 乙에게 매도한 건물이 계약체결 후 甲의 방화로 전소하여 乙에게 이전할 수 없게 된 경우, 甲의 손해배상책임이 문제될 수 있다.
- ㄴ 甲이 乙에게 매도한 토지가 계약체결 후 재결수용으로 인하여 乙에게 이전할 수 없게 된 경우, 위험부담이 문제될 수 있다.
- ㄷ 甲이 乙에게 매도하기로 한 건물이 계약체결 전에 지진으로 전파(全破)된 경우, 계약체결상의 과실책임이 문제될 수 있다.

① ㄴ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

반사회적 법률행위로서 무효가 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 변호사가 민사소송의 승소대가로 성공보수를 받기로 한 약정
- ② 도박자금에 제공할 목적으로 금전을 대여하는 행위
- ③ 수증자가 부동산 매도인의 배임행위에 적극 가담하여 체결한 부동산 증여계약
- ④ 마약대금채무의 변제로서 토지를 양도하기로 한 계약
- ⑤ 처음부터 보험사고를 가장하여 오로지 보험금을 취득할 목적으로 체결한 생명보험계약

통정허위표시에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 통정허위표시에 의한 급부는 특별한 사정이 없는 한 불법원인급여이다.
- ② 대리인이 대리권의 범위 안에서 현명하여 상대방과 통정허위표시를 한 경우, 본인이 선의라면 특별한 사정이 없는 한 그는 허위표시의 유효를 주장할 수 있다.
- ③ 가장행위인 매매계약이 무효라면 은닉행위인 증여계약도 당연히 무효이다.
- ④ 통정허위표시의 무효로부터 보호되는 선의의 제3자는 통정허위표시를 알지 못한 것에 대해 과실이 없어야 한다.
- ⑤ 가장매매계약의 매수인과 직접 이해관계를 맺은 제3자가 악의라 하더라도 그와 다시 법률상 이해관계를 맺은 전득자가 선의라면 가장매매계약의 무효로써 전득자에게 대항할 수 없다.

착오로 인한 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 매도인의 하자담보책임이 성립하더라도 착오를 이유로 한 매수인의 취소권은 배제되지 않는다.
- ② 계약 당시를 기준으로 하여 장래의 미필적 사실의 발생에 대한 기대나 예상이 빚나간 경우, 착오취소는 인정되지 않는다.
- ③ 동기의 착오는 동기가 표시되어 해석상 법률행위의 내용으로 된 경우에 한해서만 유일하게 고려된다.
- ④ 매매계약에서 매수인의 목적물의 시가에 관해 착오를 하였더라도 이는 원칙적으로 중요부분의 착오에 해당하지 않는다.
- ⑤ 상대방이 표의자의 착오를 알면서 이용하였다면 표의자의 착오에 중대한 과실이 있더라도 착오취소가 인정된다.

의사표시의 효력발생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 의사표시의 발신 후 표의자가 사망하였다면, 그 의사표시는 상대방에게 도달하더라도 무효이다.
- ② 의사표시의 효력발생시기에 관해 도달주의를 규정하고 있는 민법 제111조는 임의규정이다.
- ③ 상대방이 정당한 사유 없이 의사표시의 수령을 거절하더라도 상대방이 그 의사표시의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 놓여 있다면 그 의사표시는 효력이 있다.
- ④ 재단법인 설립행위의 효력발생을 위해서는 의사표시의 도달이 요구되지 않는다.
- ⑤ 미성년자는 그 행위능력이 제한되고 있는 범위에서 수령무능력자이다.

법률행위의 대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무권대리인의 상대방에 대한 책임은 대리권의 흠결에 관하여 대리인에게 귀책사유가 있는 경우에만 인정된다.
- ② 민법 제124조에서 금지하는 자기계약이 행해졌다면 그 계약은 유동적 무효이다.
- ③ 행위능력자인 임의대리인이 성년후견개시 심판을 받아 제한능력자가 되면 그의 대리권은 소멸한다.
- ④ 대리인이 수인인 경우, 법률 또는 수권행위에서 다른 정함이 없으면 각자가 본인을 대리한다.
- ⑤ 상대방 없는 단독행위의 무권대리는 특별한 사정이 없는 한 확정적 무효이다.

복대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 복대리인은 대리인의 대리인이다.
- ② 복대리인은 본인에 대해 어떠한 권리·의무도 부담하지 않는다.
- ③ 복대리인이 선임되면 복대리인의 대리권 범위 내에서 대리인의 대리권은 잠정적으로 소멸한다.
- ④ 대리인이 복대리인을 선임한 후 사망하더라도 특별한 사정이 없는 한 그 복대리권은 소멸하지 않는다.
- ⑤ 복임권 없는 대리인에 의해 선임된 복대리인의 대리행위에 대해서도 권한을 넘은 표현대리에 관한 규정이 적용될 수 있다.

법률행위의 무효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무권대리행위에 대한 본인의 추인은 다른 의사표시가 없는 한 소급효를 가진다.
- ② 법률행위의 일부분이 무효일 때, 그 나머지 부분의 유효성을 판단함에 있어 나머지 부분을 유효로 하려는 당사자의 가정적 의사를 고려하여야 한다.
- ③ 토지거래허가구역 내의 토지를 매매한 당사자가 계약체결시부터 허가를 잠탈할 의도였더라도, 그 후 해당 토지에 대한 허가구역 지정이 해제되었다면 위 매매계약은 유효가 된다.
- ④ 무효인 법률행위를 추인에 의하여 새로운 법률행위로 보기 위해서는 당사자가 그 무효를 알고서 추인하여야 한다.
- ⑤ 처분권자는 명문의 규정이 없더라도 처분권 없는 자의 처분행위를 추인하여 이를 유효하게 할 수 있다.

법률행위의 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 취소권의 단기제척기간은 취소할 수 있는 날로부터 3년이다.
- ② 취소권의 행사시 반드시 취소원인의 진술이 함께 행해져야 하는 것은 아니다.
- ③ 취소할 수 있는 법률행위의 상대방이 그 행위로 취득한 특정의 권리를 양도한 경우, 양수인이 아닌 원래의 상대방에게 취소의 의사표시를 하여야 한다.
- ④ 노무자의 노무가 일정 기간 제공된 후 행해진 고용계약의 취소에는 소급효가 인정되지 않는다.
- ⑤ 매도인이 매매계약을 적법하게 해제한 후에도 매수인은 그 매매계약을 착오를 이유로 취소할 수 있다.

법률행위 부관인 조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 물건행위에는 조건을 붙일 수 없다.
- ② 조건이 되기 위해서는 법률이 요구하는 것이 아니라 당사자가 임의로 부가한 것이어야 한다.
- ③ 조건의 성취를 의제하는 효과를 발생시키는 조건성취 방해행위에는 과실에 의한 행위도 포함된다.
- ④ 부첩(夫妻)관계의 종료를 해제조건으로 하는 부동산 증여계약은 해제조건뿐만 아니라 증여계약도 무효이다.
- ⑤ 당사자의 특별한 의사표시가 없는 한 정지조건이든 해제조건이든 그 성취의 효력은 소급하지 않는다.

소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 손해배상청구권에 대해 법률이 제척기간을 규정하고 있더라도 그 청구권은 소멸시효에 걸린다.
- ② 동시이행의 항변권이 붙어 있는 채권은 그 항변권이 소멸한 때로부터 소멸시효가 기산한다.
- ③ 채권양도 후 대항요건을 갖추지 못한 상태에서 양수인이 채무자를 상대로 소를 제기하면 양도된 채권의 소멸시효는 중단된다.
- ④ 비법인사단이 채무를 승인하여 소멸시효를 중단시키는 것은 사원총회의 결의를 요하는 총유물의 관리·처분행위가 아니다.
- ⑤ 채권의 소멸시효 완성 후 채무자가 채권자에게 그 담보를 위해 저당권을 설정해 줌으로써 소멸시효의 이익을 포기했다면 그 효력은 그 후 저당부동산을 취득한 제3자에게도 미친다.

甲의 乙에 대한 채권의 소멸시효 완성을 독자적으로 원용할 수 있는 자를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- | |
|--|
| ㄱ 甲이 乙에 대한 채권을 보전하기 위하여 행사한 채권자취소권의 상대방이 된 수익자 |
| ㄴ 乙의 일반채권자 |
| ㄷ 甲의 乙에 대한 채권을 담보하기 위한 유치권이 성립된 부동산의 매수인 |
| ㄹ 甲의 乙에 대한 채권을 담보하기 위해 저당권이 설정된 경우, 그 후순위 저당권자 |

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

21

감점평가사

물권의 객체에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지상권은 물건이 아니므로 저당권의 객체가 될 수 없다.
- ② 법률상 공시방법이 인정되지 않는 유동집합물이라도 특정성이 있으면 이를 양도담보의 목적으로 할 수 있다.
- ③ 저당권과 질권은 서로 다른 물건이므로 하나의 물건에 관하여 동시에 성립할 수 있다.
- ④ 토지소유권은 토지의 상하에 미치므로 지상공간의 일부만을 대상으로 하는 구분지상권은 원칙적으로 허용되지 않는다.
- ⑤ 기술적인 착오 없이 작성된 지적도에서의 경계가 현실의 경계와 다르다면, 토지소유권의 범위는 원칙적으로 현실의 경계를 기준으로 확정하여야 한다.

22

감점평가사

법률에서 정하는 요건이 충족되면 당연히 성립하는 법정담보물권에 해당하는 것은?

- ① 유치권
- ② 채권질권
- ③ 법정지상권
- ④ 전세권저당권
- ⑤ 동산·채권 등의 담보에 관한 법률에 따른 동산담보권

등기의 유효요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 물건에 관한 등기가 원인 없이 말소되더라도 특별한 사정이 없는 한 그 물권의 효력에는 영향을 미치지 않는다.
- ② 미등기건물의 승계취득자가 원시취득자와의 합의에 따라 직접 소유권보존등기를 마친 경우, 그 등기는 실체관계에 부합하는 등기로서 유효하다.
- ③ 멸실된 건물의 보존등기를 멸실 후에 신축된 건물의 보존등기로 유용할 수 없다.
- ④ 중복된 소유권보존등기의 등기명의인이 동일인이 아닌 경우, 선등기가 원인무효가 아닌 한 후등기는 무효이다.
- ⑤ 토지거래허가구역 내의 토지에 대한 최초매도인과 최후매수인 사이의 중간생략등기에 관한 합의만 있더라도, 그에 따라 이루어진 중간생략등기는 실체관계에 부합하는 등기로서 유효하다.

등기를 마치지 않더라도 물건변동의 효력이 발생하는 경우는? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지상권설정계약에 따른 지상권의 취득
- ② 피담보채권의 시효소멸에 따른 저당권의 소멸
- ③ 공익사업에 필요한 토지에 관하여 토지소유자와 관계인 사이의 합의에 의한 토지소유권의 취득
- ④ 공유토지의 현물분할에 관한 조정조서의 작성에 따른 공유관계의 소멸
- ⑤ 당사자 사이의 법률행위를 원인으로 한 소유권이전등기절차 이행의 소에서의 승소판결에 따른 소유권의 취득

동산의 선의취득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 등기나 등록에 의하여 공시되는 동산은 원칙적으로 선의취득의 대상이 될 수 없다.
- ② 선의취득이 성립하기 위해서는 양도인이 무권리자라고 하는 점을 제외하고는 아무런 흠이 없는 거래행위이어야 한다.
- ③ 양도인이 제3자에 대한 반환청구권을 양수인에게 양도하고 지명채권 양도의 대항요건을 갖춘 경우 선의취득에 필요한 점유의 취득 요건을 충족한다.
- ④ 동산질권의 선의취득을 저지하기 위해서는 취득자의 점유취득이 과실에 의한 것임을 동산의 소유자가 증명하여야 한다.
- ⑤ 양수인이 도품을 공개시장에서 선의·무과실로 매수한 경우, 피해자는 양수인이 지급한 대가를 변상하고 그 물건의 반환을 청구할 수 있다.

자주점유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점유매개자의 점유는 타주점유에 해당한다.
- ② 부동산의 매매 당시에는 그 무효를 알지 못하였으나 이후 매매가 무효임이 밝혀지더라도 특별한 사정이 없는 한, 매수인의 점유는 자주점유이다.
- ③ 양자간 등기명의신탁에 있어서 부동산 명의수탁자의 상속인에 의한 점유는 특별한 사정이 없는 한, 자주점유에 해당하지 않는다.
- ④ 공유토지 전부를 공유자 1인이 점유하고 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 다른 공유자의 지분비율 범위에 대해서는 타주점유에 해당한다.
- ⑤ 자주점유의 판단기준인 소유의 의사 유무는 점유취득의 원인이 된 권원의 성질이 아니라 점유자의 내심의 의사에 따라 결정된다.

점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 선의의 점유자라도 점유물의 사용으로 인한 이익은 회복자에게 반환하여야 한다.
- ② 임차인이 지출한 유익비는 임대인이 아닌 점유회복자에 대해서도 민법 제203조 제2항에 근거하여 상환을 청구할 수 있다.
- ③ 과실수취권 있는 선의의 점유자란 과실수취권을 포함하는 본권을 가진다고 오신할 만한 정당한 근거가 있는 점유자를 가리킨다.
- ④ 선의점유자에 대해서는 점유에 있어서는 과실(過失) 유무를 불문하고 불법행위를 이유로 한 손해배상책임이 배제된다.
- ⑤ 점유물이 타주점유자의 책임이 있는 사유로 멸실된 경우, 그가 선의의 점유자라면 현존 이익의 범위에서 손해배상책임을 진다.

상린관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 인접하는 토지를 소유한 자들이 공동비용으로 통상의 경계표를 설치하는 경우, 다른 관습이 없으면 측량비용은 토지의 면적에 비례하여 부담한다.
- ② 지상권자 상호간에도 상린관계에 관한 규정이 준용된다.
- ③ 주위토지통행권은 장래의 이용을 위하여 인정될 수 있으므로, 그 범위와 관련하여 장래의 이용상황까지 미리 대비하여 통행로를 정할 수 있다.
- ④ 건물을 축조함에는 특별한 관습이 없으면 경계로부터 반미터 이상의 거리를 두어야 한다.
- ⑤ 경계에 설치된 경계표나 담은 특별한 사정이 없는 한, 상린자의 공유로 추정한다.

부동산의 점유취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 집합건물의 공용부분은 취득시효에 의한 소유권 취득의 대상이 될 수 없다.
- ② 시효완성을 이유로 한 소유권취득의 효력은 점유를 개시한 때로 소급하지 않으며 등기를 함으로써 장래를 향하여 발생한다.
- ③ 점유자가 점유 개시 당시에 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위가 없다는 사실을 알면서 타인 소유의 토지를 무단점유한 것이 증명된 경우, 그 토지 소유권의 시효취득은 인정되지 않는다.
- ④ 시효완성자는 취득시효의 기산점과 관련하여 점유기간을 통틀어 등기명의인이 동일한 경우에는 임의의 시점을 기산점으로 할 수 있다.
- ⑤ 시효이익의 포기는 특별한 사정이 없는 한, 시효취득자가 취득시효완성 당시의 진정한 소유자에 대하여 하여야 한다.

부합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부동산에의 부합 이외에 동산 상호간의 부합도 인정된다.
- ② 동산 이외에 부동산은 부합물이 될 수 없다.
- ③ 동일인 소유의 부동산과 동산 상호간에는 원칙적으로 부합이 인정되지 않는다.
- ④ 분리가 가능하지만 분리할 경우 상호 부착되거나 결합된 물건의 경제적 가치가 심하게 손상되는 경우에도 부합이 인정된다.
- ⑤ 부동산의 소유자는 원칙적으로 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다.

공동소유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 공유자는 다른 공유자의 동의없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다.
- ② 합유는 수인이 조합체로서 물건을 소유하는 형태이고, 조합원은 자신의 지분을 조합원 전원의 동의없이 처분할 수 없다.
- ③ 합유물에 대한 보존행위는 합유자 전원의 동의를 요하지 않는다.
- ④ 구조상·이용상 독립성이 있는 건물부분이라 하더라도 구분소유적 공유관계는 성립할 수 없다.
- ⑤ 공유물분할 금지약정은 갱신할 수 있다.

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률에 대한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 명의신탁자에게 법률효과를 직접 귀속시킬 의도의 매매계약을 체결한 사정이 인정되더라도, 부동산매매계약서에 명의수탁자가 매수인으로 기재되어 있다면 계약명의신탁으로 보아야 한다.
- ② 부동산소유권 또는 그 공유지분은 명의신탁 대상이 되지만, 용익물권은 명의신탁의 대상이 될 수 없다.
- ③ 탈법적 목적이 없는 종중재산의 명의신탁에 있어서 종중은 명의신탁재산에 대한 불법점유자 내지 불법등기명의자에 대하여 직접 그 인도 또는 등기말소를 청구할 수 있다.
- ④ 탈법적 목적이 없더라도 사실혼 배우자간의 명의신탁은 무효이다.
- ⑤ 계약당사자인 매수인이 명의수탁자라는 사정을 매도인이 알지 못하였더라도, 매매로 인한 물건변동은 무효이다.

지상권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권의 양도는 토지소유자의 동의를 요한다.
- ② 지료합의가 없는 지상권 설정계약은 무효이다.
- ③ 수목의 소유를 목적으로 하는 지상권의 최단존속기간은 10년이다.
- ④ 지상권이 설정된 토지의 소유자는 그 지상권자의 승낙 없이 그 토지 위에 구분지상권을 설정할 수 있다.
- ⑤ 「장사 등에 관한 법률」 시행 이전에 설치된 분묘에 관한 분묘기지권의 시효취득은 법적 규범으로 유지되고 있다.

지역권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지역권은 요역지의 사용가치를 높이기 위해 승역지를 이용하는 것을 내용으로 하는 물권이다.
- ② 요역지와 승역지는 서로 인접한 토지가 아니어도 된다.
- ③ 요역지 공유자 중 1인에 대한 지역권 소멸시효의 정지는 다른 공유자를 위하여도 효력이 있다.
- ④ 지역권자는 승역지의 점유침탈이 있는 경우, 지역권에 기하여 승역지 반환청구권을 행사할 수 있다.
- ⑤ 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 시효취득할 수 있다.

전세권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 건물 일부의 전세권자는 나머지 건물 부분에 대해서도 경매신청권이 있다.
- ② 전세권 설정계약의 당사자는 전세권의 사용·수익권능을 배제하고 채권담보만을 위한 전세권을 설정할 수 있다.
- ③ 전세권설정시 전세금 지급은 전세권 성립의 요소이다.
- ④ 전세권자는 특별한 사정이 없는 한 전세권의 존속기간 내에서 전세목적물을 타인에게 전전세 할 수 없다.
- ⑤ 전세권이 소멸된 경우, 전세권자의 전세목적물의 인도는 전세금의 반환보다 선이행되어야 한다.

유치권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 유치물의 소유자가 변동된 후 유치권자가 유치물에 관하여 새로이 유익비를 지급하여 가격증가가 현존하는 경우, 유치권자는 그 유익비를 피보전채권으로 하여서도 유치권을 행사할 수 있다.
- ② 다세대주택의 창호공사를 완성한 하수급인이 공사대금채권 잔액을 변제받기 위하여 그 중 한 세대를 점유하는 유치권 행사는 인정되지 않는다.
- ③ 수급인의 재료와 노력으로 건물을 신축한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 건물에 대한 수급인의 유치권은 인정되지 않는다.
- ④ 유치권의 목적이 될 수 있는 것은 동산, 부동산 그리고 유가증권이다.
- ⑤ 유치권자가 유치물에 대한 보존행위로서 목적물을 사용하는 것은 적법하다.

질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 점유개정에 의한 동산질권설정은 인정되지 않는다.
- ② 질권자는 채권 전부를 변제받을 때까지 질물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다.
- ③ 질물이 공용징수된 경우, 질권자는 질권설정자가 받을 수용보상금에 대하여도 질권을 행사할 수 있다.
- ④ 전질은 질물소유자인 질권설정자의 승낙이 있어도 허용되지 않는다.
- ⑤ 부동산의 사용, 수익을 내용으로 하는 질권은 물권법정주의에 반한다.

저당권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 채권자와 제3자가 불가분적 채권자의 관계에 있다고 볼 수 있는 경우에는 그 제3자의 명의의 저당권등기도 유효하다.
- ② 근저당권설정자가 적법하게 기본계약을 해지하면 피담보채권은 확정된다.
- ③ 무효인 저당권등기의 유용은 그 유용의 합의 전에 등기상 이해관계가 있는 제3자가 없어야 한다.
- ④ 저당부동산의 제3취득자는 부동산의 개량을 위해 지출한 유익비를 그 부동산의 경매 대가에서 우선 변제받을 수 없다.
- ⑤ 저당권자가 저당부동산을 압류한 이후에는 저당권설정자의 저당부동산에 관한 차임채권에도 저당권의 효력이 미친다.

01

감정평가사

민법의 법원(法源)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 민사에 관한 헌법재판소의 결정은 민법의 법원이 될 수 있다.
- ② 사적자치가 인정되는 분야의 제정법이 주로 임의규정인 경우, 사실인 관습은 법률행위 해석기준이 될 수 있다.
- ③ 법원(法院)은 판례변경을 통해 기존 관습법의 효력을 부정할 수 있다.
- ④ 관습법은 사회 구성원의 법적 확신으로 성립된 것이므로 제정법과 배치되는 경우에는 관습법이 우선한다.
- ⑤ 법원(法院)은 관습법에 관한 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 그 존재를 확정할 수 있다.

02

감정평가사

신의성실의 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 숙박계약상 숙박업자는 투숙객의 안전을 배려하여야 할 신의칙상 보호의무를 부담한다.
- ② 입원계약상 병원은 입원환자에 대하여 휴대품 도난 방지를 위하여 필요한 적절한 조치를 할 신의칙상 보호의무가 있다.
- ③ 기획여행계약상 여행업자는 여행객의 신체나 재산의 안전을 배려할 신의칙상 보호의무를 부담한다.
- ④ 계약성립의 기초가 되지 않은 사정의 변경으로 일방당사자가 계약 당시 의도한 계약 목적을 달성할 수 없게 되어 손해를 입은 경우, 그 계약의 효력을 그대로 유지하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 반한다.
- ⑤ 토지거래허가구역 내의 토지에 관해 허가를 받지 않고 매매계약을 체결한 자가 허가가 없음을 이유로 그 계약의 무효를 주장하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 반하지 않는다.

의사무능력자 甲은 乙은행으로부터 5천만 원을 차용하는 대출거래약정을 체결하면서 그 담보로 자신의 X부동산에 근저당권을 설정하고 乙명의로 그 설정등기를 마쳐주었다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ㄱ 甲과 乙이 체결한 대출거래약정 및 근저당권설정계약은 무효이다.
- ㄴ 甲은 그 선의·악의를 묻지 않고 乙에 대하여 현존이익을 반환할 책임이 있다.
- ㄷ 만약 甲이 乙로부터 대출받은 금원을 곧바로 丙에게 다시 대여하였다면,
 乙은 甲에게 丙에 대한 부당이득반환채권의 양도를 구할 수 있다.

- (1) $\neg$
- (2) L
- (3) $\square$
- (4) $\neg$, L
- (5) $\neg$, L, $\square$

제한능력자에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 미성년자가 법정대리인으로부터 허락을 얻은 특정한 영업에 관해서는 법정대리인의 대리권이 소멸한다.
- ② 제한능력을 이유로 하는 취소는 특별한 사정이 없는 한 선의의 제3자에게 대항할 수 없다.
- ③ 제한능력자의 단독행위는 유효한 추인이 있는 후에도 상대방이 거절할 수 있다.
- ④ 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 없다.
- ⑤ 가정법원은 정신적 제약으로 특정한 사무에 관해 후원이 필요한 사람에 대해서는 본인의 의사에 반하더라도 특정후견 심판을 할 수 있다.

비법인사단 A의 유일한 대표자 甲은 乙에게 대표자로서의 모든 권한을 포괄적으로 위임하고 자신은 이사의 직무를 집행하지 않았다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- | | |
|---|---|
| ㉠ | 甲의 행위는 이사의 직무상 선량한 관리자의 주의의무를 위반한 행위이다. |
| ㉡ | 乙이 A의 사실상 대표자로서 丙과 금전소비대차계약을 체결한 경우,
그 계약의 효력은 원칙적으로 A에게 미친다. |
| ㉢ | 乙이 A의 사실상 대표자로서 사무를 집행하면서 그 직무에 관한 불법행위로 丁에게
손해를 입힌 경우, A는 丁에 대하여 법인의 불법행위로 인한 손해배상책임을 부담한다. |

- ① $\neg$
② L
③ $\neg, \sqsubset$
④ L, $\sqsubset$
⑤ $\neg, L, \sqsubset$

사단법인 A의 대표이사 甲이 A를 대표하여 乙과 금전소비대차계약을 체결하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲이 A를 위하여 적법한 대표권 범위 내에서 계약을 체결한 경우, 그 계약의 효력은 A에게 미친다.
- ② 甲이 자신의 사익을 도모할 목적으로 대표권 범위 내에서 계약을 체결한 경우, 乙이 사실에 대해 알았다면 계약은 A에 대하여 효력이 없다.
- ③ A의 정관에 甲이 금전소비대차계약을 체결할 수 없다는 규정이 있었지만 이를 등기 하지 않은 경우, 乙이 이 사실에 대해 알았다면 A는 그 정관 규정으로 乙에게 대항할 수 있다.
- ④ A의 乙에 대한 계약상 채무불이행책임 여부를 판단하는 경우, 원칙적으로 A의 고의·과실은 甲을 기준으로 결정한다.
- ⑤ 만약 계약의 체결이 甲과 A의 이해가 상반하는 사항인 경우, 甲은 계약체결에 대해 대표권이 없다.

민법상 사단법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 설립자가 법인의 해산사유를 정하는 경우에는 정관에 그 사유를 기재하여야 한다.
- ② 사원총회 결의에 의한 정관의 해석은 정관의 규범적 의미와 다르더라도 법인의 구성원을 구속하는 효력이 있다.
- ③ 사원의 지위는 정관에 달리 정함이 없으면 양도할 수 없다.
- ④ 정관에 이사의 해임사유에 관한 규정이 있는 경우, 법인은 특별한 사정이 없는 한 정관에서 정하지 않은 사유로 이사를 해임할 수 없다.
- ⑤ 법원의 직무집행정지 가처분결정에 의해 권한이 정지된 대표이사가 그 정지기간 중 체결한 계약은 그 후 가처분신청이 취하되었더라도 무효이다.

권리의 객체에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 토지의 개수는 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 에 의한 지적공부상 토지의 필수(筆數)를 표준으로 결정된다.
- ② 1필의 토지의 일부가 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 상 분할절차 없이 분필 등기가 된 경우, 그 분필등기가 표상하는 부분에 대한 등기부취득시효가 인정될 수 있다.
- ③ 주물에 대한 점유취득시효의 효력은 점유하지 않은 종물에 미치지 않는다.
- ④ 주물의 상용에 제공된 X동산이 타인 소유이더라도 주물에 대한 경매의 매수인이 선의취득 요건을 구비하는 경우, 그 매수인은 X의 소유권을 취득할 수 있다.
- ⑤ 명인방법을 갖춘 미분리과실은 독립한 물건으로서 거래의 객체가 될 수 있다.

불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 불공정한 법률행위에 해당하는지는 원칙적으로 법률행위 시를 기준으로 판단한다.
- ② 대리인에 의한 법률행위의 경우, 공박 상태의 여부는 본인을 기준으로 판단한다.
- ③ 경매에는 불공정한 법률행위에 관한 민법 제104조가 적용되지 않는다.
- ④ 불공정한 법률행위는 추인으로 유효로 될 수 없지만 법정추인은 인정된다.
- ⑤ 불공정한 법률행위는 이를 기초로 새로운 이해관계를 맺은 선의의 제3자에 대해서도 무효이다.

의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 의사표시자가 통지를 발송한 후 사망하더라도 그 의사표시의 효력에 영향을 미치지 않는다.
- ② 통정허위표시의 경우, 통정의 동기나 목적은 허위표시의 성립에 영향이 없다.
- ③ 통정허위표시로 무효인 경우, 당사자는 가장행위의 채무불이행이 있더라도 이를 이유로 하는 손해배상을 청구할 수 없다.
- ④ 착오로 인하여 표의자가 경제적 불이익을 입지 않는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 중요부분의 착오라고 할 수 없다.
- ⑤ 상대방이 표의자의 착오를 알고 이용하였더라도 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 경우에는 표의자는 착오를 이유로 그 의사표시를 취소할 수 없다.

사기·강박에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 피기망자에게 손해를 가할 의사는 사기에 의한 의사표시의 성립요건이다.
- ② 상대방이 불법으로 어떤 해악을 고지하였다면, 표의자가 이로 말미암아 공포심을 느끼지 않았더라도 강박에 의한 의사표시에 해당한다.
- ③ 상대방의 대리인이 한 사기는 제3자의 사기에 해당한다.
- ④ 단순히 상대방의 피용자에 지나지 않는 사람이 한 강박은 제3자의 강박에 해당하지 않는다.
- ⑤ 매도인을 기망하여 부동산을 매수한 자로부터 그 부동산을 다시 매수한 제3자는 특별한 사정이 없는 한 선의로 추정된다.

甲은 乙의 임의대리인이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲이 乙로부터 매매계약체결의 대리권을 수여받아 매매계약을 체결하였더라도 특별한 사정이 없는 한 甲은 그 계약에서 정한 중도금과 잔금을 수령할 권한은 없다.
- ② 甲이 乙로부터 금전소비대차 계약을 체결할 대리권을 수여받은 경우, 특별한 사정이 없는 한 甲은 그 계약을 해제할 권한도 가진다.
- ③ 乙이 사망하더라도 특별한 사정이 없는 한 甲의 대리권은 소멸하지 않는다.
- ④ 미성년자인 甲이 乙로부터 매매계약체결의 대리권을 수여받아 매매계약을 체결한 경우, 乙은 甲이 체결한 매매계약을 甲이 미성년자임을 이유로 취소할 수 없다.
- ⑤ 甲이 부득이한 사유로 丙을 복대리인으로 선임한 경우, 丙은 甲의 대리인이다.

표현대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 표현대리행위가 성립하는 경우, 상대방에게 과실이 있더라도 과실상계의 법리를 유추 적용하여 본인의 책임을 경감할 수 없다.
- ② 상대방의 유권대리 주장에는 표현대리의 주장이 포함되는 것은 아니므로 이 경우 법원은 표현대리의 성립여부까지 판단해야 하는 것은 아니다.
- ③ 민법 제126조의 권한을 넘은 표현대리 규정은 법정대리에도 적용된다.
- ④ 복대리인의 대리행위에 대해서는 표현대리가 성립할 수 없다.
- ⑤ 수권행위가 무효인 경우, 민법 제129조의 대리권 소멸 후의 표현대리가 적용되지 않는다.

乙은 대리권 없이 甲을 위하여 甲소유의 X토지를 丙에게 매도하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙이 丙으로부터 받은 매매대금을 甲이 수령한 경우, 특별한 사정이 없는 한 甲은 위 매매계약을 추인한 것으로 본다.
- ② 甲이 乙을 상대로 위 매매계약의 추인을 한 경우, 그 사실을 丙이 안 때에는 甲은 丙에게 추인의 효력을 주장할 수 있다.
- ③ 甲을 단독상속한 乙이 자신의 매매행위가 무효임을 주장하는 것은 신의칙에 반하여 허용되지 않는다.
- ④ 丙이 甲에게 기간을 정하여 그 추인 여부의 확답을 최고하였으나 甲이 기간 내에 확답을 발송하지 않으면 추인은 거절한 것으로 본다.
- ⑤ 甲이 추인을 하더라도 丙은 乙을 상대로 무권대리인의 책임에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.

甲은 토지거래허가구역 내에 있는 자신의 X토지에 대해 허가를 받을 것을 전제로 乙에게 매도하는 계약을 체결하였으나 아직 허가는 받지 않은 상태이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙은 甲에게 계약의 이행을 청구할 수 없다.
- ② 甲이 토지거래허가신청절차에 협력하지 않는 경우, 乙은 이를 이유로 계약을 해제할 수 있다.
- ③ 토지거래허가구역 지정이 해제된 경우, 특별한 사정이 없는 한 위 매매계약은 확정적으로 유효하다.
- ④ 甲과 乙이 토지거래허가를 받으면 위 매매계약은 소급해서 유효로 되므로 허가 후에 새로 매매계약을 체결할 필요는 없다.
- ⑤ 甲의 사기에 의하여 위 매매계약이 체결된 경우, 乙은 토지거래허가를 신청하기 전이라도 甲의 사기를 이유로 매매계약을 취소할 수 있다.

취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 매도인에 의해 매매계약이 적법하게 해제된 후에는 매수인은 그 매매계약을 착오를 이유로 취소할 수 없다.
- ② 법률행위의 취소를 전제로 한 이행거절 가운데는 특별한 사정이 없는 한 취소의 의사표시가 포함된 것으로 볼 수 있다.
- ③ 취소할 수 있는 법률행위가 일단 취소된 후에는 취소할 수 있는 법률행위의 추인에 의하여 이를 다시 확정적으로 유효하게 할 수는 없다.
- ④ 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년내에 법률행위를 한 날로부터 10년내에 행사하여야 한다.
- ⑤ 취소할 수 있는 법률행위의 취소권의 행사기간은 제척기간이다.

17

감점평가사

조건과 기한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기성조건이 정지조건이면 조건 없는 법률행위가 된다.
- ② 불능조건이 해제조건이면 조건 없는 법률행위가 된다.
- ③ 불법조건은 그 조건만이 무효가 되고 그 법률행위는 조건 없는 법률행위로 된다.
- ④ 기한은 당사자의 특약에 의해서도 소급효를 인정할 수 없다.
- ⑤ 기한은 원칙적으로 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다.

18

감점평가사

소멸시효의 기산점이 잘못 연결된 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 불확정기한부 채권 - 기한이 객관적으로 도래한 때
- ② 부당이득반환청구권 - 기한의 도래를 안 때
- ③ 정지조건부 권리 - 조건이 성취된 때
- ④ 부작위를 목적으로 하는 채권 - 위반행위를 한 때
- ⑤ 선택채권 - 선택권을 행사할 수 있을 때

소멸시효의 중단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 응소행위로 인한 시효중단의 효력은 원고가 소를 제기한 때에 발생한다.
- ② 물상보증인이 제기한 저당권설정등기 말소등기청구의 소에 응소한 채권자 겸 저당권자의 행위는 시효중단사유가 아니다.
- ③ 재판상의 청구로 중단된 시효는 재판이 확정된 때부터 새로이 진행한다.
- ④ 가압류에 의한 시효중단의 효력은 가압류신청을 한 때에 소급한다.
- ⑤ 채권의 양수인이 채권양도의 대항요건을 갖추지 못한 상태에서 채무자를 상대로 재판상의 청구를 하는 것은 소멸시효 중단사유에 해당한다.

통정허위표시의 무효를 이유로 대항할 수 없는 '제3자'에 해당하지 않는 자는?

- ① 가장소비대차의 계약상의 지위를 이전 받은 자
- ② 가장매매의 목적물에 대하여 저당권을 취득한 자
- ③ 가장의 금전소비대차에 기한 대여금채권을 가압류한 자
- ④ 가장매매에 의한 매수인으로부터 목적 부동산을 매수하여 소유권이전등기를 마친 자
- ⑤ 가장의 전세권설정계약에 기하여 등기가 마쳐진 전세권에 관하여 저당권을 취득한 자

21

감정평가사

물권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 적법한 분할절차를 거치지 않은 채 토지 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 할 수 없다.
- ② 온천에 관한 권리는 관습법상의 물권이 아니다.
- ③ 1필 토지의 일부도 점유취득시효의 대상이 될 수 있다.
- ④ 부속건물로登記된 창고건물은 분할등기 없이 원채인 주택과 분리하여 경매로 매각될수 있다.
- ⑤ 지상권은 저당권의 객체가 될 수 있다.

22

감정평가사

甲이 乙소유 X토지에 권원없이 Y건물을 신축하여 소유하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙은 Y를 관리하는 甲의 직원 A에게 X의 반환청구를 할 수 있다.
- ② 甲이 법인인 경우 乙은 甲의 대표이사 B 개인에게 X의 반환청구를 할 수 있다.
- ③ 乙이 甲에게 X의 반환청구를 하여 승소한 경우, 乙은 甲에게 Y에서 퇴거할 것을 청구할 수 있다.
- ④ 미등기인 Y를 丙이 매수하여 인도받았다면 乙은 丙을 상대로 건물철거 청구를 할 수 있다.
- ⑤ 乙은 甲에 대한 X의 반환청구권을 유보하고 X의 소유권을 丁에게 양도할 수 있다.

등기에 의하여 추정되지 않는 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 환매특약등기 - 특약의 진정성립
- ② 대리인에 의한 소유권이전등기 - 적법한 대리행위의 존재
- ③ 저당권등기 - 피담보채권의 존재
- ④ 부적법하게 말소된 등기 - 말소된 등기상 권리의 존재
- ⑤ 토지등기부의 표제부 - 등기부상 면적의 존재

甲이 乙소유 X도자기에 관해 무단으로 丙에게 질권을 설정해 주었고, 丙은 질권의 선의취득을 주장하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 丙은 평온 · 공연하게 X의 점유를 취득하였어야 한다.
- ② 丙은 甲이 소유자가 아니라는 사실에 대하여 그 자신이 선의이고 무과실이라는 사실을 증명하여야 한다.
- ③ 丙이 甲과 질권설정계약을 체결할 당시 선의였다면 질물의 인도를 받을 때 악의라도 丙의 선의취득은 인정된다.
- ④ 丙이 X에 대하여 甲이 직접점유를 취득하는 형태로 점유를 취득한 경우, 丙의 선의취득은 인정되지 아니한다.
- ⑤ 만약 甲이 미성년자임을 이유로 丙과의 질권설정계약을 취소하면 丙은 선의취득을 할 수 없다.

점유자와 회복자의 관계에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지상권자는 선의점유자라도 자주점유자가 아니므로 과실수취권이 인정되지 아니한다.
- ② 타주점유자가 점유물을 반환하는 경우, 점유자는 특별한 사정이 없는 한 회복자에 대하여 점유물을 보존하기 위하여 지출한 금액의 상환을 청구할 수 있다.
- ③ 약의의 점유자는 과실(過失)없이 과실(果實)을 수취하지 못한 경우에도 그 대가를 보상하여야 한다.
- ④ 점유물이 점유자의 책임있는 사유로 멸실된 경우, 선의의 타주점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상하여야 한다.
- ⑤ 점유자가 점유물에 유익비를 지출한 경우, 특별한 사정이 없는 한 점유자는 회복자에 대하여 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 점유자의 선택에 좇아 그 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.

상린관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경계에 설치된 담이 공유인 경우, 공유자는 그 분할을 청구할 수 있다.
- ② 인접하여 토지를 소유한 자는 다른 관습이 없으면 공동비용으로 통상의 경계표나 담을 설치할 수 있다.
- ③ 경계표 설치를 위한 측량비용은 다른 관습이 없으면 토지의 면적에 비례하여 부담한다.
- ④ 인접지의 수목뿌리가 경계를 넘은 경우, 토지소유자는 임의로 그 뿌리를 제거할 수 있다.
- ⑤ 건물을 축조함에는 특별한 관습 또는 약정이 없으면 경계로부터 반미터 이상의 거리를 두어야 한다.

시효취득의 대상이 아닌 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지상권 ② 저당권 ③ 소유권
④ 계속되고 표현된 지역권 ⑤ 동산질권

부합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부동산에 부합되어 동산의 소유권이 소멸한 때에는 그 동산을 목적으로 한 다른 권리도 소멸한다.
- ② 부합한 동산 간의 주종을 구별할 수 없는 때에는 특약이 없는 한 동산의 소유자는 부합당시 가액의 비율로 합성물을 공유한다.
- ③ X토지 소유자의 승낙없이 토지임차인의 승낙만 받아 제3자가 X에 수목을 심은 경우, 그 수목은 X에 부합하지 않으므로 제3자가 식재한 수목임을 알지 못하는 X의 양수인은 그 수목을 벌채할 수 없다.
- ④ 타인의 권원에 기하여 부동산에 부합된 물건이 부동산의 구성부분이 된 경우, 부동산의 소유자는 방해배제청구권에 기하여 부합물의 철거를 청구할 수 없다.
- ⑤ 건물의 증축부분이 축조 당시 독립한 권리의 객체성을 상실하여 본건물에 부합된 후구조의 변경 등으로 독립한 권리의 객체성을 취득하게 된 때에는 본건물과 독립하여 거래의 대상이 될 수 있다.

물권의 소멸에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① X토지에 甲이 1번 저당권, 乙이 2번 저당권을 취득하고, 丙이 X토지를 가압류한 후 乙이 X토지를 매수하여 소유권을 취득한 경우 乙의 저당권은 혼동으로 소멸하지 않는다.
- ② 유치권자가 유치권 성립 후에 이를 포기하는 의사표시를 한 경우에도 점유를 반환하여야 유치권은 소멸한다.
- ③ 점유권과 소유권은 혼동으로 소멸하지 아니한다.
- ④ 지역권은 20년간 행사하지 않으면 시효로 소멸한다.
- ⑤ 후순위 저당권이 존재하는 주택을 대항력을 갖춘 임차인이 경매절차에서 매수한 경우, 임차권은 혼동으로 소멸한다.

甲은 그 소유 X토지에 대한 배타적 사용·수익권을 포기하고 타인(사인, 국가 등 일반 공중)의 통행을 위한 용도로 제공하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲은 그 타인에 대하여 X의 인도청구를 할 수 없다.
- ② 甲이 X에 대한 소유권을 보유한 채 사용·수익권을 대세적·영구적으로 포기하는 것은 허용되지 않는다.
- ③ 甲은 일반 공중의 통행을 방해하지 않는 범위에서 X를 처분할 수 있다.
- ④ 甲의 상속인의 X에 대한 배타적 사용·수익권도 제한된다.
- ⑤ 만약 甲이 X를 일반 공중의 통행목적이 아니라 지상건물의 소유자만을 위하여 배타적 사용·수익권을 포기한 경우, 특별한 사정이 없는 한 X의 매수인의 배타적 사용·수익권 행사는 제한된다.

X토지를 3분의 1씩 공유하는 甲, 乙, 丙의 법률관계에 관한 설명으로 옳은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲이 乙과 丙의 동의 없이 X토지 중 3분의 1을 배타적으로 사용하는 경우, 乙은 방해 배제를 청구할 수 없다.
- ② 甲과 乙이 협의하여 X토지를 매도하면 그 효력은 丙의 지분에도 미친다.
- ③ 丁이 X토지의 점유를 무단으로 침해하고 있는 경우, 甲은 X토지 중 자신의 지분에 한하여 반환을 청구할 수 있다.
- ④ 甲이 자신의 지분을 포기하더라도 乙과 丙이 이전등기를 하여야 甲의 지분을 취득한다.
- ⑤ 丙이 1년 이상 X토지의 관리비용을 부담하지 않은 경우, 甲과 乙은 丙의 지분을 무상으로 취득할 수 있다.

X토지를 3분의 1씩 공유하는 甲, 乙, 丙의 공유물분할에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲은 乙과 丙의 동의를 얻지 않고서 공유물의 분할을 청구할 수 있다.
- ② 甲, 乙, 丙이 3년간 공유물을 분할하지 않기로 합의한 것은 유효하다.
- ③ 공유물분할의 소에서 법원은 X를 甲의 단독소유로 하고 乙과 丙에게 지분에 대한 합리적인 가액을 지급하도록 할 수 있다.
- ④ 甲의 지분 위에 설정된 근저당권은 공유물분할이 되어도 특단의 합의가 없는 한 X 전부에 관하여 종전의 지분대로 존속한다.
- ⑤ 甲, 乙, 丙 사이에 공유물분할에 관한 협의가 성립하였으나 분할협약에 따른 지분이전 등기에 협조하지 않으면 공유물분할의 소를 제기할 수 있다.

지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 저당물의 담보가치를 유지하기 위해 설정된 지상권은 피담보채권이 소멸하면 함께 소멸한다.
- ② 기존 건물의 사용을 목적으로 설정된 지상권은 그 존속기간을 30년 미만으로 정할 수 있다.
- ③ 수목의 소유를 목적으로 하는 지상권이 존속기간의 만료로 소멸한 경우, 특약이 없는 한 지상권자가 존속기간 중 심은 수목의 소유권은 지상권설정자에게 귀속된다.
- ④ 양도가 금지된 지상권의 양수인은 양수한 지상권으로 지상권설정자에게 대항할 수 있다.
- ⑤ 토지양수인이 지상권자의 지료 지급이 2년 이상 연체되었음을 이유로 지상권소멸청구를 하는 경우, 종전 토지소유자에 대한 연체기간의 합산을 주장할 수 없다.

토지전세권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- | | |
|---|--|
| ㄱ | 전세권의 존속기간이 만료하면 전세권의 용익물권적 권능은 전세권설정등기의 말소 없이도 당연히 소멸한다. |
| ㄴ | 전세금의 지급은 전세권의 성립요소가 되는 것이므로 기존의 채권으로 전세금 지급을 대신할 수 없다. |
| ㄷ | 전세권 존속기간이 시작되기 전에 마친 전세권설정등기도 특별한 사정이 없는 한 유효한 것으로 추정된다. |
| ㄹ | 당사자가 채권담보의 목적으로 전세권을 설정하였으나 설정과 동시에 목적물을 인도하지 않았다면, 장차 전세권자가 목적물을 사용·수익하기로 하였더라도 그전세권은 무효이다. |

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

유치권에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 피담보채권이 존재한다면 타인의 물건에 대한 점유가 불법행위로 인한 것인 때에도 유치권이 성립한다.
- ② 유치권자가 유치물 소유자의 승낙 없이 유치물을 임대한 경우, 특별한 사정이 없는 한 유치물의 소유자는 유치권의 소멸을 청구할 수 없다.
- ③ 목적물에 대한 점유를 상실한 경우, 유치권자가 점유회수의 소를 제기하여 점유를 회복할 수 있다는 것만으로는 유치권이 인정되지 않는다.
- ④ 채무자를 직접점유자로 하여 채권자가 간접점유를 하였더라도 채권자는 유효하게 유치권을 취득할 수 있다.
- ⑤ 저장물의 제3취득자가 저장물의 개량을 위하여 유익비를 지출한 때에는 민법 제367조에 의한 비용상환청구권을 피담보채권으로 삼아 유치권을 행사할 수 있다.

유치권이 유효하게 성립할 수 있는 경우는? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 주택수선공사를 한 수급인이 공사대금채권을 담보하기 위하여 주택을 점유한 경우
- ② 임대인이 지급하기로 약정한 권리금의 반환청구권을 담보하기 위하여 임차인이 상가 건물을 점유한 경우
- ③ 매도인이 매수인에 대한 매매대금채권을 담보하기 위하여 매매목적물을 점유한 경우
- ④ 주택신축을 위하여 수급인에게 공급한 건축자재에 대한 대금채권을 담보하기 위하여 그 공급자가 주택을 점유한 경우
- ⑤ 임차인이 임차보증금반환채권을 담보하기 위하여 임차목적물을 점유한 경우

질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 질물보다 다른 재산이 먼저 경매된 경우, 질권자는 그 매각대금으로부터 배당을 받을 수 없다.
- ② 질권자가 채권 일부를 변제받았더라도 질물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다.
- ③ 질물이 멸실된 경우에도 그로 인하여 질권설정자가 받을 금전을 압류하면 질권의 효력이 그 금전에 미친다.
- ④ 정당한 이유있는 때에는 질권자는 채무자 및 질권설정자에게 통지하고 감정자의 평가에 의하여 질물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다.
- ⑤ 질권자는 그 권리의 범위 내에서 자기의 책임으로 질물을 전질할 수 있다.

저당권의 효력이 미치는 범위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 담보권 실행을 위하여 저당부동산을 압류한 경우, 저당부동산의 압류 이후 발생한 차임채권에는 저당권의 효력이 미친다.
- ② 주물 그 자체의 효용과는 직접 관계없지만 주물 소유자의 상용에 공여되고 있는 물건이 경매목적물로 평가되었다면 경매의 매수인이 소유권을 취득한다.
- ③ 구분건물의 전유부분에 대한 저당권의 효력은 특별한 사정이 없는 한 대지사용권에도 미친다.
- ④ 기존건물에 부합된 증축부분이 기존건물에 대한 경매절차에서 경매목적물로 평가되지 아니하였더라도 경매의 매수인이 증축부분의 소유권을 취득한다.
- ⑤ 특약이 없는 한 건물에 대한 저당권의 효력은 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권에도 미친다.

01

감정평가사

신의성실의 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 채무자의 소멸시효를 이유로 한 항변권의 행사도 신의성실의 원칙의 지배를 받는다.
- ② 사정변경으로 인한 계약해제에 있어 '사정'에는 일방 당사자의 주관적인 사정은 포함되지 않는다.
- ③ 강행규정을 위반한 법률행위를 한 자가 그 법률행위의 무효를 주장하는 것은 원칙적으로 신의칙에 위배된다.
- ④ 법원은 신의성실의 원칙의 위반 여부를 직권으로 판단할 수 있다.
- ⑤ 변호사의 민사소송위임사무에 관한 약정보수액이 부당하게 과다하여 신의성실의 원칙에 반하는 경우, 변호사는 적당하다고 인정되는 범위 내의 보수액만을 청구할 수 있다.

02

감정평가사

제한능력자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 미성년자가 법정대리인으로부터 허락을 얻은 특정한 영업에 관하여는 성년자와 동일한 행위능력이 있다.
- ② 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있다.
- ③ 한정후견인은 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 피한정후견인의 법률행위를 취소할 수 없다.
- ④ 범위를 정하여 미성년자의 재산처분을 허락한 법정대리인은 미성년자가 그 재산을 처분하기 전에 그 허락을 취소할 수 있다.
- ⑤ 성년후견개시의 심판은 본인의 의사에 반하여 할 수 없다.

제한능력자의 상대방보호에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 상대방은 제한능력자의 법정대리인에게 1개월 이상의 기간을 정하여 취소할 수 있는 행위를 추인할 것인지 여부의 확답을 촉구할 수 있다.
- ② 계약 당시에 당사자가 제한능력자임을 알지 못한 상대방은 추인이 있을 때까지 제한 능력을 이유로 취소할 수 있는 계약의 의사표시를 철회할 수 있다.
- ③ 제한능력자의 취소할 수 있는 단독행위는 추인이 있을 때까지 상대방이 거절할 수 있다.
- ④ 상대방은 제한능력을 이유로 취소할 수 있는 계약에 대한 철회를 제한능력자에게 할수 없다.
- ⑤ 적극적인 속임수를 사용하여 자기를 능력자로 믿게 하여 상대방과 계약을 체결한 제한능력자는 제한능력을 이유로 그 계약을 취소할 수 없다.

부재자의 재산관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 부재자로부터 위임받은 재산처분권이 있는 재산관리인은 그 재산을 처분함에 있어 법원의 허가를 받아야 한다.
- ② 부재자 소유의 부동산에 관한 재산관리인의 매매행위에 대한 법원의 허가결정은 기왕의 매매를 추인하는 방법으로도 할 수 있다.
- ③ 재산관리인을 선임한 부재자의 생사가 분명하지 아니한 때에 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 재산관리인을 개임할 수 있다.
- ④ 법원이 선임한 재산관리인은 법원의 허가없이 보존행위로서 부동산 소유권이전등기 말소등기절차 이행청구를 할 수 있다.
- ⑤ 법원이 선임한 재산관리인이 부재자의 재산을 처분하기 위해서는 특별한 사정이 없는 한 법원의 허가를 받아야 한다.

실종선고에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 가족관계등록부상 사망한 것으로 기재되어 있는 자에 대해서는 그 사망기재의 추정력을 뒤집을 수 있는 자료가 없는 한 실종선고를 할 수 없다.
- ② 부재자가 사망할 때에 1순위의 상속인이 있는 경우, 2순위의 상속인은 특별한 사정이 없더라도 그 부재자에 대한 실종선고를 청구할 수 있다.
- ③ 실종선고를 받은 자는 실종기간이 만료한 때에 사망한 것으로 본다.
- ④ 실종선고의 취소가 있을 때에 실종선고를 직접원인으로 재산을 취득한 자가 선의인 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환할 의무가 있다.
- ⑤ 실종선고의 취소가 있을 때에 실종선고를 직접원인으로 재산을 취득한 자가 악의인 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 받은 이익에 이자를 붙여서 반환하고 손해가 있으면 이를 배상해야 한다.

법인의 등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법인설립의 허가가 있는 때에는 3주간내에 주된 사무소소재지에서 설립등기를 해야 한다.
- ② 사원자격의 득실에 관한 사항은 사단법인의 필수등기사항이다.
- ③ 청산이 종결한 때에는 청산인은 3주간내에 이를 등기해야 한다.
- ④ 법인은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.
- ⑤ 이사변경등기는 제3자에 대한 대항요건이다.

물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 기존 건물에 증축을 한 소유자의 구분행위가 없더라도 증축 부분이 구조상·이용상의 독립성을 갖춘 경우, 그 부분에 대한 구분소유권은 성립된다.
- ② 건물의 개수는 사회통념 또는 거래관념에 따라 물리적 구조 등 객관적 사정과 건축한 자의 의사 등 주관적 사정을 참작하여 결정된다.
- ③ 타인 소유의 물건은 종물이 될 수 없다.
- ④ 당사자는 주물을 처분할 때에 특약으로 종물을 제외할 수 있다.
- ⑤ 매매목적물의 인도 전에도 매수인이 매매대금을 완납한 후 발생한 그 목적물의 과실에 대한 수취권은 특별한 사정이 없는 한 매수인에게 귀속된다.

사기·강박에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- | | |
|---|---|
| ㄱ | 상대방의 대리인에 의한 강박은 제3자의 강박에 해당한다. |
| ㄴ | 제3자가 사기에 의한 의사표시의 취소에 대항하기 위해서는 특별한 사정이 없는 한 자신의 선의를 증명해야 한다. |
| ㄷ | 거래의 중요한 사항에 관한 사실을 신의성실의 의무에 비추어 비난받을 정도의 방법으로 허위로 고지한 것은 기망행위에 해당한다. |

- (1) $\neg$
- (2) $\sqsubset$
- (3) $\neg, \perp$
- (4) $\bot, \sqsubset$
- (5) $\neg, \bot, \sqsubset$

진의 아닌 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 진의 아닌 의사표시에 관한 민법 제107조는 공무원의 사직의 의사표시에는 적용되지 않는다.
- ② 진의 아닌 의사표시에서 '진의'란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말한다.
- ③ 진의 아닌 의사표시의 무효를 주장하는 경우, 상대방의 악의 또는 과실은 그 주장자가 증명해야 한다.
- ④ 대리행위에서 진의 아닌 의사표시인지 여부는 대리인을 표준으로 정한다.
- ⑤ 표의자가 강박에 의하여 증여를 하기로 하고 그에 따른 증여의 의사표시를 하였더라도 재산을 강제로 뺏긴다는 것이 표의자의 본심으로 잠재되어 있었다면 증여의 내심의 효과의사가 결여된 것이다.

甲은 자신 소유의 X토지에 관하여 乙과 유효하게 매매계약(제1계약)을 체결한후 乙로부터 매매대금 전액을 지급받았다. 丙은 제1 계약과 관련한 甲의 배임행위에 적극 가담하여 甲과 X토지에 관한 매매계약(제2계약)을 체결한 후, 이를 원인으로 甲으로부터 소유권이전등기를 경료받았다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ X토지에 관하여 경료된 丙명의의 소유권이전등기는 원인무효이다.

ㄴ 만약 丙이 X토지를 丁에게 매도하고 소유권이전등기를 경료하여 주었다면, 丁은 제2계약이 유효하다고 주장할 수 있다.

ㄷ 만약 丙이 X토지를 무단점유하고 있는 戊에 대하여 X토지의 소유권에 기한 반환을 주장하는 경우, 戊는 제2계약의 무효를 주장할 수 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

복대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 임의대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유있는 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다.
- ② 복대리인이 적법하게 선임되면 대리인의 대리권은 소멸한다.
- ③ 대리인의 대리권이 소멸하면 복대리인의 대리권도 소멸한다.
- ④ 복대리인은 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리의무가 있다.
- ⑤ 복임권 없는 대리인에 의하여 선임된 복대리인의 권한도 권한을 넘은 표현대리의 기본대리권이 될 수 있다.

무권대리행위의 추인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 무권대리행위의 추인은 묵시적인 방법으로도 할 수 있다.
- ② 상대방이 유효하게 무권대리행위를 철회한 후에도 본인은 추인할 수 있다.
- ③ 본인이 무권대리인에게 무권대리행위를 추인한 경우에 상대방이 이를 알지 못하는 동안에는 본인은 상대방에게 추인의 효과를 주장하지 못한다.
- ④ 무권대리행위의 추인은 상대방의 동의나 승낙을 요하지 않는다.
- ⑤ 무권대리행위의 일부에 대한 추인은 상대방의 동의를 얻지 못하는 한 무효이다.

甲은 토지거래허가구역 내에 있는 자신의 X토지에 관하여 乙과 매매계약을 체결하고, 일정기간 내에 토지거래허가를 받기로 합의하였다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲과 乙 쌍방이 토지거래허가신청을 하지 않기로 하는 의사를 명백히 표시한 경우, 매매계약은 확정적으로 무효가 된다.
- ② 甲이 허가신청절차에 협력하지 않는다면 乙은 甲에 대하여 협력의무의 이행을 소구할 수 있다.
- ③ 토지거래허가가 있기 전에는 乙은 매매계약에 따른 대금지급의무가 없다.
- ④ 甲과 乙이 토지거래허가를 받으면 매매계약은 특별한 사정이 없는 한 허가를 받은 때부터 유효가 된다.
- ⑤ 만약 丙이 乙로부터 X토지를 매수한 후 자신과 甲을 당사자로 하는 토지거래허가를 받아 甲으로부터 소유권이전등기를 경료받았다면 그 등기는 무효이다.

소멸시효의 중단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 시효중단의 효력이 미치는 당사자란 중단행위에 관여한 당사자를 말한다.
- ② 원인채권의 지급을 확보하기 위한 방법으로 어음이 수수된 경우, 원인채권에 기하여 청구한 것만으로는 어음채권의 소멸시효를 중단시키지 못한다.
- ③ 가압류의 피보전채권에 관하여 본안의 승소판결이 확정되었다면 가압류에 의한 시효중단의 효력은 재판상 청구에 흡수되어 소멸된다.
- ④ 요역지가 수인의 공유인 경우에 그 1인에 의한 지역권소멸시효의 중단은 다른 공유자를 위하여 효력이 있다.
- ⑤ 소멸시효의 중단사유로서의 승인은 소멸시효의 진행이 개시된 이후에만 가능하다.

조건과 기한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 조건을 붙이는 것이 허용되지 않는 법률행위에 조건을 붙인 경우 그 조건만 무효로 된다.
- ② 법률행위의 부관으로서의 조건이 되기 위해서는 법률행위에 조건을 붙이고자 하는 의사와 그 표시가 필요하다.
- ③ 기한은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다.
- ④ 건축허가를 받지 못하면 무효로 한다는 약정 아래 이루어진 토지매매계약은 해제조건부 계약이다.
- ⑤ 당사자가 불확정한 사실이 발생한 때를 이행기한으로 정한 경우, 그 사실의 발생이 불가능하게 된 때에는 그 이행기한은 도래한 것으로 보아야 한다.

소멸시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소유권에 기한 물권적 청구권은 소멸시효의 대상이 되지 않는다.
- ② 정지조건부 권리는 조건 미성취의 동안에도 소멸시효가 진행된다.
- ③ 3년의 단기소멸시효가 적용되는 '1년 이내의 기간으로 정한 채권'이란 1년 이내의 정기로 지급되는 채권을 말한다.
- ④ 채권의 이행기가 도래한 후 채권자와 채무자가 이행기를 유예하기로 합의한 경우, 소멸시효는 변경된 이행기가 도래한 때부터 다시 진행한다.
- ⑤ 변제기가 도래하여 지급명령에서 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당하는 것이라도 그 소멸시효기간이 10년으로 연장된다.

사회질서에 반하는 법률행위로서 무효인 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 양도소득세의 일부를 회피할 목적으로 매매계약서에 실거래가액보다 낮은 금액을 매매대금으로 기재한 매매계약
- ② 강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 경료하는 행위
- ③ 반사회적 행위에 의하여 조성된 비자금을 소극적으로 은닉하기 위하여 임치한 행위
- ④ 전통사찰의 주지직을 거액의 금품을 대가로 양도하기로 하는 약정이 있음을 알고도 이를 묵인한 상태에서 한 종교법인의 주지임명행위
- ⑤ 보험계약자가 다수의 보험계약을 통하여 보험금을 부정취득할 목적으로 체결한 보험계약

불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 매매계약이 불공정한 법률행위에 해당하는지는 계약체결 당시를 기준으로 판단해야 한다.
- ② 공박은 심리적 원인에 기인할 수도 있다.
- ③ 무경험은 특정영역에서의 경험부족을 뜻한다.
- ④ 대리행위의 경우에 공박은 본인을 기준으로 판단한다.
- ⑤ 현저하게 공정을 잃었는지는 거래상의 객관적 가치에 따라 판단해야 한다.

21

감정평가사

물권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 물권의 객체는 물건에 한정되지 않는다.
- ② 법률 또는 관습법이 인정하지 않는 새로운 종류의 물건 창설은 허용되지 않는다.
- ③ 미등기건물의 양수인은 소유권이전등기가 경료되지 않아도 사실상의 소유권을 취득한다.
- ④ 근린공원을 자유롭게 이용할 수 있다는 사정만으로는 공원이용권이라는 배타적인 권리를 취득하였다고 할 수 없다.
- ⑤ 분할의 절차를 거치지 않고 1필의 토지 중 일부에 관해 소유권보존등기를 경료할 수 없다.

22

감정평가사

부동산 물건변동을 위하여 등기가 필요하지 않은 경우를 모두 고른 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- | |
|---|
| ㄱ 부동산 매매계약이 해제되어 소유권이 매도인에게 복귀하는 경우 |
| ㄴ 화해조서에 의하여 부동산 소유권을 취득하는 경우 |
| ㄷ 공유자 사이에 현물분할에 관한 조정이 성립하여 이에 따라 각 부동산의 단독소유권을 취득하는 경우 |

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

甲은 乙과 乙 소유 X토지에 대한 매매계약을 체결하였다. 그 후 매매대금을 모두 지급한 甲은 X토지를 인도받아 점유·사용하고 있지만, 乙은 이행기 이후에도 등기를 이전하여 주지 않고 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲은 乙에 대하여 채권적 등기청구권을 갖는다.
- ② 甲의 乙에 대한 등기청구권의 소멸시효는 진행되지 않는다.
- ③ 甲의 乙에 대한 등기청구권은 특별한 사정이 없는 한 그 성질상 양도가 제한된다.
- ④ 甲이 X토지를 丙에게 매도하고 인도하였다면, 그 때부터 甲의 乙에 대한 등기청구권의 소멸시효가 진행된다.
- ⑤ 만약 甲이 매매대금을 모두 지급하지 않았다면 甲의 乙에 대한 등기청구권의 소멸시효는 진행되지 않는다.

등기의 추정력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 소유권이전등기가 경료된 경우, 그 등기명의자는 전소유자에 대하여도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정된다.
- ② 건물 소유권보존등기의 명의자가 그 건물을 신축한 것이 아니라면 그 등기의 권리추정력은 깨진다.
- ③ 소유권이전등기가 부적법하게 말소된 경우, 말소된 등기의 명의자는 여전히 적법한 소유자로 추정된다.
- ④ 소유권이전등기청구권의 보전을 위한 가등기가 있는 경우, 소유권이전등기를 청구할 적법한 법률관계가 있다고 추정된다.
- ⑤ 근저당권설정등기가 있는 경우에도 피담보채권의 성립을 위한 법률행위의 존재는 추정되지 않는다.

점유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 물건을 사실상 지배한다는 것은 물건을 물리적, 현실적으로 지배하는 것만을 의미하는 것은 아니다.
- ② 건물의 소유자가 그 건물을 현실적으로 점거하지 아니한 경우, 그는 건물의 부지가 된 토지를 점유하고 있다고 볼 수 없다.
- ③ 공터로 형성되어 공중의 이용에 제공되고 있었던 토지 부분을 공로로 나가는 통로로 사용한 것에 불과하다면 그 사용자가 이를 점유하였다고 볼 수 없다.
- ④ 건물 공유자 중 일부만이 그 건물을 점유하고 있더라도 그 건물의 부지는 공유자 전원이 공동으로 점유하고 있는 것이다.
- ⑤ 건물의 유치권자는 그 건물을 점유하는 경우에도 그 건물의 부지 부분을 점유하였다고 볼 수는 없다.

甲으로부터 甲소유의 X토지를 임차한 乙이 임대차기간이 만료된 후에도 다른 협의 없이 X토지를 반환하지 않고 점유·사용하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙의 X토지에 대한 점유는 타주점유이다.
- ② 甲은 X토지를 간접점유하고 있다.
- ③ 乙은 甲으로부터 X토지를 인도받은 시점부터 현재까지 계속하여 점유한 것으로 추정 된다.
- ④ 만약 乙이 X토지에 자기 소유의 건물을 신축하였다면 乙이 甲에게 X토지에 대한 소유의 의사를 표시한 것으로 볼 수 있다.
- ⑤ 만약 甲이 종중이고 대표권 없는 종원인 丙이 종중과 무관하게 사인의 자격에서 乙에게 X토지를 임대한 것이라면 甲은 X토지를 간접점유하고 있다고 볼 수 없다.

점유의 회수에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 사기에 의한 의사표시에 의해 물건을 인도해 준 경우 점유의 침탈이 인정된다.
- ② 직접점유자가 임의로 점유를 이전한 경우, 그 점유이전이 간접점유자의 의사에 반하면 점유의 침탈이 인정된다.
- ③ 점유회수청구권은 침탈자의 악의의 특별승계인에게는 주장하지 못한다.
- ④ 간접점유자가 점유회수청구권을 행사하는 경우, 먼저 자기에게 반환할 것을 청구해야 한다.
- ⑤ 점유회수청구권을 행사할 수 있는 기간은 그 기간 내에 소를 제기해야 하는 기간으로 해석된다.

甲, 乙, 丙은 X토지를 동일한 지분비율로 공유하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 甲은 특별한 사정이 없는 한 자신의 지분을 자유롭게 처분할 수 있다.
- ② 甲과 乙이 丙과의 협의없이 X토지에 건물을 신축하여 임대하기로 결정하는 것도 관리방법으로서 적법하다.
- ③ 甲, 乙, 丙은 X토지를 3년 동안 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다.
- ④ 甲이 乙 및 丙과의 협의없이 X토지 전부를 독점적으로 점유하여 사용하는 경우, 乙은 甲에게 X토지의 인도를 청구할 수 없다.
- ⑤ 丙의 지분위에 원인무효의 저당권 등기가 마쳐진 경우, 甲은 X토지의 보존행위로서 저당권 등기의 말소를 청구할 수는 없다.

취득시효에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 국유재산 중 행정재산은 공용이 폐지되지 않는 한 취득시효의 대상이 되지 않는다.
- ② 성명불상자의 소유물에 대하여도 시효취득을 인정할 수 있다.
- ③ 부동산에 관하여 적법한 등기를 마치고 소유권을 취득한 자가 그 부동산을 점유하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 점유는 취득시효의 기초가 되는 점유라 할 수 없다.
- ④ 1필의 토지의 일부분에 대한 시효취득도 인정될 수 있다.
- ⑤ 1동의 집합건물의 구분소유자들의 건물 대지 전체에 대한 공동의 점유는 대지 소유권의 점유취득시효의 요건인 점유에 해당하지 않는다.

소유물반환청구권에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- | | |
|---|--|
| ㄱ | 타인의 소유물을 불법으로 점유하였던 자라도 더 이상 현실적으로 점유를 하고 있지 않은 이상 그를 상대로 한 소유물반환청구는 부당하다. |
| ㄴ | 타인의 토지에 무단으로 건물을 신축하여 소유하는 자에 대하여 토지소유 자는 그 건물에서 퇴거할 것을 청구할 수 있다. |
| ㄷ | 토지소유자는 토지에 대한 점유취득시효 완성자에 대하여 불법점유를 이유로 토지의 반환을 청구할 수 있다. |

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

지상권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 지상권에 저당권을 설정해 준 지상권자가 지상권의 목적인 토지를 매수한 때에는 지상권이 혼동으로 소멸하지 않는다.
- ② 토지에 저당권, 지상권, 저당권이 순차적으로 설정된 경우, 나중에 설정된 저당권이 실행되면 지상권은 소멸한다.
- ③ 지상권자는 제3자에게 구분지상권을 설정해 줄 수 있다.
- ④ 토지의 담보가치 하락을 막기 위해 설정된 지상권은 피담보채권이 소멸하면 존속기간과 관계없이 소멸한다.
- ⑤ 지상권에 저당권이 설정된 경우, 지상권설정자의 지상권소멸청구는 그 저당권자에게 통지한 후 상당한 기간이 경과해야 효력이 생긴다.

관습상의 법정지상권이 성립할 수 있는 경우는? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 자신의 토지에 미등기건물을 건축한 자가 건물의 철거특약 없이 토지를 매도한 경우
- ② 토지소유자가 토지매도 후 소유권이전등기 전에 매수인의 승낙 없이 그 토지에 건물을 신축한 경우
- ③ 건물에 대한 경매개시결정 후 매수인의 매각대금완납 전에 그 건물과 대지가 동일인에게 속하게 된 경우
- ④ 토지공유자 1인이 지분의 과반수의 동의를 얻어 공유토지 위에 건물을 신축하여 소유하다가 그 건물을 타인에게 매도한 경우
- ⑤ 채권담보를 위한 가등기가 설정된 나대지 위에 건물이 신축된 후 그 가등기에 기한 본등기가 행해진 경우

지역권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 요역지소유권과 지역권이 함께 이전되지 않도록 하는 약정은 유효하며 이를 등기할수 있다.
- ② 승역지소유자가 지역권자의 지역권 행사를 위하여 공작물 수선의무를 부담하기로 한 경우, 승역지소유자의 특별승계인도 그 의무를 부담한다.
- ③ 동일한 승역지 위에 수개의 용수지역권이 설정될 수 있다.
- ④ 전망지역권은 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ⑤ 통행지역권을 시효로 취득한 자는 특별한 사정이 없는 한 도로 설치 및 사용에 의하여 승역지소유자가 입은 손해를 보상해야 한다.

창고소유자 甲은 乙과 월차임을 100만 원, 보증금을 3억 원으로 하는 창고임대차 계약을 체결하고, 보증금반환청구권을 담보하기 위하여 乙에게 전세금을 3억 원, 임대차기간과 동일한 기간을 존속 기간으로 하는 전세권등기도 경료해 주었다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 乙은 甲에게 전세권의 효력을 주장할 수 없고 임대차계약의 효력만 주장할 수 있다.
- ② 乙은 甲에게서 창고를 매수한 丙에게 자신의 전세권을 주장할 수 없다.
- ③ 임대차계약 만료 후 甲이 보증금의 반환을 지체하면 乙은 전세권에 기한 경매를 신청할 수 없다.
- ④ 임대차계약 만료 후 甲은 보증금에서 乙이 연체한 차임을 공제한 금액을 반환하면 된다.
- ⑤ 乙이 丁에게 금전을 차용하면서 전세권저당권을 설정해 줄 당시 丁이 甲과 乙의 임대차 관계를 안 경우, 甲은 丁에게 乙의 연체차임으로 대항할 수 없다.

유치권의 성립요건인 채권과 목적물 사이의 건련관계가 인정되지 않는 것은?
(다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 임차주택과 임차보증금반환채권
- ② 점유물과 점유자의 유익비상환청구권
- ③ 임차물과 임차인의 필요비상환청구권
- ④ 수급인이 수리한 건물과 공사대금채권
- ⑤ 임차물과 그 하자로부터 생긴 수차인의 손해배상채권

유치권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 유치권자는 유치물의 과실인 금전을 수취하여 다른 채권보다 먼저 그 채권의 변제에 충당할 수 있다.
- ② 유치권자가 소유자의 허락 없이 유치물을 임대한 경우 임차인은 소유자에게 임대차로 대항할 수 없다.
- ③ 여러 필지의 토지에 유치권을 행사하는 자가 그 토지 중 일부에 대해 선관주의의무를 위반한 경우 모든 토지에 대한 유치권소멸청구가 인정된다.
- ④ 유치권에 의한 경매로 유치물이 매각되는 경우 유치권자는 일반채권자와 동일한 순위로 배당을 받는다.
- ⑤ 저당권이 설정된 건물에 대하여 경매개시결정 이전에 유치권이 성립한 때에는 유치권자는 경매절차의 매수인에게 대항할 수 있다.

질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 질물을 질권설정자가 계속 점유하는 방식으로 질권을 설정할 수 없다.
- ② 채무자가 질권자의 책임전질을 승낙한 경우 채무자는 전질권자의 동의 없이 질권자에게 채무를 변제하여도 이로써 전질권자에게 대항하지 못한다.
- ③ 질물의 소유자가 질물을 다른 사람에게 매도한 때에는 질권자는 특별한 사정이 없는 한 그 매매대금에 대하여 질권을 행사할 수 없다.
- ④ 동산질권의 선의취득이 인정되려면 취득자는 자신의 선의·무과실을 증명해야 한다.
- ⑤ 근질권이 설정된 금전채권에 대해 제3자의 압류로 강제집행절차가 개시된 경우 근질권의 피담보채권은 강제집행이 개시된 때에 확정된다.

채권질권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

- ① 임차보증금반환청구권은 채권질권의 목적이 될 수 있다.
- ② 채권증서가 있는 지명채권의 경우 그 증서를 질권자에게 교부해야 질권의 효력이 생긴다.
- ③ 채권의 목적물이 금전 이외의 물건인 때에는 채권질권자는 직접 변제받은 물건에 대해 질권을 행사할 수 있다.
- ④ 질권설정자가 질권이 설정된 채권을 양도하는 경우 질권자의 동의는 필요 없다.
- ⑤ 질권설정자와 제3채무자가 질권자의 동의 없이 질권이 설정된 채권을 소멸하게 하는 행위를 한 경우 특별한 사정이 없는 한 제3자도 그 무효를 주장할 수 있다.

01

감정평가사

풀이

우리민법은 실종선고에 관하여 간주주의를 취하는 결과, 실종선고가 사실과 다르다는 것만으로는 선고의 효과가 반복되지 아니한다. 따라서 별도의 법원의 취소절차가 있어야 선고의 결과를 부정할 수 있다.

정답 : ④

02

감정평가사

풀이

만17세에 달한 자는 단독으로 유언을 할 수 있다(1061조).

정답 : ①

03

감정평가사

풀이

- ㉠ 제한능력자는 최고(확답촉구)의 상대방이 될 수 없다.
- ㉡ 선의의 상대방은 철회권을 행사할 수 있으나 악의의 상대방에게는 인정되지 않는다.

정답 : ④

04

감정평가사

풀이

비법인사단의 경우에는 대표자의 대표권 제한에 관하여 등기할 방법이 없어 민법 제60조의 규정을 준용할 수 없다.

정답 : ①

05

감정평가사

풀이

행위의 외형상 법인의 대표자의 직무행위라고 인정할 수 있는 것이라면 설사 그것이 대표자 개인의 사리(私利)를 도모하기 위한 것이었거나 혹은 법령의 규정에 위배된 것이었다 하더라도 직무에 관한 행위로 보아 법인의 불법행위책임을 인정한다.

정답 : ③

06

감정평가사

풀이

재단법인은 원칙적으로 정관변경이 불가하나 목적달성이나 재산의 보전을 위하여 명칭 또는 사무소 소재지의 변경이 가능하다(제45조 제2항).

정답 : ⑤

07

감정평가사

풀이

㉡ 토지의 과실에 대하여는 전세권자에게 과실수취권이 있다.

정답 : ③

08

감정평가사

풀이

매매계약이 약정된 매매대금의 과다로 말미암아 민법 제104조에서 정하는 ‘불공정한 법률행위’에 해당하여 무효인 경우에도 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용되어 당사자 쌍방이 위와 같은 무효를 알았더라면 대금을 다른 액으로 정하여 매매계약에 합의하였을 것이라고 예외적으로 인정되는 경우에는 그 대금액을 내용으로 하는 매매계약이 유효하게 성립할 수 있다
(대법원 2011.04.28. 선고 2010다106702).

정답 : ⑤

09

감정평가사

풀이

표의자가 비진의표시임을 이유로 의사표시의 무효를 주장하는 경우, 표의자가 상대방의 악의 또는 과실을 증명해야 한다.

정답 : ⑤

10

감정평가사

풀이

사기에 의한 의사표시란 타인의 기망행위로 말미암아 착오에 빠지게 된 결과 어떠한 의사표시를 하게 되는 경우이므로 거기에는 의사와 표시의 불일치가 있을 수 없고, 단지 의사의 형성과정 즉 의사표시의 동기에 착오가 있는 것에 불과하며, 이 점에서 고유한 의미의 착오에 의한 의사 표시와 구분되는데, 신원보증서류에 서명날인한다는 착각에 빠진 상태로 연대보증의 서면에 서명날인한 경우, 결국 위와 같은 행위는 강박상 기명날인의 착오(또는 서명의 착오), 즉 어떤 사람이 자신의 의사와 다른 법률효과를 발생시키는 내용의 서면에, 그것을 읽지 않거나 올바르게 이해하지 못한 채 기명날인을 하는 이른바 표시상의 착오에 해당하므로, 비록 위와 같은 착오가 제3자의 기망행위에 의하여 일어난 것이라 하더라도 그에 관하여는 사기에 의한 의사표시에 관한 법리, 특히 상대방이 그러한 제3자의 기망행위 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우가 아닌 한 의사표시자가 취소권을 행사할 수 없다는 민법 제110조 제2항의 규정을 적용할 것이 아니라, 착오에 의한 의사표시에 관한 법리만을 적용하여 취소권 행사의 가부를 가려야 한다
(대법원 2005.05.27. 2004다43824).

정답 : ①

11

감정평가사

풀이

예금계약의 체결을 위임받은 자의 대리권에는 특별한 사정이 없는 한 그 예금을 담보로 대출을 받을 수 있는 권한까지는 포함되지 아니한다.

정답 : ⑤

12

감정평가사

풀이

임의대리인은 원칙적으로 복임권이 없으나 예외적으로 본인의 승낙 또는 부득이한 사유가 있는 때에 한하여 복임권을 갖는다(과실책임). 임의대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우에는 책임이 경감된다. 즉, 본인이 지명한 자가 부적임 또는 불성실함을 알고도 본인에게 그 통지를 하지 않았거나 해임을 태만히 한 때가 아니면 책임지지 아니한다(제121조 제2항).

정답 : ④

13

감정평가사

풀이

- ② 타당한 기술이다.
- ① 강행법규에 위반하여 무효인 대리행위에는 표현대리의 법리가 적용될 수 없다.
- ③ 유권대리의 주장에 표현대리의 성립이 포함되는 것은 아니다.
- ④ 무권대리인이 무권대리행위 후 본인을 단독상속한 경우, 그 무권대리행위가 무효임을 주장하는 것은 신의칙에 반한다.
- ⑤ 표현대리가 성립하는 경우, 상대방에게 과실이 있다 하더라도 과실상계의 법리를 적용하여 본인의 책임이 경감되지 아니한다.

정답 : ②

14

감정평가사

풀이

반사회적 법률행위를 원인으로 부동산에 관한 소유권이전등기를 마친 등기명의자가 소유권에 기한 물건적 청구권을 행사하는 경우, 상대방은 법률행위의 무효를 주장할 수 있다.

정답 : ②

15

감정평가사

풀이

선의의 상대방은 제한능력자와 체결한 계약에 대하여 제한능력자 측의 추인이 있기 전까지는 그 의사표시를 철회할 수 있다(제16조 제1항). 그러나 상대방에게 취소권은 인정되지 않는다.

정답 : ②

16

감정평가사

풀이

판결에 의해서 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당하는 것이라도 그 소멸시효는 10년이다 (제165조 제1항).

정답 : ①

17

감정평가사

풀이

[독자적으로 소멸시효를 원용할 수 있는 자]

- ㉠ 시효가 완성된 채권의 채무자
- ㉡ 담보가등기가 된 부동산의 양수인
- ㉢ 채권자취소소송(사해행위취소소송)에서의 수익자
- ㉣ 유치권이 성립된 부동산의 매수인
- ㉤ 물상보증인
- ㉥ 가등기가 경료된 부동산의 양수인

※ 채무자에 대한 일반채권자, 채권자대위소송의 제3채무자, 피담보채권을 담보하기 위해 저당권이 설정된 경우, 그 후순위 저당권자 등은 소멸시효를 원용할 수 있는 자에 해당하지 않는다.

정답 : ③

18

감정평가사

풀이

⑤ 대법원 1998.12.22. 98다42356

- ① 조건의 성취가 미정인 권리도 일반규정에 의하여 처분, 상속, 보존, 담보로 할 수 있다.
- ② 조건이 법률행위의 당시 이미 성취한 것인 경우에는 그 조건이 해제조건이면 무효이다.
- ③ 조건의 성취로 인하여 이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건을 성취시킨 때에는 상대방은 그 조건이 성취하지 아니한 것으로 주장할 수 있다.
- ④ 조건부 법률행위에 있어 조건의 내용 자체가 불법적인 것이어서 무효일 경우 그 조건만을 분리하여 무효로 할 수 없다.

정답 : ⑤

19

감정평가사

풀이

- ② 가족법상 신분행위(혼인·이혼·입양·파양·상속의 승인과 포기 등)는 조건을 붙이지 못한다.
- ① 조건은 법률행위의 효력의 발생 또는 소멸을 장래의 불확실한 사실의 성부(成否)에 의존하게 하는 법률행위의 부관이다.
- ③ 단독행위(해제·해지·취소·상계 등)는 원칙적으로 조건을 붙일 수 없으나 채무면제나 유증은 상대방만을 유리하게 하는 것으로 허용되며 상대방의 동의가 있는 경우에는 조건을 붙이는 것이 허용된다.
- ④ 조건성취의 효력은 원칙적으로 소급효가 없으나 예외적으로 당사자의 특약으로 소급효를 부여할 수 있다.
- ⑤ 종기있는 법률행위는 기한이 도래한 때로부터 그 효력을 잃는다.

정답 : ②

20

감정평가사

풀이

월·년으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다(제160조 제3항).

정답 : ①

21

감정평가사

풀이

토지공유자의 1인은 자기의 지분에 관하여 그 토지를 위한 지역권 또는 그 토지가 부담하고 있는 지역권을 소멸하게 하지 못한다(제293조 제1항).

정답 : ②

22

감정평가사

풀이

존속기간을 1년 미만으로 정한 때에는 이를 1년으로 한다는 최단존속기간의 제한은 건물의 전세권에 한한다.

정답 : ③

23

감정평가사

풀이

㉔ 타인의 토지 위에 있는 건물에 전세권을 설정한 경우에는, 그 건물의 사용·수익을 확보하기 위하여 전세권의 효력은 건물의 소유를 목적으로 한 지상권이나 임차권에도 미친다. 따라서 전세권설정자는 지상권이나 임차권을 전세권자의 동의 없이 소멸시키지 못한다(제304조).

정답 : ③

24

감정평가사

풀이

경매개시결정의 기입등기가 경로되어 압류의 효력이 발생한 이후에 채권자가 채무자로부터 위 부동산의 점유를 이전받아 유치권을 취득한 경우, 위 유치권을 내세워 그 부동산에 관한 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없다. 그러나 경매로 인한 압류의 효력이 발생하기 전에 취득한 유치권으로는 경매절차의 매수인에게 대항할 수 있다(대법원 2017.2.8. 2015마2025).

정답 : ③

25

감정평가사

풀이

등기부취득시효에서 선의·무과실은 등기에 관한 것이 아니고 점유 취득에 관한 것이다(대법원 2004.06.25. 2004다13052).

정답 : ①

26

감정평가사

풀이

저당물의 소유권을 취득한 제3자도 경매인이 될 수 있다.

정답 : ①

27

감정평가사

풀이

- ⑤ 공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의없이 그 공유 토지의 특정부분을 매도하여 타인의 명의로 소유권이전등기를 마쳤다면 그 매도부분 토지에 관한 소유권이전등기는 처분자의 공유지분 내에서는 유효한 등기이다(대법원 1994.12.12. 93다1596).
- ① 미등기 무허가건물의 양수인이라 할지라도 그 소유권이전등기를 경로받지 않는 한 건물에 대한 소유권을 취득할 수 없고, 그러한 건물의 취득자에게 소유권에 준하는 관습상의 물권이 있다고 볼 수 없다(대법원 1996.06.14. 94다53006).
- ② 등기는 물권의 효력발생요건이고 효력존속요건이 아니므로 물권에 관한 등기가 원인 없이 말소된 경우에도 그 물권이 곧 소멸하는 것은 아니며, 말소된 등기의 명의인은 여전히 적법한 권리자로 추정된다(대법원 1982.9.14. 81다카923).
- ③ 소유권이전등기의 원인으로 주장된 계약서가 진정하지 않은 것으로 증명된 이상 그 등기의 적법추정은 복멸되는 것이고 계속 다른 적법한 등기원인이 있을 것으로 추정할 수는 없다(대법원 1998. 9. 22. 98다29568).
- ④ 지하 또는 지상의 공간을 입체적으로 구분하여 각각 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할 수 있다. 따라서 토지소유자 또는 지상권자가 지표에 건물 기타 공작물 등을 소유하고 있더라도 다시 그 토지의 지하 또는 공중에 다른 사람이 구분지상권을 설정할 수 있다. 수목의 소유를 위한 구분지상권의 설정은 허용되지 않는다.

정답 : ⑤

28

감정평가사

풀이

부동산에 대한 취득시효가 완성되면 점유자는 소유명의자에 대하여 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 청구할 수 있고 소유명의자는 이에 응할 의무가 있으므로 점유자가 소유권이전등기를 경료하지 아니하여 아직 소유권을 취득하지 못하였다고 하더라도 소유명의자는 점유자에 대하여 목적물반환 및 점유로 인한 부당이득반환청구를 할 수 없다 (대법원 1993.05.25. 92다51280).

정답 : ③

29

감정평가사

풀이

등기를 요하지 아니하는 물건변동으로서의 판결이란, 형성판결만을 의미하며 이행판결이나 확인판결은 이에 해당하지 아니한다. 형성판결에는 공유물분할판결, 사해행위취소판결, 상속재산분할판결 등이 있다.

정답 : ②

30

감정평가사

풀이

- ④ 무권리자인 양도인이 임차인이나 수치인, 점유보조자 등인 경우에도 선의취득이 인정된다.
- ① 동산의 점유에는 공신력이 있으므로 丙은 X의 소유권을 선의취득할 수 있다.
- ② 유효한 거래행위에 의하여 취득하였어야 한다.
- ③ 점유의 취득방법은 현실의 인도에 한하지 않으며, 간이인도 및 반환청구권의 양도에 의한 방법도 가능하나 점유개정에 의한 선의취득은 다수설과 판례는 부정한다.
- ⑤ 부동산에는 선의취득이 인정되지 않는다.

정답 : ④

31

감정평가사

풀이

가등기는 원래 순위를 확보하는 데에 그 목적이 있으나, 순위 보전의 대상이 되는 물건변동의 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 인하여 그 권리가 공시되어 결과적으로 공시방법까지 마련된 셈이므로, 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 있다 (대법원 1998.11.19. 98다24105 전원합의체).

정답 : ③

32

감정평가사

풀이

선익의 점유자라 하더라도 본권에 관한 訴에서 패소한 때에는 소(訴) 제기시로부터 악의의 점유자로 간주된다.

정답 : ④

33

감정평가사

풀이

침탈자의 특정승계인에 대하여서는 그 자가 침탈의 사실을 알고 있는 경우에만 청구할 수 있다. 즉 선익의 특정승계인에 대하여는 행사하지 못한다.

정답 : ④

34

감정평가사

풀이

토지등기부의 표제부에 토지의 면적이 실제와 다르게 등재되어 있더라도 이러한 등기는 해당 토지를 표상하는 등기로서 효력이 인정된다.

정답 : ④

35

감정평가사

풀이

부동산 점유자에게 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권이 있다고 하더라도 이로 인하여 부동산 소유자와 시효취득자 사이에 계약상의 채권·채무관계가 성립하는 것은 아니므로, 그 부동산을 처분한 소유자에게 채무불이행 책임을 물을 수 없다 (대법원 1995.07.11. 94다4509).

정답 : ⑤

36

감정평가사

풀이

비법인사단이 타인 간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물 그 자체의 관리·처분이 따르지 아니하는 단순한 채무부담행위에 불과하여 이를 총유물의 관리·처분행위라고 볼 수는 없다. 따라서 비법인사단인 재건축조합의 조합장이 채무보증계약을 체결하면서 조합규약에서 정한 조합 임원회의 결의를 거치지 않았거나 조합원총회 결의를 거치지 않았다 하더라도 그것만으로 바로 그 보증계약이 무효라고 할 수는 없다(대법원 2007.04.19. 2004다60072 전원합의체).

정답 : ①

37

감정평가사

풀이

모두 명의신탁의 대상이 될 수 있다.

[참고판례] 중계 유선방송사업 허가 및 음악 유선방송사업 허가가 비록 행정관청의 허가이고 유선방송사업 자체가 공공성이 강한 사업이라 하더라도 당사자 사이에서 그 허가 명의를 신탁하는 것이 허용되지 않는다고 볼 것은 아니다(대법원 2002. 6. 14. 99다61378).

정답 : ⑤

38

감정평가사

풀이

지상권자의 지료 지급 연체가 토지소유권의 양도 전후에 걸쳐 이루어진 경우 토지양수인에 대한 연체기간이 2년이 되지 않는다면 양수인은 지상권소멸청구를 할 수 없다(대법원 2001.03.13. 99다17142).

정답 : ③

39

감정평가사

풀이

동일인 소유였던 토지와 그 지상건물의 소유권이 분리되어 건물소유자가 관습상의 법정지상권을 취득한 후 토지소유자와 간에 건물소유를 위한 임대차계약을 체결하고 임차권을 취득한 경우에는 관습법상의 법정지상권을 포기한 것으로 보아야 한다(대법원 1979.06.05. 79다572).

정답 : ④

40

감정평가사

풀이

질권설정자는 채무변제기전의 계약으로 질권자에게 변제에 갈음하여 질물의 소유권을 취득하게 하거나 법률에 정한 방법에 의하지 아니하고 질물을 처분할 것을 약정하지 못한다(유질계약의 금지, 제339조). 그러나 변제기 후의 유질계약은 인정된다.

정답 : ②

01

감정평가사

풀이

- ④ 법원조직법 제8조(이는 판례의 법원성을 부정하는 학자들의 논거이다. 즉, “상급법원의 재판에 있어서의 판단은 해당 사건에 관하여 하급심을 기속한다.” 따라서 상급법원의 재판에 있어서의 판단은 오로지 해당 사건에 관하여 하급심을 기속할 뿐이며, 일반적(다른 사건)으로 하급심을 기속한다는 것은 아니다. 추가적인 출제가능성은 없다).
- ① 민법 제1조에서의 법률은 실질적 의미의 법률을 말하므로, 명령이나 규칙 등을 포함하는 넓은 의미의 법률이다.
- ② 타인 소유의 토지에 분묘를 설치한 경우에 20년간 평온, 공연하게 분묘의 기지를 점유하면 지상권과 유사한 관습상의 물건인 분묘기지권을 시효로 취득한다는 점은 오랜 세월 동안 지속되어 온 관습 또는 관행으로서 법적 규범으로 승인되어 왔고, 이러한 법적 규범이 장사 등에 관한 법률(장사법, 법률 제6158호) 시행일인 2001. 1. 13. 이전에 설치된 분묘에 관하여 현재까지 유지되고 있다고 보아야 한다(대법원 2017.1.19. 2013다17292 전원합의체).
- ③ 관습법이란 사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로 승인·강행되기에 이르는 것을 말하고, 사실인 관습은 사회의 관행에 의하여 발생한 사회생활규범인 점에서 관습법과 같으나 사회의 법적 확신이나 인식에 의하여 법적 규범으로서 승인된 정도에 이르지 않은 것을 말한다(대법원 1983.06.14. 80다3231).
- ⑤ 헌법재판소의 결정은 법률과 동일한 효력을 가지므로 그 결정 내용이 실질적으로 민사에 관한 것인 때에는 민법의 법원이 된다.

정답 : ④

02

감정평가사

풀이

채권은 어떤 사람(채무자)이 다른 사람(채권자)에게 일정한 행위를 하도록 요구할 수 있는 권리를 의미하며, 청구권을 포함한 포괄적, 광의의 개념이다.

정답 : ②

03

감정평가사

풀이

국가에게 국민을 보호할 의무가 있다는 사유만으로 국가가 소멸시효의 완성을 주장하는 것 자체가 신의성실의 원칙에 반하여 권리남용에 해당한다고 할 수는 없다(대법원 2005.5.13. 2004다 71881).

정답 : ⑤

풀이

부담부로 증여를 받는 행위는 미성년자가 단독으로 할 수 없고 법정대리인의 동의를 요한다.

정답 : ③

풀이

④ 태아의 개별적 보호주의에 의한 권리능력 인정(④번 지문의 경우, 불법행위로 인한 손해배상 청구권)은 어디까지나 태아가 살아서 출생한다는 것을 전제로 인정되는 것이다. 그런데 지문의 경우, 태아가 출생 전에 사망(사산)한 경우이므로 태아에게는 권리능력이 인정되지 않게 되고 또한 태아의 부모에게 손해배상청구권이 상속되지도 않는다.

⑤ 이 지문의 경우에도 다음의 판례에 비추어 볼 때 정확히 옳은 지문이라고는 판단하기 어렵다. 반복적인 출제가능성은 없으니 참고만 하기 바란다. 따라서 사건으로는 복수정답으로 판단할 수밖에 없으나, 실제로 시험을 보는 상황이었다면 ④번을 선택하여야 안전하리라 본다.

[참고판례] 가족관계등록부에 기재된 사항은 진실에 부합하는 것으로 추정된다 할 것이나, 그 기재에 반하는 증거가 있거나 그 기재가 진실이 아니라고 볼만한 특별한 사정이 있는 때에는 그 추정은 번복될 수 있다. 사망신고는 진단서나 검안서를 첨부하여야 하나, 부득이한 사정으로 이를 얻을 수 없는 때에는 사망 사실을 증명할 만한 서면으로써 이에 갈음할 수 있고(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제84조 제3항), 군인이 전투 기타 사변으로 사망하여 부대장 등 명의로 작성한 전사확인서는 위와 같은 증명 서면에 해당할 수 있다. 그러나 특수임무수행자 보상에 관한 법률에 규정된 특수임무를 수행하던 중 복귀하지 않아 생사가 불명하게 된 경우처럼 전투나 작전 수행 중 행방불명된 군인 등에 대하여, 그 사망한 사실을 구체적으로 확인하거나 사망한 것으로 볼 상당한 객관적 근거도 없이 부대장이 임의로 어느 날짜를 지정하여 그때 전사하였다는 취지로 작성한 전사확인서는 특별한 사정이 없는 한 사망신고의 첨부서면인 증명 서면에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 그와 같은 경위로 발급된 전사확인서에 의하여 사망신고가 되어 가족관계등록부에 등재된 경우에는 그 사망일자에 사망하였다는 추정은 유지될 수 없다
(대법원 2013. 7. 25. 2011두13309).

정답 : ④

풀이

- ① 선박실종은 특별실종에 해당하며 그 실종기간은 1년이다.
- ② 사망으로 간주되는 시점은 침몰한 때로부터 1년인 2016년 7월 1일 24시이다.
- ③ 부재자의 제1순위 재산상속인이 있는 경우에 제2순위의 재산상속인은 부재자에 대한 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 없다(대법원 1980.09.08. 80스27).
- ④ 본인·이해관계인·검사의 실종선고취소청구가 있어야 하며(제29조 제1항), 실종선고 취소선고를 요한다.
- ⑤ 상속인이 선의인 경우에도 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환의무가 있다.

정답 : ①

풀이

※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.

㉠ '법인의 대표자'에는 그 명칭이나 직위 여하, 또는 대표자로 등기되었는지 여부를 불문하고 당해 법인을 실질적으로 운영하면서 법인을 사실상 대표하여 법인의 사무를 집행하는 사람을 포함한다(대법원 2011.04.28. 2008다15438).

㉡ 상법상의 법인과 달리 민법상의 법인에서는 감사는 임의기관이다.

※ 틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

㉢ 재단법인의 설립을 위해 부동산의 출연이 행해진 경우, 그 부동산의 소유권은 그 법인설립 등기시(유언인 경우에는 유언자 사망시)에 재단법인에 귀속된다(제48조).

㉣ 법인의 정관에 대표권제한에 관한 규정이 있으나, 그와 같은 취지가 등기되어 있지 않다면 법인은 그와 같은 정관의 규정에 대하여 제3자가 선의나 악의나에 관계없이 대항할 수 없다(대법원 1992.02.14. 91다24564).

정답 : ㉣

풀이

중중, 문중, 그 밖에 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 사단이나 재단을 등기관리자 또는 등기의무자로 한다. 즉 법인 아닌 사단에도 부동산 등기능력을 인정한다(부동산등기법 제26조).

정답 : ㉤

풀이

집합물은 원칙적으로 하나의 물건으로 인정할 수 없으나, 그 목적동산을 종류, 장소 또는 수량지정 등의 방법에 의하여 특정할 수만 있다면 그 집합물 전체를 하나의 재산권으로 하는 담보권의 설정이 가능하다(대법원 1988. 12. 27. 87누1043).

정답 : ㉥

풀이

형사사건에서의 성공보수약정은 수사·재판의 결과를 금전적인 대가와 결부시킴으로써, 기본적인 권의 옹호와 사회정의의 실현을 사명으로 하는 변호사 직무의 공공성을 저해하고, 의뢰인과 일반 국민의 사법제도에 대한 신뢰를 현저히 떨어뜨릴 위험이 있으므로, 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되는 것으로 평가할 수 있다(대법원 2015.7.23, 2015다200111 전원합의체).

그러나 민사사건에서 변호사와 의뢰인 사이에 체결된 적정한 수준의 성공보수약정은 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되는 법률행위로 볼 수 없다.

정답 : ㉦

11

감정평가사

풀이

강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 경료하는 행위는 민법 제103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로 볼 수 없다(대법원 2004.05.28. 2003다70041).

정답 : ②

12

감정평가사

풀이

표시행위 자체를 잘못하여 의사와 표시가 불일치한 경우로서 '표시상의 착오'에 해당한다.
따라서 법률행위의 내용상 중요부분의 착오로 취소할 수 있다(제109조 제1항).
다만 표의자에게 중대한 과실이 있는 경우에는 취소하지 못하며(제109조 제1항 단서), 중대한 과실이 있다는 점에 대한 증명책임은 표의자의 상대방이 부담한다.

정답 : ④

13

감정평가사

풀이

의사표시는 상대방에게 도달함으로써 효력을 발생하는 것이고, 여기서 도달이라 함은 사회관념상 상대방이 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 있다고 인정되는 상태를 의미하므로, 상대방이 이를 현실적으로 수령하였다거나 그 통지의 내용을 알았을 것까지는 필요로 하지 않는다(대법원 1997.11.25. 97다31281).

정답 : ①

14

감정평가사

풀이

대리인이 자신의 이익을 도모하기 위하여 대리권을 남용한 경우에는 무권대리(협의)가 아니라 126조의 표현대리(권한을 넘은 표현대리)에 해당한다.

정답 : ②

15

감정평가사

풀이

- ④ 약의 상대방에게는 철회권이 인정되지 않는다. 타당한 기술이다.
- ① 추인의 의사표시는 상대방이나 무권대리인뿐만 아니라 무권대리행위로 인한 권리의 승계인에 대하여도 할 수 있다.
- ② 무권대리인은 '상대방의 선택'에 따라서 이행 또는 손해배상(이행이익)의 책임을 진다.
- ③ 본인의 추인으로 무권대리행위는 계약한 때 소급하여 적법한 대리행위가 있는 것으로 되고, 유효한 계약으로서 본인에 대하여 효력이 생긴다(제132조).
- ⑤ 상대방은 상당한 기간을 정하여 본인에 대하여 추인여부의 확답을 구하는 최고를 할 수 있다. 만약 그 기간 내에 본인이 확답을 발하지 않는 경우에는 추인을 거절한 것으로 본다. 정답 : ④

16

감정평가사

풀이

미성년자가 직접 추인을 하기 위해서는 '취소의 원인이 종료한 후(성년자가 되거나 법정대리인의 동의)'에 하여야 하나 법정대리인은 그러한 제한을 받지 않는다.

정답 : ②

17

감정평가사

풀이

조건성취의 효력은 원칙적으로 소급효가 없으나 예외적으로 당사자의 특약으로 소급효를 부여할 수 있다. 다만 제3자의 권리는 침해하지 못한다. 아울러 기한도래의 효력에는 절대적으로 소급효를 부여할 수 없다.

정답 : ①

18

감정평가사

풀이

주·월·년의 처음으로부터 기산하지 않는 때에는 최후의 주·월·년에서 기산일에 해당한 날의 전일로 기간이 만료한다(제160조 제2항).

정답 : ⑤

19

감정평가사

풀이

소멸시효의 이익은 미리 포기할 수 없다(제184조 제1항). 그러나 소멸시효완성 후에는 포기할 수 있다.

정답 : ②

20

감정평가사

풀이

본래의 소멸시효 기산일과 당사자가 주장하는 기산일이 서로 다른 경우에는 변론주의의 원칙상 법원은 당사자가 주장하는 기산일을 기준으로 소멸시효를 계산하여야 하는데, 이는 당사자가 본래의 기산일보다 뒤의 날짜를 기산일로 하여 주장하는 경우는 물론이고, 특별한 사정이 없는 한 그 반대의 경우에 있어서는도 마찬가지이다(대법원 2009.12.24. 2009다60244).

정답 : ⑤

21

감정평가사

풀이

- ③ 제185조(물권법정주의)는 강행규정이므로 이에 위반하는 법률행위는 무효이다.
- ① 법률은 국회가 제정한 법률만을 의미하고 명령과 규칙 등은 제외된다.
- ② 물권의 종류와 그 내용은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다(제185조).
- ④ 관습법상의 물권으로는 분묘기지권·관습법상의 법정지상권·동산의 양도담보권 등이 있다.
그러나 온천권, 사도통행권 등은 관습법상의 물권이 아니라는 것이 판례이다.
- ⑤ 미등기 무허가건물의 양수인이라 할지라도 그 소유권이전등기를 경료받지 않는 한 건물에 대한 소유권을 취득할 수 없고, 그러한 건물의 취득자에게 소유권에 준하는 관습상의 물권이 있다고 볼 수 없다(대법원 1996.06.14. 94다53006).

정답 : ③

22

감정평가사

풀이

- ※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.
- ㉠ 타당한 기술이다. 법률행위의 무효·취소·해제로 인한 물권의 복귀는 등기를 요하지 않으며 이에 따른 등기청구권은 물권적 청구권으로서 소멸시효에 걸리지 않는다.
- ㉡ 타당한 기술이다. 불법원인급여(제746조)에 해당한다.
- ※ 틀린 것을 기술하면 다음과 같다.
- ㉢ 간접점유자인 임대인도 점유보호청구권을 행사할 수 있다.
- ㉣ 물권적 청구권은 물건과 운명을 같이하므로 물건이 이전되거나 소멸하면 물권적 청구권도 따라서 이전되거나 소멸한다. 따라서 소유권을 상실한 전(前)소유자에게 물권적 청구권을 유보하여 행사시킬 수 없다.

정답 : ②

23

감정평가사

풀이

취득시효로 인한 물권변동은 법률의 규정에 의한 물권변동이지만 반드시 등기를 요한다(제245조).

[등기를 요하지 않는 물권변동]

- ㉠ 신축건물의 소유권 취득
- ㉡ 법정지상권의 취득
- ㉢ 관습법상의 법정지상권의 취득
- ㉣ 법정저당권의 취득
- ㉤ 존속기간만료로 인한 용익물권의 소멸
- ㉥ 재단법인으로의 출연재산의 귀속(출연자와 법인 사이)
- ㉦ 피담보채권의 소멸로 인한 저당권의 소멸
- ㉧ 법률행위의 무효·취소·해제로 인한 물권의 복귀
- ㉨ 분묘기지권의 취득

정답 : ⑤

24

감정평가사

풀이

멸실된 건물의 보존등기를 멸실 후에 신축한 건물의 보존등기로 유용하는 것은 사항란의 등기의 유용이 아니라 표제부의 등기의 유용이므로 무효이다.

정답 : ④

25

감정평가사

풀이

※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉠ 가등기에는 원칙적으로 추정력이 인정되지 않는다. 예컨대 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기가 있다고 하여 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정되지 않는다(대법원 1979.5.22. 79다239). 그러나 가등기가 그 등기명의인의 의사에 기하지 아니하고 위조된 서류에 의하여 부적법하게 말소된 사실이 인정되는 경우, 그 가등기는 여전히 적법하게 이루어진 것으로 추정된다.
- ㉡ 소유권이전등기의 원인으로 주장된 계약서가 진정하지 않은 것으로 증명된 이상 그 등기의 적법추정은 복멸되는 것이고 계속 다른 적법한 등기원인이 있을 것으로 추정할 수는 없다(대법원 1998. 9. 22. 98다29568).

※ 틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉢ 허무인(虛無人)으로부터 등기를 이어받은 소유권이전등기는 원인무효라 할 것이어서 그 등기명의자에 대한 소유권추정은 인정되지 않는다(대법원 1985.11.12. 84다카2494).

정답 : ④

26

감정평가사

풀이

점유의 취득방법은 현실의 인도에 한하지 않으며, 간이인도 및 반환청구권의 양도에 의한 방법도 가능하나 점유개정에 의한 선의취득은 판례가 부정한다.

정답 : ⑤

27

감정평가사

풀이

포기는 단독행위인 법률행위에 해당하며 따라서 등기하여야 그 효력이 발생한다.

정답 : ③

28

감정평가사

풀이

전세권설정자는 간접점유자이다.

[직접점유자와 간접점유자]

간접점유자	직접점유자
지상권설정자	지상권자
전세권설정자	전세권자
질권설정자	질권자
임치인	수치인
임대인	임차인
사용대주	사용차주

정답 : ①

29

감정평가사

풀이

점유물반환청구권은 점유의 침탈을 당한 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다(제204조).

정답 : ③

30

감정평가사

풀이

점유자가 점유물을 멸실·훼손한 때에는 악의의 점유자는 그 손해의 전부를 배상하여야 하며, 선의의 자주점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상하면 된다.

정답 : ③

31

감정평가사

풀이

비법인사단도 시효취득의 주체가 될 수 있다.

정답 : ①

32

감정평가사

풀이

공유자는 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다(제264조). 다른 공유자의 동의 없이 처분을 한 경우에는 그 처분은 무효이다.

정답 : ③

33

감정평가사

풀이

상기의 사례는 계약명의신탁에 해당하고, 丙으로부터 X부동산을 매수한 제3자 丁은 선의·악의 불문하고 소유권을 취득함이 원칙이나 丁이 丙의 배임행위에 적극 가담하였다면 丙과 丁사이의 매매계약은 반사회적인 법률행위에 해당하므로 무효이다.

정답 : ⑤

34

감정평가사

풀이

지상권자가 2년간 지료를 지급하지 아니하여 지상권소멸청구를 당한 경우에는 지상물에 대한 매수청구권을 행사하지 못한다(대법원 1972.12.26. 72다2085).

정답 : ④

35

감정평가사

풀이

경매절차에서 매수인이 매각대금을 다 낸 때까지 최소한의 기둥과 지붕 그리고 주벽이 이루어지는 등 독립된 부동산으로서 건물의 요건을 갖추면 법정지상권이 성립하며, 그 건물이 미등기라 하더라도 법정지상권의 성립에는 아무런 지장이 없다(대법원 2004.06.11. 2004다13533).

정답 : ①

36

감정평가사

풀이

목적물의 현상을 유지하고 통상의 관리에 속한 수선을 해야 할 의무는 전세권자에게 있으므로 전세권자에게는 필요비상환청구권이 인정되지 않는다.

정답 : ③

37

감정평가사

풀이

유치권의 피담보채권이 되기 위해서는 채권과 목적물과의 건련성이 있어야 한다. 따라서
ㄱ. 점유자의 비용상환청구권과 ㄴ. 수급인의 공사대금채권은 채권과 목적물과의 건련성이 인정된다.

정답 : ②

풀이

- ④ 타당한 기술이다.
- ① 질권의 객체는 동산 또는 권리(주식, 채권)이며, 부동산은 그 객체가 될 수 없다.
- ② 질권자는 질권의 목적이 된 채권을 직접 청구할 수 있다.
- ③ 지명채권을 목적으로 한 질권은 제3채무자에게 질권설정의 사실을 통지하여야 하나 이는 제3자에 대한 대항요건이며 질권의 성립요건이 아니다.
- ⑤ 지시채권을 목적으로 한 질권의 설정은 배서 후 증서를 교부하여야 그 효력이 생긴다.

[권리질권의 공시방법]

채권질권의
공시방법

- 지명채권 : 합의와 채권증서의 교부(채무자에게 통지 또는 승낙은 대항요건)
- 지시채권 : 합의와 배서 후 교부
- 무기명채권 : 합의와 교부
- 저당권부채권 : 합의와 무기등기

정답 : ④

풀이

※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.

- ① 건물의 증축부분이 기존건물에 부합하여 기존건물과 분리하여서는 별개의 독립물로서의 효용을 갖지 못하는 이상 기존건물에 대한 근저당권은 민법 제358조에 의하여 부합된 증축부분에도 효력이 미치는 것이므로 기존건물에 대한 경매절차에서 경매목적물로 평가되지 아니하였다고 할지라도 경락인은 부합된 증축부분의 소유권을 취득한다(대법원 1992.12.8. 92다26772, 26789).

※ 틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉠ 저당권자는 그 저당권에 의하여 방해의 제거 또는 예방을 청구할 수 있다(제214조·제370조).
그러나 저당목적물의 반환청구권은 인정되지 아니한다.
- ㉡ 저당부동산의 제3취득자가 그 부동산의 보존·개량을 위하여 필요비 또는 유익비를 지출한 때에는 저당물의 매각대금에서 우선상환을 받을 수 있다(제367조).
- ㉢ 채권담보의 목적으로 채무자 소유의 부동산을 담보로 제공하여 저당권을 설정하는 경우에는 담보물권의 부종성의 법리에 비추어 원칙적으로 채권과 저당권이 그 주체를 달리할 수 없는 것이지만, 채권자 아닌 제3자의 명의로 저당권등기를 하는 데 대하여 채권자와 채무자 및 제3자 사이에 합의가 있었고, 나아가 제3자에게 그 채권이 실질적으로 귀속되었다고 볼 수 있는 특별한 사정이 있거나, 거래경위에 비추어 제3자의 저당권등기가 한낱 명목에 그치는 것이 아니라 그 제3자도 채무자로부터 유효하게 채권을 변제받을 수 있고 채무자도 채권자나 저당권 명의자인 제3자 중 누구에게든 채무를 유효하게 변제할 수 있는 관계 즉 묵시적으로 채권자와 제3자가 불가분적 채권자의 관계에 있다고 볼 수 있는 경우에는, 그 제3자 명의의 저당권등기도 유효하다고 볼 것이고, 이러한 법리는 채권 담보를 목적으로 가등기를 하는 경우에도 마찬가지로 적용된다 (대법원 2009.11.26. 2008다64478, 64485, 64492).

정답 : ①

풀이

장래에 발생할 특정의 조건부 채권을 담보하기 위하여도 저당권을 설정할 수 있으므로 그러한 채권도 근저당권의 피담보채권으로 확정될 수 있고, 그 조건이 성취될 가능성이 없게 되었다는 등의 특별한 사정이 없는 이상 확정 당시 조건이 성취되지 아니하였다는 사정만으로 근저당권이 소멸하는 것은 아니다(대법원 2015.12.24. 2015다200531).

정답 : ②

01

감정평가사

풀이

- ② 이 지문은 지나치게 헌법적 영역에 치우친 출제로써 반복 출제가능성은 없다.
참고만 하기 바란다.

[참고판례] 헌법상의 기본권은 제1차적으로 개인의 자유로운 영역을 공권력의 침해로부터 보호하기 위한 방어적 권리이지만 다른 한편으로 헌법의 기본적인 결단인 객관적인 가치질서를 구체화한 것으로서, 사법을 포함한 모든 법 영역에 그 영향을 미치는 것이므로 사인간의 사적인 법률관계도 헌법상의 기본권 규정에 적합하게 규율되어야 한다. 다만 기본권 규정은 그 성질상 사법관계에 직접 적용될 수 있는 예외적인 것을 제외하고는 사법상의 일반원칙을 규정한 민법 제2조, 제103조, 제750조, 제751조 등의 내용을 형성하고 그 해석 기준이 되어 간접적으로 사법관계에 효력을 미치게 된다. 종교의 자유라는 기본권의 침해와 관련한 불법행위의 성립 여부도 위와 같은 일반규정을 통하여 사법상으로 보호되는 종교에 관한 인격적 법익침해 등의 형태로 구체화되어 논하여져야 한다(대법원 2010.4.22. 2008다38288 전원합의체).

정답 : ②

02

감정평가사

풀이

- 우리 민법은 개별적 보호주의에 따라 태아의 권리능력을 인정하고 있다.

정답 : ③

03

감정평가사

풀이

- ② 등기의 추정력이 인정된다.
① 제한능력자가 단독으로 행한 법률행위는 원칙적으로 취소할 수 있다. 따라서 제한능력자 제도는 상대방과 거래의 안전보다는 제한능력자 자신을 보호하는 데 그 일차적인 목적이 있다.
③ 친권자는 법정대리인으로서 그의 미성년자의 이름으로 체결한 계약은 유효한 법률행위이다.
④ 미성년자의 친권자인 모(母)가 자기 오빠의 제3자에 대한 채무의 담보로 미성년자 소유의 부동산에 근저당권을 설정하는 행위가, 채무자를 위한 것으로서 미성년자에게는 불이익만을 주는 것이라고 하더라도, 민법 제921조 제1항에 규정된 "법정대리인인 친권자와 그 자 사이에 이해상반되는 행위"라고 볼 수는 없다(대법원 1991.11.26. 91다32466).
⑤ 미성년자는 타인의 임의대리인이 될 수 있다. 대리인은 행위능력자임을 요하지 않으므로 미성년자인 대리인의 대리행위로 인한 모든 법률효과는 직접 본인에게 귀속되고 대리행위로 인한 불이익이 미성년자에게 귀속되지 않으므로 허용된다.

※ 상기의 ②③④의 지문은 가족법에 치우친 경향으로써 반복출제의 가능성은 없다. 정답 : ②

04

감정평가사

풀이

부재자로부터 재산처분권까지 위임받은 재산관리인은 그 재산을 처분함에 있어 법원의 허가를 받아야 하는 것은 아니다(대법원 1973.07.24. 72다2136). 부재자 자신이 재산관리인을 둔 경우, 이는 부재자의 수임인이며 임의대리인이므로 부재자와 재산관리인 사이의 계약에 의하여 정하여진다.

정답 : ①

05

감정평가사

풀이

교회가 그 실체를 갖추어 법인 아닌 사단으로 성립한 경우에 교회의 대표자가 교회를 위하여 취득한 권리의무는 교회에 귀속되나, 교회가 아직 실체를 갖추지 못하여 법인 아닌 사단으로 성립하기 전에 설립의 주체인 개인이 취득한 권리의무는 그것이 앞으로 성립할 교회를 위한 것이라 하더라도 바로 법인 아닌 사단인 교회에 귀속될 수는 없고, 또한 설립중의 회사의 개념과 법적 성격에 비추어, 법인 아닌 사단인 교회가 성립하기 전의 단계에서 설립중의 회사의 법리를 유추적용할 수는 없다(대법원 2008.2.28. 2007다37394,37400).

정답 : ②

06

감정평가사

풀이

‘법인의 대표자’에는 그 명칭이나 직위 여하, 또는 대표자로 등기되었는지 여부를 불문하고 당해 법인을 실질적으로 운영하면서 법인을 사실상 대표하여 법인의 사무를 집행하는 사람을 포함한다(대법원 2011.04.28. 2008다15438).

정답 : ③

07

감정평가사

풀이

종물은 사회관념상 주된 물건의 경제적 효용을 보조하기 위하여 계속적으로 이바지되어야 하는 관계가 있어야 한다(대법원 1991.5.14. 91다2779). 즉 주물의 상용에 공(供)하는 물건을 말하는 것이며, 주물소유자의 상용과는 무관하다.

정답 : ①

08

감정평가사

풀이

- ㄱ. ㄹ. 강행규정에 위반되므로 무효이다.
- ㄴ. ㄷ. 임의규정에 해당하고 이와 같이 약정하더라도 유효하다.

정답 : ③

풀이

- ③ 불공정 법률행위에 해당하는지는 법률행위가 이루어진 시점을 기준으로 약속된 급부와 반대급부 사이의 객관적 가치를 비교 평가하여 판단하여야 한다(대법원 2013.09.26. 2010다42075).
- ① 매매계약이 약정된 매매대금의 과다로 말미암아 민법 제104조에서 정하는 '불공정한 법률행위'에 해당하여 무효인 경우에도 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용되어 당사자 쌍방이 위와 같은 무효를 알았더라면 대금을 다른 액으로 정하여 매매계약에 합의하였을 것이라고 예외적으로 인정되는 경우에는 그 대금액을 내용으로 하는 매매계약이 유효하게 성립할 수 있다(대법원 2011.04.28. 선고 2010다106702).
- ② 불공정한 법률행위로서 무효인 경우에는 추인에 의하여 무효인 법률행위가 유효로 될 수 없다(대법원 1994.06.24. 94다10900).
- ④ 불공정한 법률행위는 반사회질서행위의 하나의 예시적 규정에 해당한다.
- ⑤ 불공정한 법률행위에 해당하기 위하여는 급부와 반대급부와의 사이에 현저히 균형을 잃을 것이 요구되므로 증여와 같이 상대방에 의한 대가적 의미의 재산관계의 출연이 없이 당사자 일방의 급부만 있는 경우에는 급부와 반대급부 사이의 불균형의 문제는 발생하지 않는다(대법원 1993.07.16. 92다41528).

정답 : ③

풀이

계약체결의 권한을 수여받은 대리인은 체결된 계약의 해제권 등 일체의 처분권과 상대방의 의사를 수령할 권한까지는 없다(대법원 2008.06.12. 2008다11276).

정답 : ①

풀이

무권대리인이 제한능력자(미성년자 등)인 경우에는 계약의 이행 또는 손해배상책임을 지지 아니한다(제135조 제2항).

정답 : ③

풀이

착오에 관한 민법규정은 법률의 착오에도 적용된다.

정답 : ④

13

감정평가사

풀이

- ① 설문의 사례는 제3자에 의한 사기에 해당하고, 취소권자 甲은 상대방(丙)이 제3자(乙)의 사기를 알았거나(악의), 알 수 있었을 경우(과실)에 한하여 매매계약을 취소할 수 있다.
- ⑤ 丁이 보호되기 위해서는 선의이기만 하면 되고, 무과실까지는 요하지 아니한다.

정답 : ①, ⑤

14

감정평가사

풀이

의사표시는 상대방에게 도달됨으로써 효력을 발생하는 것이고, 여기서 도달이라 함은 사회관념상 상대방이 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 있다고 인정되는 상태를 의미하므로, 상대방이 이를 현실적으로 수령하였다거나 그 통지의 내용을 알았을 것까지는 필요로 하지 않는다 (대법원 1997.11.25. 97다31281).

정답 : ③

15

감정평가사

풀이

※ 모두 옳은 기술이다.

- ㉠ 양도소득세의 회피 및 투기의 목적으로 자신 앞으로 소유권이전등기를 하지 아니하고 미등기인 채로 매매계약을 체결하였다고 하여, 그것만으로 그 매매계약이 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효로 된다고 할 수 없다(대법원 1993.5.25. 93다296).
- ㉡ 불공정한 법률행위는 경매 등 법률행위에 의하지 않은 재산권의 이전에는 적용되지 않는다.
- ㉢ 불법원인급여(제746조)에 해당하지만, 저당권설정은 종국적 급부에 해당하지 않으므로 저당권설정자는 그 말소를 청구할 수 있다.

[참고판례] 대법원 1995.08.11. 94다54108

[1] 민법 제746조에서 불법의 원인으로 인하여 급여함으로써 그 반환을 청구하지 못하는 이익은 종국적인 것을 말한다.

[2] 도박자금으로 금원을 대여함으로써 인하여 발생한 채권을 담보하기 위한 근저당권설정등기가 경료되었을 뿐인 경우와 같이 수령자가 그 이익을 향수하려면 경매신청을 하는 등 별도의 조치를 취하여야 하는 경우에는, 그 불법원인급여로 인한 이익이 종국적인 것이 아니므로 등기설정자는 무효인 근저당권설정등기의 말소를 구할 수 있다.

정답 : ⑤

16

감정평가사

풀이

형성권이란 ㉠ 권리자의 일방적 의사표시만으로 권리의 발생·변경·소멸의 효과가 생기는 권리를 말하며, ㉡ 조건이나 기한을 붙일 수 없는 것이 원칙이다. ㉢ 형성권(취소권, 해제권 등)은 소멸 시효가 아닌 제척기간의 제한을 받는다.

정답 : ㉡

17

감정평가사

풀이

조건의 성취로 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 때에는 상대방은 그 조건이 성취된 것으로 주장할 수 있다(제150조 제1항).

정답 : ㉣

18

감정평가사

풀이

매매로 인한 부동산소유권 이전채무가 이행불능됨으로써 매수인이 매도인에 대하여 갖게 되는 손해배상청구권은 그 부동산소유권의 이전채무가 이행불능된 때에 발생하는 것이고, 그 계약체결일에 생기는 것은 아니므로 위 손해배상채권의 소멸시효는 계약체결일이 아닌 소유권이전채무가 이행불능된 때부터 진행한다(대법원 2005.01.14. 2002다57119).

정답 : ㉡

19

감정평가사

풀이

- ⑤ 타당한 기술이다.
- ① 취득시효를 주장하는 자는 점유기간 중에 소유자의 변동이 없는 토지에 관하여는 취득시효의 기산점을 임의로 선택할 수 있다(대법원 1994.03.22. 93다46360).
- ② 점유가 순차 승계된 경우에 있어서는 취득시효의 완성을 주장하는 자는 자기의 점유만을 주장하거나 또는 자기의 점유와 전 점유자의 점유를 아울러 주장할 수 있는 선택권이 있으며, 전 점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우에도 어느 단계의 점유자의 점유까지를 아울러 주장할 것인가도 이를 주장하는 사람에게 선택권이 있고, 다만 전 점유자의 점유를 아울러 주장하는 경우에는 그 점유의 개시시기를 어느 점유자의 점유기간 중의 임의의 시점으로 선택할 수는 없다(대법원 1998.04.10. 97다56822).
- ③ 소멸시효를 원용할 수 있는 사람은 권리의 소멸에 의하여 직접 이익을 받는 자에 한정되는바, 시효가 완성된 채권의 채무자는 독자적으로 시효를 원용할 수 있으나 채무자의 다른 채권자는 직접 그 완성을 원용할 수 없다(대법원 2007.11.29. 2007다54849).
- ④ 압류 또는 가압류는 소멸시효의 중단사유이다.

정답 : ⑤

20

감정평가사

풀이

동일당사자간에 계속적인 거래로 인하여 같은 종류를 목적으로 하는 수개의 채권관계가 성립되어 있는 경우에 채무자가 특정채무를 지정하지 아니하고 그 일부의 변제를 한 때에도 다른 특별한 사정이 없다면 잔존채무에 대하여도 승인을 한 것으로 보아 시효중단이나 포기의 효력을 인정할 수 있을 것이나, 그 채무가 별개로 성립되어 독립성을 갖고 있는 경우에는 일률적으로 그렇게만 해석할 수는 없을 것이고, 특히 채무자가 가압류 목적물에 대한 가압류를 해제받을 목적으로 피보전채권을 변제하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 피보전채권으로 적시되지 아니한 별개의 채무에 대하여서까지 소멸시효의 이익을 포기한 것이라고 볼 수는 없다(대법원 1993.10.26. 93다14936).

정답 : ②

21

감정평가사

풀이

소유권이나 담보물권은 소멸시효에 걸리지 않으나 용익물권은 20년의 소멸시효에 걸린다.

정답 : ④

22

감정평가사

풀이

부동산에 관하여 소유권이전등기가 마쳐져 있는 경우 그 등기명의자는 제3자에 대하여서뿐만 아니라, 그 전 소유자에 대하여서도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정된다(대법원 2000.03.10. 99다65462).

정답 : ①

23

감정평가사

풀이

부동산등기법상의 가등기는 주로 채권적 청구권을 보전하기 위해서만 가능하고 이 같은 청구권이 아닌 물권적 청구권을 보존하기 위해서는 할 수 없다(대법원 1982.11.23. 81다카1110).

정답 : ②

24

감정평가사

풀이

증여를 하면서 증여세를 탈세하기 위하여 매매로 가장하여 소유권이전등기를 하는 것과 같이 허위표시(가장행위) 뒤에 감추어진 행위를 은닉행위라 한다. 은닉행위라는 것만으로 당연히 무효라고 할 수 없다.

정답 : ④

25

감정평가사

풀이

- ⑤ 타당한 기술이다.
- ① 가등기는 원래 순위를 확보하는 데에 그 목적이 있으나, 순위 보전의 대상이 되는 물건변동의 청구권은 그 성질상 양도될 수 있는 재산권일 뿐만 아니라 가등기로 인하여 그 권리가 공시되어 결과적으로 공시방법까지 마련된 셈이므로, 이를 양도한 경우에는 양도인과 양수인의 공동신청으로 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 있다 (대법원1998.11.19. 98다24105 전원합의체).
- ② 가등기에는 추정력이 인정되지 않는다. 예컨대 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기가 있다고 하여 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정되지 않는다(대법원 1979.5.22, 79다239).
- ③ 가등기에 기하여 본등기를 하는 때에 그 순위는 가등기의 순위에 의하지만 물건변동의 효력은 본등기를 하는 때에 발생한다. 즉, 물권변동의 효력은 가등기시로 소급하지 않는다.
- ④ 가등기에 기하여 본등기가 되면 중간등기는 원칙적으로 직권말소의 대상이 된다.

정답 : ⑤

26

감정평가사

풀이

민법 제249조가 규정하는 선의·무과실의 기준시점은 물건행위가 완성되는 때이므로 물건적 합의가 동산의 인도보다 먼저 행하여지면 인도된 때를, 인도가 물건적 합의보다 먼저 행하여지면 물건적 합의가 이루어진 때를 기준으로 해야 한다(대법원 1991.03.22. 91다70).

정답 : ③

27

감정평가사

풀이

점유매개관계에 의하여 사실상 물건에 대한 지배가 없는데도 점유자로 인정되는 자를 간접점유자라 하고, 반면 점유매개관계에 의하여 물건을 직접 지배하는 자를 직접점유자라 한다. 통상 이 직접점유자를 점유매개자라 하고 이는 자주점유가 아니라 타주점유(임차인, 지상권자 등)에 해당한다.

정답 : ①

28

감정평가사

풀이

점유자가 과실을 취득한 경우에는 통상의 필요비는 청구하지 못한다.

정답 : ⑤

29

감정평가사

풀이

매수인이 비록 자기명의로 등기는 되지 않았다 하더라도 적법한 원인에 의하여 토지를 점유·사용하는 경우이므로 부당이득이 성립되지 않는다.

정답 : ①

30

감정평가사

풀이

※ 틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉠ 甲이 乙에게 X토지의 소유권이전등기를 청구한 후 乙이 그 토지를 丙에게 처분한 경우, 이는 乙이 甲의 취득시효 완성사실을 알고서 처분한 것이므로 乙은 甲에게 불법행위책임을 진다.
- ㉡ 가등기에 기한 본등기시 물권변동의 효력은 본등기시 발생하므로, 丙의 소유권취득은 甲의 시효완성 이후에 해당하므로 甲은 丙에 대하여 시효취득을 주장할 수 없다.

※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉢ 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현 점유자는 자신의 전 점유자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위하여 전 점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐, 전 점유자의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 권원은 없다
(대법원 1995.03.28. 93다47745 전원합의체).

정답 : ③

31

감정평가사

풀이

수인이 한 채의 건물을 구분하여 각각 그 일부분을 소유한 때에는 건물과 그 부속물중 공용하는 부분은 그의 공유로 추정한다는 규정(제215조)과 경계에 설치된 경계표, 담, 구거 등은 상권자의 공유로 추정한다는 규정(제239조)에는 공유물분할에 관한 규정(제268조)이 적용되지 않는다.

정답 : ①

32

감정평가사

풀이

- ④ 부동산실명법 제8조 제2호에 따라 부부간 명의신탁이 일단 유효한 것으로 인정되었다면 그 후 배우자 일방의 사망으로 부부관계가 해소되었다 하더라도 그 명의신탁약정은 사망한 배우자의 다른 상속인과의 관계에서도 여전히 유효하게 존속한다고 보아야 한다 (대법원 2013.1.24. 2011다99498).
- ① 종중재산이 여러 사람에게 명의신탁된 경우 그 수탁인들 상호간에는 형식상 공유관계가 성립한다(대법원 1992.9.8. 92다18184).
- ② 명의신탁자는 매도인을 대위하여 명의수탁자에게 등기의 말소를 청구할 수 있다.
- ③ 양도담보의 설정을 의미한다.
- ⑤ 명의수탁자로부터 부동산을 전득한 제3자는 선의·악의를 불문하고 명의신탁부동산의 소유권을 취득한다(부동산실명법 제4조 제3항).

정답 : ④

33

감정평가사

풀이

타인의 동산에 노력을 가하여 새로운 물건을 만들어 내는 것을 가공이라 하며, 가공물의 소유권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 귀속하나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액(多額)인 때에는 가공자의 소유가 된다(제259조).

정답 : ⑤

34

감정평가사

풀이

※ 틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉠ X토지를 소유하는 甲이 乙과 함께 그 지상에 Y건물을 신축·공유하던 중 X토지에 저당권을 설정하였고 그의 실행에 의한 경매에서 丙이 X토지의 소유권을 취득한 경우, Y건물을 위한 법정지상권이 성립한다.
- ㉡ 동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 지상 건물이 철거되고 새로 건물이 신축된 경우에는 신축건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다 (대법원 2014. 9. 4. 2011다73038,73045).
- ㉢ 법정지상권이 성립하려면 X토지에 저당권을 설정할 당시에 Y건물이 존재하고 있었어야 한다.

※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉠ 타당한 기술이다.

정답 : ④

풀이

- ⑤ 다른 특별한 사정이 없다면 통행지역권을 시효취득한 자는 승역지 소유자가 입은 손해를 보상하여야 한다.
- ① 지역권은 점유를 요건으로 하지 않는다.
- ② 요역지소유권이 이전되거나 또는 다른 권리의 목적으로 된 때에는 지역권도 그와 법률적 운명을 같이 한다. 따라서 지역권만을 독립적으로 양도할 수는 없다.
- ③ 지역권은 유상으로 하거나 무상으로 하거나 무방하다.
- ④ 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 민법 제245조의 규정을 준용하도록 되어 있으므로, 통행지역권은 요역지의 소유자가 승역지 위에 도로를 설치하여 승역지를 사용하는 객관적 상태가 민법 제245조에 규정된 기간 계속된 경우에 한하여 그 시효취득을 인정할 수 있다 (대법원 1995.06.13. 95다1088,1095).

정답 : ⑤

풀이

- ② 전세권이 존속하는 동안은 전세권을 존속시키기로 하면서 전세금반환채권만을 전세권과 분리하여 확정적으로 양도하는 것은 허용되지 않는 것이며, 다만 전세권 존속 중에는 장래에 그 전세권이 소멸하는 경우에 전세금 반환채권이 발생하는 것을 조건으로 그 장래의 조건부 채권을 양도할 수 있을 뿐이라 할 것이다(대법원 2002.08.23. 2001다69122).
- ① 전세권이 성립하기 위해서는 설정계약과 등기, 그리고 전세금의 수수(授受)가 있어야 하나 목적물의 인도는 성립요건이 아니다.
- ③ 전세목적물이 처분된 때에는 목적물의 신 소유자는 구 소유자와 전세권자 사이에 성립한 전세권의 내용에 따른 권리의무의 직접적인 당사자가 되어 전세권이 소멸하는 때에 전세권자에 대하여 전세권설정자의 지위에서 전세금 반환의무를 부담하게 된다 (대법원 2006.05.11. 2006다6072).
- ④ 전세권저당권이 설정된 때에도 또한 같다. 즉 말소등기 없이도 당연히 소멸한다.
- ⑤ 원래 전세권에 있어 전세권설정자가 부담하는 전세금반환의무는 전세금반환채권에 대한 제3자의 압류 등이 없는 한 전세권자에 대해 전세금을 지급함으로써 그 의무이행을 다할 뿐이라는 점에 비추어 볼 때, 전세권저당권이 설정된 경우에도 전세권이 기간만료로 소멸되면 전세권설정자는 전세금반환채권에 대한 제3자의 압류 등이 없는 한 전세권자에 대하여만 전세금반환의무를 부담한다(대법원 1999. 9. 17. 98다31301).

정답 : ②

37

감점평가사

풀이

채무불이행에 의한 손해배상청구권은 원채권의 연장이라 보아야 할 것이므로 물건과 원채권과 사이에 견련관계가 있는 경우에는 그 손해배상채권과 그 물건과의 사이에도 견련관계가 있다할 것으로서 손해배상채권에 관하여 유치권항변을 내세울 수 있다(대법원 1976.9.28. 76다582).

정답 : ③

38

감점평가사

풀이

채무자의 변제 의무가 채권자의 담보물 반환 의무보다 선이행 의무이다.

정답 : ⑤

39

감점평가사

풀이

저당부동산의 소유권이 이전된 후 피담보채권이 소멸된 경우에는 전(前)소유자인 저당권설정자도 저당권말소등기청구권을 행사할 수 있고 이때의 등기청구권의 법적 성질은 채권적 청구권이다.

정답 : ①

40

감점평가사

풀이

저당권의 이전은 저당권의 양도인과 양수인의 물권적 합의와 등기(부기등기)가 있어야 한다.

정답 : ④

01

감정평가사

풀이

미등기 무허가건물의 양수인이라 할지라도 그 소유권이전등기를 경료받지 않는 한 건물에 대한 소유권을 취득할 수 없고, 그러한 건물의 취득자에게 소유권에 준하는 관습상의 물권이 있다고 볼 수 없다(대법원 1996.06.14. 94다53006).

정답 : ⑤

02

감정평가사

풀이

- ① 이사로 재직 중 채무액과 변제기가 특정되어 있는 회사의 확정채무에 대하여 보증을 한 후 이사직을 사임한 자는 사정변경을 이유로 그 계약을 해지할 수 없다
(대법원 1996.2.9, 95다27431).
- ④ 채무자가 시효완성 전에 채권자의 권리행사나 시효중단을 불가능 또는 현저히 곤란하게 하였거나, 그러한 조치가 불필요하다고 믿게 하는 행동을 하였거나, 객관적으로 채권자가 권리를 행사할 수 없는 장애사유가 있었거나, 또는 일단 시효완성 후에 채무자가 시효를 원용하지 아니할 것 같은 태도를 보여 권리자가 그와 같이 신뢰하게 하였거나,
.....중략.....
채무자가 소멸시효의 완성을 주장하는 것은 신의성실의 원칙에 반하여 권리남용으로
허용될 수 없다(대법원 2016.9.30. 2016다218713).
- ⑤ 강행법규를 위반한 자가 스스로 강행법규 위반을 이유로 약정의 무효를 주장하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의성실의 원칙에 반하는 것이라고 할 수 없다
(대법원 1999.3.23. 99다4405).

정답 : ③

03

감정평가사

풀이

가정법원은 한정후견개시 또는 성년후견개시의 심판을 할 때에는 본인의 의사를 고려하여야 한다.

정답 : ①

풀이

실종선고의 효력이 발생하기 전에는 실종기간이 만료된 실종자라 하여도 소송상 당사자능력을 상실하는 것은 아니므로 실종선고 확정 전에는 실종기간이 만료된 실종자를 상대로 하여 제기된 소도 적법하고, 실종자를 당사자로 하여 선고된 판결도 유효하다. 따라서 실종자를 당사자로 한 판결이 확정된 후에 실종선고가 확정되어 그 사망간주의 시점이 소 제기 전으로 소급하는 경우에도 위 판결 자체가 소급하여 당사자능력이 없는 사망한 사람을 상대로 한 판결로서 무효가 된다고는 볼 수 없다(대법원 1992. 7. 14, 92다2455).

정답 : ⑤

풀이

기존의 기본재산을 처분하는 행위는 물론 새로이 기본재산으로 편입하는 행위도 주무부장관의 허가가 있어야만 유효하다(대법원 1982.9.28, 82다카499).

정답 : ④

풀이

- ① 행위의 외형상 법인의 대표자의 직무행위라고 인정할 수 있는 것이라면 설사 그것이 대표자 개인의 사리(私利)를 도모하기 위한 것이었거나 혹은 법령의 규정에 위배된 것이었다 하더라도 직무에 관한 행위로 보아 법인의 불법행위책임을 인정한다(대법원 2004.02.27. 2003다15280).
- ② ‘법인의 대표자’에는 그 명칭이나 직위 여하, 또는 대표자로 등기되었는지 여부를 불문하고 당해 법인을 실질적으로 운영하면서 법인을 사실상 대표하여 법인의 사무를 집행하는 사람을 포함한다(대법원 2011.04.28. 2008다15438).
- ③ 법인의 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 알았거나(악의) 또는 중대한 과실로 인하여(중과실) 알지 못한 경우에는 법인에게 손해배상책임을 물을 수 없다(대법원 2004.03.26. 2003다34045).
- ④ 민법 제35조에서 말하는 ‘이사 기타 대표자’는 법인의 대표기관을 의미하는 것이고 대표권 없는 이사는 법인의 기관이기는 하지만 대표기관은 아니기 때문에 그 행위로 인하여 법인의 불법행위는 성립하지 않는다(대법원 2005.12.23. 2003다30159).
- ⑤ 피해자는 그가 받은 손해의 충분한 전보(填補)를 받을 때까지 법인이나 대표기관에 대하여 동시에 또는 선택적으로 손해배상청구를 할 수 있다(부진정연대채무). 그러므로 대표기관도 당연히 손해배상책임을 면하지 못한다.

정답 : ①

풀이

⑤ 타당한 기술이다.

[참조판례] 비법인사단인 교회의 대표자는 총유물인 교회 재산의 처분에 관하여 교인총회의 결의를 거치지 아니하고는 이를 대표하여 행할 권한이 없다. 그리고 교회의 대표자가 권한 없이 행한 교회 재산의 처분행위에 대하여는 민법 제126조의 표현대리에 관한 규정이 준용되지 아니한다 (대법원 2009.02.12. 2006다23312).

- ① 비법인사단의 대표자는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있을 뿐 비법인사단의 제반 업무처리를 포괄적으로 위임할 수는 없다(대법원 2011.04.28. 2008다15438).
- ② 대표자를 선임하기 위하여 개최되는 중중총회의 소집권을 가지는 연고항존자를 확정함에 있어서 여성을 제외할 아무런 이유가 없으므로, 여성을 포함한 전체 종원 중 항렬이 가장 높고 나이가 가장 많은 사람이 연고항존자가 된다(대법원 2010.12.9. 2009다26596).
- ③ 이사의 선임에 관한 민법 제63조는 비법인사단에 유추적용될 수 있다.
- ④ 우리 민법이 사단법인에 있어서 구성원의 탈퇴나 해산은 인정하지만 사단법인의 구성원들이 2개의 법인으로 나뉘어 각각 독립한 법인으로 존속하면서 종전 사단법인에게 귀속되었던 재산을 소유하는 방식의 사단법인의 분열은 인정하지 아니한다. 그 법리는 법인 아닌 사단에 대하여도 동일하게 적용되며, 법인 아닌 사단의 구성원들의 집단적 탈퇴로써 사단이 2개로 분열되고 분열되기 전 사단의 재산이 분열된 각 사단들의 구성원들에게 각각 총유적으로 귀속되는 형태의 법인 아닌 사단의 분열은 허용되지 않는다 (대법원 2006.04.20. 2004다37775 전원합의체).

정답 : ⑤

풀이

저당권은 1필의 토지 일부 또는 1동 건물의 일부위에는 설정할 수 없다.

정답 : ④

풀이

대리인이 사회질서에 반하여 이중매수를 한 경우, 본인이 그러한 사정을 몰랐거나 반사회성을 야기한 것이 아니라 하더라도 대리행위는 원칙적으로 대리인을 기준으로 하므로 그 대리행위는 무효이다(제116조).

정답 : ③

10

감정평가사

물리

상속에 의한 소유권 취득은 승계취득 중 포괄승계에 해당한다.

정답 : ②

11

감정평가사

물리

채권의 가장양도에 있어서의 채무자는 제108조 제2항의 '제3자'에 해당하지 아니한다.

정답 : ④

12

감정평가사

물리

토지매매에서 특별한 사정이 없는 한 매수인에게 측량을 하거나 지적도와 대조하는 등의 방법으로 매매목적물이 지적도상의 그것과 정확히 일치하는지 여부를 미리 확인하여야 할 주의의무가 있다고 볼 수 없다(대법원 2020. 3. 26. 2019다288232).

정답 : ①

13

감정평가사

물리

③ 대법원 1997.11.14. 97다36118

① 일방 당사자가 자기가 소유하는 목적물의 시가를 묵비하여 상대방에게 고지하지 아니하거나 혹은 허위로 시가보다 높은 가액을 시가라고 고지하였다 하더라도 이는 상대방의 의사결정에 불법적인 간섭을 한 것이라고 볼 수 없다. 즉 위법성 있는 기망행위라고 볼 수 없다 (대법원 2002.09.04. 2000다54406).

② 강박에 의한 법률행위가 하자 있는 의사표시로서 취소되는 것에 그치지 않고, 나아가 무효로 되기 위하여는 강박의 정도가 단순한 불법적 해악의 고지로 상대방으로 하여금 공포를 느끼도록 하는 정도가 아니고, 의사표시자로 하여금 의사결정을 스스로 할 수 있는 여지를 완전히 박탈한 상태에서 의사표시가 이루어져 단지 법률행위의 외형만이 만들어진 것에 불과한 정도이어야 한다 (대법원 2003.05.13. 2002다73708).

④ 대리인의 기망행위는 곧 본인의 기망행위로 본다. 따라서 상대방은 본인에 대하여 계약을 취소할 수 있다.

⑤ 강박행위가 위법하다고 하기 위하여는, 강박행위 당시의 거래관념과 제반 사정에 비추어 해악의 고지로서 추구하는 이익이 정당하지 아니하거나 강박의 수단으로 상대방에게 고지하는 해악의 내용이 법질서에 위배된 경우 또는 어떤 해악의 고지가 거래관념상 그 해악의 고지로서 추구하는 이익의 달성을 위한 수단으로 부적당한 경우 등에 해당하여야 한다 (대법원 2000.03.23. 99다64049).

정답 : ③

14

감정평가사

풀이

표의자가 그 통지를 발신한 후 사망하거나 행위능력을 상실하여도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다(제111조 제2항). 유효하다.

정답 : ③

15

감정평가사

풀이

- ① 본인에 대하여는 복대리인도 대리인과 동일한 지위를 가진다.
- ② 본인의 승낙은 사안에 따라 명시적일 것을 요하는 경우도 있으나 원칙적으로 묵시적 승낙도 무방하다.
- ③ 임의대리인이 본인의 명시적 승낙을 얻어 복대리인을 선임한 때에도 본인에 대하여 그 선임감독에 관한 책임이 있다(과실책임).
- ④ 복대리인은 본인의 대리인이며, 복대리인은 언제나 임의대리인이다.
- ⑤ 복대리인의 대리행위에 대해서도 표현대리가 성립할 수 있다.

정답 : ①

16

감정평가사

풀이

- ㉠ 임의대리에만 적용되며 법정대리에는 적용되지 않는 것은 제125조(대리권수여의 표시에 의한 표현대리)에 한하며, 제126조와 제129조의 표현대리는 임의대리와 법정대리 모두에 적용된다.
- ㉡ 강행법규를 위반하여 무효인 법률행위는 추인의 여지가 없어 표현대리의 법리는 적용될 수 없다.
- ㉢ 표현대리행위가 성립하는 경우에 그 본인은 표현대리행위에 의하여 전적인 책임을 져야 하고, 상대방에게 과실이 있다고 하더라도 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 경감할 수 없다.

정답 : ④

17

감정평가사

풀이

기한부 법률행위는 절대적으로 소급효를 인정하지 않는다.

정답 : ②

18

감정평가사

풀이

- ⑤ 대법원 2018.4.24. 2017다205127
- ① 법률의 규정에 의해 부가된 조건을 말하며 조건으로서의 의미가 없다.
- ② 단독행위는 조건을 붙일 수 없으나 채무면제나 유증은 상대방만을 유리하게 하는 것으로 허용되며 상대방의 동의가 있는 경우에는 조건을 붙이는 것이 허용된다.
- ③ 기한은 특별한 사정이 없는 한 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다(제153조 제1항).
- ④ 불법조건은 무효이다.

정답 : ⑤

19

감정평가사

풀이

기한의 정함이 없는 채권은 채권이 성립한 때로부터 소멸시효가 진행된다.

정답 : ②

20

감정평가사

풀이

소멸시효 중단사유로서의 승인은 시효의 이익을 받을 당사자가 시효로 인해 권리를 잃을 자에 대하여 상대방의 권리를 인정한다는 일방적인 관념의 통지에 해당한다. 따라서 의사표시에서 요구되는 효과의사를 요하지 않는다.

정답 : ③

21

감정평가사

풀이

기존 건물이 멸실되고 새로이 건물이 세워진 경우 신축된 건물과 멸실된 건물이 그 재료, 위치, 구조 기타 면에 있어서 상호 유사한 면이 있다고 하더라도 그로써 신축된 건물이 멸실된 건물과 동일한 건물이라고는 할 수 없으므로, 그 등기는 신축건물에 대한 등기로서 유효하다고 할 수 없다(대법원 2012.10.29. 자2012마1235).

정답 : ①

22

감정평가사

물리

- ④ 점유물의 개량을 위하여 지출한 유익비는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 회복자의 선택에 좇아 그 지출액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- ① 과실에는 법정과실도 포함되므로 사용이익도 당연히 포함된다.
- ② 유치권자에게는 원칙적으로 과실수취권이 인정되지 않는다.
- ③ 타주점유자는 선의이더라도 악의점유자와 같은 책임을 진다(제202조). 따라서 손해전부를 배상하여야 한다.
- ⑤ 점유자의 필요비 또는 유익비상환청구권은 점유자가 회복자로부터 점유물의 반환을 청구받거나 회복자에게 점유물을 반환한 때에 비로소 회복자에 대하여 행사할 수 있다(대법원 1994.09.09. 94다4592).

정답 : ④

23

감정평가사

물리

총유물에 관한 매매계약을 체결하는 행위는 총유물의 처분행위에 해당한다.

정답 : ①

24

감정평가사

물리

취득시효의 요건인 점유는 직접점유뿐만 아니라 간접점유도 포함하는 것이고, 점유매개관계는 법률의 규정, 국가행위 등에 의해서도 발생할 수 있다(대법원 1998.2.24. 96다8888).

정답 : ④

25

감정평가사

물리

- ⑤② 점유의 취득방법은 현실의 인도에 한하지 않으며, 간이인도 및 반환청구권의 양도에 의한 방법도 가능하나 점유개정에 의한 선의취득은 판례는 부정한다.
- ① 선의취득에 의하여 취득할 수 있는 권리는 소유권 또는 질권이며, 저당권은 적용되지 않는다.
- ③ 민법 제249조가 규정하는 선의·무과실의 기준시점은 물권행위가 완성되는 때이므로 물권적 합의가 동산의 인도보다 먼저 행하여지면 인도된 때를, 인도가 물권적 합의보다 먼저 행하여지면 물권적 합의가 이루어진 때를 기준으로 해야 한다(대법원 1991.03.22. 91다70).

정답 : ⑤

26

감정평가사

풀이

- ③ 구분소유적 공유자가 그 권리를 타인에게 처분하는 경우에는 구분소유의 목적인 특정 부분을 처분하면서 등기부상 공유지분을 그 특정 부분에 대한 표상으로서 이전하는 경우와 등기부의 기재대로 1필지 전체에 대한 진정한 공유지분을 처분하는 경우가 있을 수 있다.

전자의 경우에는 구분소유적 공유관계가 승계되나, 후자의 경우에는 그 매수인이 부동산 전체에 대한 공유지분을 취득하고, 구분소유적 공유관계는 소멸된다

(대법원 2022. 3. 31. 2021다215589, 215596).

정답 : ③

27

감정평가사

풀이

압류는 점유취득시효의 중단사유에 해당하지 않는다.

정답 : ⑤

28

감정평가사

풀이

- ㉠ 3자간의 중간생략등기에 관한 합의가 있더라도 甲의 乙에 대한 소유권이전등기의무는 소멸하지 않는다.

- ㉡ 최종 양수인이 중간자로부터 소유권이전등기 청구권을 양도받았다고 하더라도 최초 양도인이 그 양도에 대하여 동의하지 않고 있다면 최종 양수인은 최초 양도인에 대하여 채권양도를 원인으로 하여 소유권이전등기 절차 이행을 청구할 수 없다(대법원 1995.08.22. 95다15575).

- ㉢ 최종 양수인이 중간생략등기의 합의를 이유로 최초 양도인에게 직접 중간생략등기를 청구하기 위하여는 관계 당사자 전원의 의사합치가 필요하지만, 당사자 사이에 적법한 원인행위가 성립되어 일단 중간생략등기가 이루어진 이상 중간생략등기에 관한 합의가 없었다는 이유만으로는 중간생략등기가 무효라고 할 수는 없다(대법원 2005.09.29. 2003다40651).

- ㉣ 중간생략등기의 합의가 있은 후 최초매도인과 중간자 사이에 매매대금을 인상하는 약정이 체결된 경우, 인상된 매매대금이 지급되지 않았음을 이유로 최초매도인은 최종매수인에 대한 소유권이전 등기의무의 이행을 거절할 수 있다.

정답 : ④

29

감정평가사

풀이

공유물의 소수지분권자가 다른 공유자와 협의 없이 공유물의 전부 또는 일부를 독점적으로 점유·사용하고 있는 경우, 다른 소수지분권자가 공유물의 보존행위로서 공유물의 인도를 청구할 수는 없다.(대법원 2020.5.21. 2018다287522 전원합의체).

정답 : ②

30

감정평가사

풀이

공유물분할의 소송절차 또는 조정절차에서 공유자 사이에 공유토지에 관한 현물분할의 협의가 성립하여 그 합의사항을 조서에 기재함으로써 조정이 성립하였다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 재판에 의한 공유물분할의 경우와 마찬가지로 그 즉시 공유관계가 소멸하고 각 공유자에게 그 협의에 따른 새로운 법률관계가 창설되는 것은 아니고, 공유자들이 협의한 바에 따라 토지의 분필절차를 마친 후 각 단독소유로 하기로 한 부분에 관하여 다른 공유자의 공유지분을 이전받아 등기를 마침으로써 비로소 그 부분에 대한 대세적 권리로서의 소유권을 취득하게 된다고 보아야 한다(대법원 2013. 11. 21. 2011두1917 전원합의체).

정답 : ⑤

31

감정평가사

풀이

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률(이하 '부동산실명법'이라 한다) 규정의 문언, 내용, 체계와 입법 목적 등을 종합하면, 부동산실명법을 위반하여 무효인 명의신탁약정에 따라 명의수탁자 명의로 등기를 하였다는 이유만으로 그것이 당연히 불법원인급여에 해당한다고 단정할 수는 없다. 이는 농지법에 따른 제한을 회피하고자 명의신탁을 한 경우에도 마찬가지이다 (대법원 2019. 6. 20. 2013다218156 전원합의체).

정답 : ④

32

감정평가사

풀이

제3자가 X를 점유·사용하는 경우, 甲은 저당권에 기한 방해배제청구권을 행사하여 방해행위의 제거를 청구할 수 있다.

정답 : ⑤

33

감정평가사

풀이

분묘기지권에 관한 관습에 대하여 사회 구성원들의 법적 구속력에 대한 확신이 소멸하였거나 그러한 관행이 본질적으로 변경되었다고 볼 수 없다(대법원 2017.1.19. 2013다17292 전원합의체). 즉 장사법 시행 이후 설치된 분묘에 대해서는 더 이상 시효취득이 인정되지 않는다 하더라도 분묘기지권에 대한 관습법적 효력을 부정하는 것은 아니라는 것이 판례의 태도이다.

대법원 전원합의체 판결에 의한 변경으로 정답 ①,③으로 변경

34

감정평가사

풀이

- ⑤ 전세권자에게는 유익비상환청구권은 인정되나 필요비상환청구권은 인정되지 않는다.
- ④ 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우 그 전세권자는 그 건물전부에 대하여 후순위 권리자 기타 채권자보다 전세권의 우선변제를 받을 권리가 있고, 전세권설정자가 전세금의 반환을 지체한 때에는 전세권의 목적물의 경매를 청구할 수 있으나, 전세권의 목적물이 아닌 나머지 건물부분에 대하여는 우선변제권은 있지만 경매신청권은 없다 (대법원 2001.07.02. 2001마212 결정).
- ① 전세권이 성립한 후 목적물의 소유권이 이전되면 전세금반환채무는 신소유자에게 이전된다.
- ② 전세권의 존속기간이 시작되기 전에 마친 전세권설정등기는 특별한 사정이 없는 한 그 기간이 시작되기 전에도 효력이 있다.
- ③ 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소가 되는 것이지만 그렇다고 하여 전세금의 지급이 반드시 현실적으로 수수되어야만 하는 것은 아니고 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수도 있다 (대법원 2009.01.30. 2008다67217).

정답 : ⑤

35

감정평가사

풀이

丙이 甲 · 乙 사이의 명의신탁약정 사실을 알았는지 여부는 매매계약 당시를 기준으로 판단한다.

정답 : ③

36

감정평가사

풀이

건물의 임대차에 있어서 임차인의 임대인에게 지급한 보증금반환청구권이나 임대인이 건물시설을 아니하기 때문에 임차인에게 건물을 임차목적대로 사용 못한 것을 이유로 하는 손해배상청구권은 모두 그 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없다(대법원 1976.05.11. 75다1305).

정답 : ②

37

감정평가사

풀이

질권은 원본, 이자, 위약금, 질권실행의 비용, 질물보존의 비용 및 채무불이행 또는 질물의 하자로 인한 손해배상의 채권을 담보한다(제334조). 채무불이행으로 인한 손해배상, 즉 지연배상은 원칙적으로 원본의 이행기일 경과 후 1년분에 한한다.

정답 : ③

38

감정평가사

풀이

저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있다(대법원 2010.10.28. 2010다46756).

정답 : ②

39

감정평가사

풀이

공동저당의 목적물 중 일부만이 경매되어 그 대가를 먼저 배당하는 때에는 공동저당권자는 전액변제를 받을 수 있으나, 그 부동산의 후순위저당권자는 선순위저당권자가 동시배당을 하였더라면 다른 부동산의 경매대가에서 변제받을 수 있었던 한도에서 선순위를 대위하여 저당권을 행사할 수 있다(제368조 제2항).

정답 : ④

40

감정평가사

풀이

전세권이 기간만료로 종료된 경우 전세권은 전세권설정등기의 말소등기 없이도 당연히 소멸하고, 저당권의 목적물인 전세권이 소멸하면 저당권도 당연히 소멸하는 것이므로 전세권을 목적으로 한 저당권자는 전세권의 목적물인 부동산의 소유자에게 더 이상 저당권을 주장할 수 없다 (대법원 1999. 9. 17. 98다31301).

정답 : ②

01

감정평가사

풀이

- ㉠ 헌법에 의해 체결 · 공포된 민사에 관한 조약도 민법의 법원이다.
㉡㉢ 타당한 기술이다.

정답 : ㉣

02

감정평가사

풀이

- ㉠ 신의성실의 원칙에 반하는 것 또는 권리남용은 강행규정에 위배되는 것이므로 당사자의 주장이 없더라도 법원은 직권으로 판단할 수 있다(대법원 1998.08.21. 97다37821).
㉡ 무권대리인이 본인의 지위를 상속받아 승계한 경우, 상속인의 지위에서 추인을 거절하여 무효를 주장하는 것은 금반언의 원칙이나 신의칙에 반한다(대법원 1994.09.27. 94다20617).
㉢ 부동산 거래에 있어 거래 상대방이 일정한 사정에 관한 고지를 받았더라면 그 거래를 하지 않았을 것임이 경험칙상 명백한 경우에는 신의성실의 원칙상 사전에 상대방에게 그와 같은 사정을 고지할 의무가 있으며, 그와 같은 고지의무의 대상이 되는 것은 직접적인 법령의 규정뿐 아니라 널리 계약상, 관습상 또는 조리상의 일반원칙에 의하여도 인정될 수 있고, 일단 고지 의무의 대상이 되는 사실이라고 판단되는 경우 이미 알고 있는 자에 대하여는 고지할 의무가 별도로 인정될 여지는 없다(대법원 2007.06.01. 2005다5812).

정답 : ㉣

03

감정평가사

풀이

- ㉤ 타당한 기술이다.
㉠ 취소권자가 상대방의 이행을 수령한 경우에도 추인(법정추인)으로 볼 수 있으나, 미성년인 상태에서는 인정될 수 없다.
㉡ 법정대리인이 특정영업을 허락한 경우에는 그 한도내에서는 대리권이 제한된다.
㉢ 미성년자도 타인의 대리인이 될 수 있다.
㉣ 甲이 乙의 동의 없이 신용구매계약을 체결한 이후에 乙은 그 계약을 취소할 수 있다.
다만, 미성년자가 월 소득범위 내에서 신용구매계약을 체결한 경우에는, 스스로 얻고 있던 소득에 대하여는 법정대리인의 묵시적 처분허락이 있었다고 보아 위 신용구매계약은 처분허락을 받은 재산범위 내의 처분행위에 해당한다(대법원 2007.11.16. 2005다71659).

정답 : ㉤

04

감정평가사

풀이

- ② 법원은 그 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산으로 상당한 보수를 지급할 수 있다 (제26조 제2항).
- ① 부재자 재산관리인에 의한 부재자 소유의 부동산 매매행위에 대한 법원의 허가결정은 그 허가를 받은 재산에 대한 장래의 처분행위뿐만 아니라 과거의 처분행위(기왕의 매매)에 대한 추인으로도 할 수 있다(대법원 2000.12.26. 99다19278).
- ③④ 부재자의 제1순위 재산상속인이 있는 경우에 제2순위의 재산상속인은 부재자에 대한 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 없다(대법원 1980.09.08. 80스27).
- ⑤ 실종선고에 의한 사망의 효과를 반복하려면 반증으로서는 안 되고, 그 선고의 취소가 있어야 한다(대법원 1995.2.17. 94다52751).

정답 : ②

05

감정평가사

풀이

청산인은 채권신고기간 내에는 채권자에 대하여 변제하지 못한다. 그러나 법인은 채권자에 대한 지연손해배상의 의무를 면하지 못한다(제90조).

정답 : ⑤

06

감정평가사

풀이

법인에 대한 손해배상책임의 원인이 대표기관의 고의적인 불법행위라고 하더라도, 피해자에게도 손해발생에 과실이 있다면 법원은 과실상계의 법리에 따라 이를 참작하여야 한다 (대법원 1987.12.08. 86다카1170).

정답 : ②

07

감정평가사

풀이

법인과 이사의 이익이 상반하는 사항에 관하여는 이사는 대표권이 없다. 이 경우에는 법원은 이해관계인이나 감사의 청구에 의하여 특별대리인을 선임하여야 한다(제64조).

정답 : ⑤

08

감정평가사

풀이

양도소득세의 일부를 회피할 목적으로 매매계약서에 실제로 거래한 가액을 매매대금으로 기재하지 아니하고 그보다 낮은 금액을 매매대금으로 기재하였다 하여, 그것만으로 그 매매계약이 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 볼 수 없다(대법원 2007.06.14. 2007다3285).

정답 : ⑤

09

감정평가사

풀이

불공정한 법률행위는 경매 등 법률행위에 의하지 않은 재산권의 이전에는 적용되지 않는다.

정답 : ⑤

10

감정평가사

풀이

종물은 주물의 처분에 따른다(제100조 제2항). 따라서 주물에 대한 압류의 효력은 특별한 사정이 없는 한 종물에도 미친다.

정답 : ①

11

감정평가사

풀이

의사표시의 효력이 의사에 흠결, 사기, 강박 또는 어떤 사정을 알았거나 과실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에 그 사실의 유무는 대리인을 표준으로 하여 결정한다(제116조 제1항).

정답 : ①

12

감정평가사

풀이

제3자에 의한 사기행위로 계약을 체결한 경우, 표의자는 그 계약을 취소하지 않고도 제3자에 대하여 불법행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 1998.03.10. 97다55829).

정답 : ④

13

감정평가사

풀이

- ② 민법상 모든 제한능력자는 의사표시의 수령능력이 없다(제112조).
- ① 의사표시는 상대방에게 도달함으로써 효력을 발생하는 것이고, 여기서 도달이라 함은 사회관념상 상대방이 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 있다고 인정되는 상태를 의미하므로, 상대방이 이를 현실적으로 수령하였다거나 그 통지의 내용을 알았을 것까지는 필요로 하지 않는다(대법원 1997.11.25. 97다31281).
- ③ 내용증명우편이나 등기우편과는 달리, 보통우편의 방법으로 발송되었다는 사실만으로는 그 우편물이 상당한 기간 내에 도달하였다고 추정할 수 없다(대법원 2009.12.10. 2007두20140).
- ④ 표의자가 그 통지를 발신한 후 사망하거나 행위능력을 상실하여도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다(제111조 제2항).
- ⑤ 상대방 또는 상대방의 주소를 모르는 데 대하여 표의자의 과실이 없었어야 한다.

정답 : ②

14

감정평가사

풀이

복대리인의 대리행위에 대해서도 당연히 표현대리가 성립할 수 있다.

정답 : ③

15

감정평가사

풀이

② 타당한 기술이다. 본인이 무권대리인이 한 계약의 내용을 변경하여 추인하거나 일부 추인한 경우에는 상대방의 동의가 있어야 추인의 효력이 발생한다.

① 추인은 단독행위이며 형성권으로서, 무권대리인이나 상대방의 동의를 요하지 않는다.

③ 남편이 처에게 타인의 채무를 보증함에 필요한 대리권을 수여한다는 것은 사회통념상 이례에 속하므로, 처가 특별한 수권 없이 남편을 대리하여 위와 같은 행위를 하였을 경우에 그것이 민법 제126조 표현대리가 되려면 처에게 일상가사대리권이 있었다는 것만이 아니라 상대방이 처에게 남편이 그 행위에 관한 대리권한을 주었다고 믿었음을 정당화할 만한 객관적인 사정이 있어야 한다(대법원 2016.6.9. 2014다58139). 따라서 설문의 경우에는 권한을 넘은 표현대리가 성립하지 않는다.

④ 철회권이 행사되면 처음부터 그 무권대리행위는 무효로 확정되고 그 후 본인은 추인하지 못한다.

⑤ 상대방은 상당한 기간을 정하여 본인에 대하여 추인여부의 확답을 구하는 최고를 할 수 있다. 만약 그 기간 내에 본인이 확답을 발하지 않는 경우에는 추인을 거절한 것으로 본다. 약의 상대방에게도 최고권을 인정한다.

정답 : ②

16

감정평가사

풀이

집합채권의 양도가 양도금지특약에 위반해서 무효인 경우 채무자는 일부 개별 채권을 특정하여 추인하는 것이 가능하다(대법원 2009. 10. 29. 2009다47685).

정답 : ④

17

감정평가사

풀이

추인은 취소의 원인이 종료한 후에 행사하여야 한다. 즉 미성년자가 직접 추인하려면 법정대리인의 동의를 얻거나, 성년자가 된 경우에 할 수 있다. 그러나 법정대리인은 그러하지 아니하다.

정답 : ①

18

감정평가사

풀이

기성조건이 정지조건이면 조건 없는 법률행위(유효)가 되고, 기성조건이 해제조건이면 무효이다 (제151조 제2항).

정답 : ②

19

감정평가사

풀이

소멸시효는 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하며 여기서 권리를 행사할 수 있는 때라 함은 권리행사에 법률상의 장애가 없는 때를 말하므로 정지조건부 권리의 경우에는 조건 미성취의 동안은 권리를 행사할 수 없는 것이어서 소멸시효가 진행되지 않는 것이다(대법원 1992. 12. 22. 92다28822). 甲이 자기 소유의 건물매도시 그 이익을 乙과 분배하기로 약정한 경우 乙의 이익금 분배청구권은 정지조건부 권리에 해당하고 분배약정단계는 조건 미성취 상태라 할 수 있다.

정답 : ④

20

감정평가사

풀이

승인을 함에 있어서는 상대방의 권리에 관하여 처분의 능력이나 권한이 있음을 요하지 아니한다 (제177조).

정답 : ③

21

감정평가사

풀이

가등기는 본등기의 순위보전의 효력만이 있고 후일 본등기가 경료된 때에는 본등기의 순위가 가등기한 때로 소급하고, 본등기에 의한 물건변동의 효력이 가등기한 때로 소급하여 발생하는 것은 아니다(대법원 1992.9.25. 92다21258).

정답 : ③

22

감정평가사

풀이

소유권에 기한 물건적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다.

정답 : ④

23

감정평가사

풀이

- ㉠ 취득시효는 법률의 규정에 의한 물권변동에 해당하나 반드시登記하여야 소유권을 취득한다.
- ㉡ 점유자가 소유권이전등기를 경료하지 아니하여 아직 소유권을 취득하지 못하였다고 하더라도 소유명의자는 점유자에 대하여 점유로 인한 부당이득반환청구를 할 수 없다.
- ㉢ 제3자가 취득시효기간 만료 당시의登記명의인으로부터 신탁 또는 명의신탁받은 경우라면 종전登記명의인으로서는 언제든지 이를 해지하고 소유권이전등기를 청구할 수 있고, 점유시효취득자로서는 종전登記명의인을 대위하여 이러한 권리를 행사할 수 있으므로, 그러한 제3자가 소유자로서의 권리를 행사하는 경우 점유자로서는 취득시효완성을 이유로 이를 저지할 수 있다(대법원 2007.10.11. 2007다43894).

정답 : ②

24

감정평가사

풀이

양도담보권의 목적인 주된 동산에 다른 동산이 부합되어 부합된 동산에 관한 관리자가 권리를 상실하는 손해를 입은 경우, 민법 제261조에 따라 보상을 청구할 수 있는 상대방은 양도담보권자가 아니라 양도담보설정자이다(대법원 2016. 4. 28. 2012다19659).

정답 : ③

25

감정평가사

풀이

경매에 의하여 소유권을 취득한 매수인에게도 선의취득이 인정될 수 있다.

정답 : ①

26

감정평가사

풀이

본래는 공로로 통하고 있었던 토지가 분할 또는 일부의 양도로 공로로 통하지 못하게 된 경우에는, 그 토지소유자는 다른 분할자의 토지 또는 양도인의 토지를 통행할 수 있고, 이 경우에는 보상 의무가 없다.

정답 : ①

27

감정평가사

풀이

- ② 타당한 기술이다.
- ① 미등기건물의 양수인이 그 건물에 관한 사실상의 처분권을 보유한 경우라면 건물부지를 점유하고 있다고 볼 수 있다.
- ③ 권리의 적법추정은 동산의 점유에 한하고, 부동산물권에는 등기에 권리의 적법추정력이 인정된다.
- ④⑤ 선의의 점유자라 하더라도 본권에 관한 訴에서 패소한 때에는 소(訴) 제기시로부터 악의의 점유자로 간주된다. 그러나 타주점유로 전환되는 시기는 패소판결 확정 후부터이다.

정답 : ②

28

감정평가사

풀이

과반수 지분의 공유자는 공유자와 사이에 미리 공유물의 관리방법에 관하여 협의가 없었다 하더라도 공유물의 관리에 관한 사항을 단독으로 결정할 수 있으므로 과반수 지분의 공유자는 그 공유물의 관리방법으로서 그 공유토지의 특정된 한 부분을 배타적으로 사용·수익할 수 있으나, 그로 말미암아 지분은 있으되 그 특정 부분의 사용·수익을 전혀 하지 못하여 손해를 입고 있는 소수지분권자에 대하여 그 지분에 상응하는 임료 상당의 부당이득을 하고 있다 할 것이므로 이를 반환할 의무가 있다 할 것이나, 그 과반수 지분의 공유자로부터 다시 그 특정 부분의 사용·수익을 허락받은 제3자의 점유는 다수지분권자의 공유물관리권에 터잡은 적법한 점유이므로 그 제3자는 소수지분권자에 대하여도 그 점유로 인하여 법률상 원인 없이 이득을 얻고 있다고는 볼 수 없다 (대법원 2002. 5. 14. 2002다9738).

정답 : ③

29

감정평가사

풀이

부동산의 일부 공유지분에 관하여 저당권이 설정된 후 부동산이 분할된 경우, 그 저당권은 분할된 각 부동산 위에 종전의 지분비율대로 존속하고, 분할된 각 부동산은 저당권의 공동담보가 된다 (대법원 2012.03.29. 2011다74932).

정답 : ③

30

감정평가사

풀이

강제경매에 있어 관습상 법정지상권이 인정되기 위해서는 매수인이 소유권을 취득하는 매각대금의 완납시가 아니라 그 압류의 효력이 발생하는 때를 기준으로 하여 토지와 그 지상 건물이 동일인에 속하였는지가 판단되어야 한다는 것이 판례의 태도이다 (대법원 2012. 10. 18. 2010다52140 전원합의체).

정답 : ①

31

감정평가사

풀이

요역지를 공유하고 있는 경우에 공유자의 1인을 위한 소멸시효의 중단 또는 정지가 있는 경우에는 그 중단 또는 정지의 사유는 다른 공유자를 위해서도 효력이 있다(제296조).

정답 : ③

32

감정평가사

풀이

농경지는 전세권의 목적으로 하지 못한다(제303조 제2항).

정답 : ③

33

감정평가사

풀이

지상권자가 2년 이상의 지료를 지급하지 아니하여 지상권설정자가 지상권의 소멸을 청구한 경우, 건물의 전세권자의 동의와 관계없이 지상권은 소멸한다.

정답 : ③

34

감정평가사

풀이

유치권자에게 과실수취권이 인정된다. 유치물의 과실을 수취하여 1차적으로 이자에 충당하고 2차적으로는 원본에 충당하여야 한다(제323조).

정답 : ①

35

감정평가사

풀이

- ② 채무자는 상당한 담보를 제공하고 유치권의 소멸을 청구할 수 있다(제327조).
- ① 유치권의 발생을 배제하는 특약이 있으면 성립하지 않는다.
- ③ 담보물권은 타물권(他物權)이다. 따라서 자신 소유의 물건에 대해서는 성립할 수 없다.
- ④ 채무자를 직접점유로 하여서는 유치권은 성립하지 못한다.
- ⑤ 채권자가 불법으로 점유를 취득한 경우에는 유치권이 성립하지 않는다.

정답 : ②

36

감정평가사

풀이

질권은 담보물권으로서 일반채권자에 대하여 우선변제적 효력을 갖는다.

정답 : ①

37

감정평가사

풀이

- ㉠ 토지를 목적으로 저당권을 설정한 후 그 설정자가 그 토지에 건물을 축조한 때에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여도 경매를 청구할 수 있다. 그러나 그 건물의 경매대가에 대하여는 우선변제를 받을 권리가 없다(제365조).
- ㉡㉢ 일괄경매청구권은 저당권설정자가 건물을 축조한 경우뿐만 아니라 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권 설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다(대법원 2003.04.11. 2003다3850).

정답 : ㉣

38

감정평가사

풀이

- ㉠㉡㉢ 모두 타당한 기술이다.

정답 : ㉤

39

감정평가사

풀이

공동근저당권자가 목적 부동산 중 일부 부동산에 대하여 제3자가 신청한 경매절차에 소극적으로 참가하여 우선배당을 받은 경우, 해당 부동산에 관한 근저당권의 피담보채권은 그 근저당권이 소멸하는 시기, 즉 매수인이 매각대금을 지급한 때에 확정되지만, 나머지 목적 부동산에 관한 근저당권의 피담보채권은 기본거래가 종료하거나 채무자나 물상보증인에 대하여 파산이 선고되는 등의 다른 확정사유가 발생하지 아니하는 한 확정되지 아니한다(대법원 2017. 9. 21. 2015다50637).

정답 : ㉤

40

감정평가사

풀이

저당목적물의 변형물인 금전 기타 물건에 대하여 이미 제3자가 압류하여 그 금전 또는 물건이 특정된 이상 저당권자가 스스로 이를 압류하지 않고서도 물상대위권을 행사하여 일반 채권자보다 우선변제를 받을 수 있다(대법원 2010.10.28. 2010다46756).

정답 : ㉤

01

감정평가사

풀이

- ⑤ 미등기 무허가건물의 양수인이라 할지라도 그 소유권이전등기를 경료받지 않는 한 건물에 대한 소유권을 취득할 수 없고, 그러한 건물의 취득자에게 소유권에 준하는 관습상의 물권이 있다고 볼 수 없다(대법원 1996.06.14. 94다53006).
- ①③④ 민법 제1조에서 말하는 법률은 민법전뿐만 아니라 명령·조례·대법원규칙·조약·자치법규 등을 포함한 실질적 의미의 법률을 의미하므로 조약도 민법의 법원(法源)이 된다.
- ② 민법 제1조에서 민법의 법원으로 규정한 '관습법'에는 사실인 관습은 포함되지 않는다.

정답 : ⑤

02

감정평가사

풀이

가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다(제9조 제2항).

정답 : ④

03

감정평가사

풀이

법원이 선임한 부재자의 재산관리인은 그 부재자의 사망이 확인된 후라 하더라도 그 선임결정이 취소되지 않는 한 그 관리인으로서의 권한이 소멸되는 것은 아니다(대법원 1971.03.23. 71다189).

정답 : ⑤

04

감정평가사

풀이

- ⑤ 민법상 재단법인의 기본재산에 관한 저당권 설정행위는 특별한 사정이 없는 한 정관의 기재사항을 변경하여야 하는 경우에 해당하지 않으므로, 그에 관하여는 주무관청의 허가를 얻을 필요가 없다(대법원 2018. 7. 20.자 2017마1565).
- ① 이사와 달리 감사의 임면에 관한 사항은 정관의 필요적 기재사항이 아니다.
- ② 정관의 임의적 기재사항이 정관에 기재되면 정관의 변경절차를 거쳐 변경하여야 한다.
- ③ 정관변경의 의결정족수 충족과 주무관청의 허가를 받아야 정관변경의 효력이 생긴다.
- ④ 재단법인이 기본재산을 편입하는 행위도 자산의 변경을 초래하므로 주무관청의 허가를 받아야 한다.

정답 : ⑤

05

감정평가사

풀이

비법인사단에 대하여는 사단법인에 관한 민법 규정 가운데 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 이를 유추적용하여야 하는데, 민법 제62조에 비추어 보면 비법인사단의 대표자는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있을 뿐 비법인사단의 제반 업무처리를 포괄적으로 위임할 수는 없다
(대법원 2011.04.28. 2008다15438).

정답 : ①

06

감정평가사

풀이

해제권과 취소권은 권리자의 일방적 의사표시에 의하여 행사하는 형성권이고, 지상물매수청구권은 청구권이라 불리우나 그 실질이 형성권에 해당하는 권리이다.

정답 : ③

07

감정평가사

풀이

- ④ 민법상 법인의 이사회에서 법인과 어느 이사와의 관계사항을 의결하는 경우에는 그 이사는 의결권이 없다. 이 때 의결권이 없다는 의미는 이해관계 있는 이사는 이사회에서 의결권을 행사할 수는 없으나 의사정족수 산정의 기초가 되는 이사의 수에는 포함되고, 다만 결의 성립에 필요한 출석이사에는 산입되지 아니한다(대법원 2009. 4. 9. 2008다1521).
- ① 이사의 변경등기는 효력요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건이다.
- ② 이사가 수인인 경우, 특별한 사정이 없는 한 법인의 사무에 관하여 이사는 각자 법인을 대표한다.
- ③ 사단법인의 정관 변경에 관한 사원총회의 권한은 정관에 의해서도 박탈할 수 없다.
- ⑤ 대표권의 제한이登記되어 있지 않더라도 악의의 제3자에게는 대항할 수 있다는 견해(다수설)가 있으나, 판례는 제3자의 선의·악의를 불문하고 대항할 수 없다고 한다.

정답 : ④

08

감정평가사

풀이

- ② 용익물권은 1필의 토지 일부 위에도 설정될 수 있다.
- ①④ 종물은 주물의 구성부분이 아니고, 주물의 경제적 효용을 돕기 위하여 주물에 부속된 물건이므로 독립한 물건이어야 한다.
- ③ 국립공원의 입장료는 토지의 사용대가라는 민법상 과실이 아니라 수익자 부담의 원칙에 따라 국립공원의 유지·관리비용의 일부를 국립공원 입장객에게 부담시키고자 하는 것이어서 토지의 소유권이나 그에 기한 과실수취권과는 아무런 관련이 없다
(대법원 2001. 12.28. 2000다27749).
- ⑤ 타당한 기술이다.

정답 : ②

풀이

- ㉠ 후발적 불능 중 이행불능
- ㉡ 후발적 불능 중 위험부담의 문제
- ㉢ 원시적 불능으로서 당연무효

정답 : ㉢

풀이

형사사건에 관한 성공보수약정은 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되는 것으로 민법 제103조에 의하여 무효로 보아야 한다(대법원 2015.07.23. 2015다200111 전원합의체)는 판례가 있으나 민사사건은 그러하지 아니하다.

정답 : ㉠

풀이

- ㉤ 타당한 기술이다.
- ㉠ 강제집행을 면할 목적으로 타인과 합의하여 그의 명의로 소유권이전등기를 한 경우에는 허위표시로서 처리되며 따로 불법원인급여 규정(제746조)의 적용은 없다 (대법원 1994.4.15. 93다61307).
- ㉡ 대리인의 행위는 곧 본인의 행위로 보므로 본인은 유효를 주장하지 못한다.
- ㉢ 은닉행위는 다른 행위를 할 의사가 있으므로 보통의 허위표시로 취급할 것이 아니라, 그 감추어진 행위로서의 요건을 갖추었느냐에 따라 그 효력을 결정하면 된다.
- ㉣ 선의의 제3자에게는 허위표시의 무효를 주장할 수 없지만, 이때 제3자가 무과실이어야 할 필요는 없다.

정답 : ㉤

풀이

동기를 의사표시의 내용으로 삼을 것을 상대방에게 표시한 경우에는 착오를 이유로 취소할 수 있다. 그러나, 표의자의 착오가 상대방에 의해 제공되었거나 유발된 경우에는, 동기의 표시여부를 묻지 않고 제109조를 적용하여 취소할 수 있다는 것이 판례의 태도이다.

정답 : ㉢

13

감정평가사

풀이

표의자가 그 통지를 발신한 후 사망하거나 행위능력을 상실하여도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다(제111조 제2항).

정답 : ①

14

감정평가사

풀이

무권대리인에게 고의 또는 과실 있음을 요하지 않는다(무과실책임).

정답 : ①

15

감정평가사

풀이

- ⑤ 타당한 기술이다.
- ① 복대리인은 본인의 대리인이며, 복대리인은 언제나 임의대리인이다.
- ② 본인에 대하여는 복대리인도 대리인과 동일한 지위를 가진다.
- ③ 복대리인 선임 후에도 대리인의 대리권은 존속한다.
- ④ 대리인의 대리권이 소멸하면 복대리인의 복대리권도 소멸한다.

정답 : ⑤

16

감정평가사

풀이

처음부터 허가를 배제하거나 잠탈(潛脫)하는 내용의 계약을 체결한 경우에는 확정적 무효이다.

정답 : ③

17

감정평가사

풀이

추인할 수 있는 날로부터 3년 내, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 취소권을 행사하지 아니하면 취소권은 소멸한다(제146조).

정답 : ①

18

감정평가사

풀이

물권행위란 물권의 발생·변경·소멸, 즉 물권의 변동을 생기게 하는 법률행위를 말한다.
소유권의 이전·지상권설정행위·저당권설정행위 등이 있으며, 법률행위이므로 조건을 붙일 수 있다.

정답 : ①

풀이

부동산에 대한 매매대금채권이 소유권이전등기청구권과 동시이행의 관계에 있다고 할지라도 매도인은 매매대금의 지급기일 이후 언제라도 그 대금의 지급을 청구할 수 있는 것이며, 다만 매수인은 매도인으로부터 그 이전등기에 관한 이행의 제공을 받기까지 그 지급을 거절할 수 있는데 지나지 아니하므로 매매대금청구권은 그 지급기일 이후 시효의 진행에 걸린다(대법원 1991.03.22. 90다9797).

즉 이행기 도래시부터 소멸시효가 진행된다.

정답 : ②

풀이

※ 독자적으로 소멸시효를 원용할 수 있는 자

- ① 시효가 완성된 채권의 채무자
- ② 담보가등기가 된 부동산의 양수인
- ③ 채권자취소소송(사해행위취소소송)에서의 수익자
- ④ 유치권이 성립된 부동산의 매수인
- ⑤ 물상보증인
- ⑥ 가등기가 경료된 부동산의 양수인

※ 채무자에 대한 일반채권자, 채권자대위소송의 제3채무자, 피담보채권을 담보하기 위해 저당권이 설정된 경우, 그 후순위 저당권자 등은 소멸시효를 원용할 수 있는 자에 해당하지 않는다.

정답 : ②

풀이

② 일반적으로 일단의 증감 변동하는 동산을 하나의 물건으로 보아 이를 채권담보의 목적으로 삼으려는 이른바 집합물에 대한 양도담보설정계약체결도 가능하며 이 경우 그 목적 동산이 담보설정자의 다른 물건과 구별될 수 있도록 그 종류, 장소 또는 수량지정 등의 방법에 의하여 특정되어 있으면 그 전부를 하나의 재산권으로 보아 이에 유효한 담보권의 설정이 된 것으로 볼 수 있다
(대법원 2013.1.16. 2012다78726).

- ① 지상권이나 전세권은 저당권의 객체가 될 수 있다.
- ④ 지하 또는 지상의 공간은 상하의 범위를 정하여 건물 기타 공작물을 소유하기 위한 지상권의 목적으로 할 수 있다(구분지상권, 제289조의 2).
- ⑤ 지적도상의 경계와 실제의 경계에 차이가 있는 경우에는 도상경계를 경계로 보나, 지적공부상의 경계등록에 명백한 오류가 있음이 입증될 때에는 실제의 경계를 경계로 볼 수 있다.

정답 : ②

22

감정평가사

풀이

유치권은 일정한 사유가 발생하면 당연히 성립되는 법정담보물권이고, 질권이나 저당권처럼 당사자의 합의에 의하여 성립하는 약정담보물권이 아니다.

정답 : ①

23

감정평가사

풀이

토지거래허가구역 내에서 최종 매수인이 자신과 최초 매도인을 매매당사자로 하는 토지거래허가를 받아 자신 앞으로 소유권이전등기를 경료하였더라도 그러한 최종 매수인 명의의 소유권이전등기는 적법한 토지거래허가 없이 경료된 등기로써 무효이다(대법원 1997.11.11. 97다33218).

정답 : ⑤

24

감정평가사

풀이

피담보채권의 소멸에 따른 저당권의 소멸은 말소등기를 요하지 아니한다.

정답 : ②

25

감정평가사

풀이

동산의 선의취득에서 무과실의 증명책임은 선의취득자에게 있다
(대법원 1962.03.22. 4294민상1174).

정답 : ④

26

감정평가사

풀이

점유에 있어 소유의 의사 유무는 점유취득의 원인인 권원에 의하여 외형적·객관적으로 정해져야 하는 것이므로 매매계약에 기하여 목적토지의 점유를 취득한 경우에는 매수인의 점유는 소유의 의사로써 하는 것이다(대법원 1990.11.27. 90다카27280).

정답 : ⑤

27

감정평가사

물리

- ③ 타당한 기술이다.
- ① 선의의 점유자는 점유물에서 생기는 과실(果實)을 취득할 수 있다(제201조 제1항).
- ② 임차인의 비용상환청구권은 임대인에게 행사할 수 있는 권리이다.
- ④ 불법행위를 이유로 한 손해배상청구권을 행사하기 위해서는 가해자의 귀책사유(고의 또는 과실)를 요한다.
- ⑤ 타주점유자는 선의이더라도 악의점유자와 같은 책임을 진다(제202조). 따라서 손해전부를 배상하여야 한다.
- ② 선의의 점유자는 비록 법률상 원인 없이 타인의 건물을 점유·사용하고 이로 말미암아 그에게 손해를 입혔다고 하더라도 그 점유·사용으로 인한 이득을 반환할 의무는 없다
(대법원 1996.01.26. 95다44290).

정답 : ③

28

감정평가사

물리

주위토지통행권은 주위토지 소유자의 토지에 대한 독점적 사용권을 제한하는 권리로서 인접한 토지 소유자간의 이해를 조정하는 데 목적이 있으므로 사람이 출입하고 다소의 물건을 공로로 운반할 정도의 폭만 확보할 수 있다면 주위 토지 소유자의 손해가 가장 적은 장소와 방법을 선택하여야 하고, 또 현재의 토지의 용법에 따른 이용의 범위에서 인정되는 것이지 더 나아가 장차의 이용상황까지를 미리 대비하여 통행로를 정할 것은 아니다(대법원 1992.12.22. 92다30528).

정답 : ③

29

감정평가사

물리

등기를 하면 점유를 개시한 때에 소급하여 그 부동산의 소유권을 원시적으로 취득한다(제247조 제1항).

정답 : ②

30

감정평가사

물리

건물의 증축부분이 기존건물에 부합하여 기존건물과 분리하여서는 별개의 독립물로서의 효용을 갖지 못하는 이상 기존건물에 대한 근저당권은 민법 제358조에 의하여 부합된 증축부분에도 효력이 미치는 것이므로 기존건물에 대한 경매절차에서 경매목적물로 평가되지 아니하였다고 할지라도 경락인은 부합된 증축부분의 소유권을 취득한다(대법원 1992. 12. 8. 92다26772, 26789)

정답 : ②

31

감정평가사

풀이

1동의 건물이 구조상·이용상으로 구분되어 독립성을 갖추고 있더라도 분양 면적 또는 매도 면적에 해당하는 비율로 공유지분등기를 마쳐 줌으로써 그 건물 각 층의 구분소유자들 사이에 상호명의신탁 관계 내지 구분소유적 공유관계가 성립할 수 있다(대법원 2013. 1. 17. 2010다71578 전원합의체).

정답 : ④

32

감정평가사

풀이

④ 타당한 기술이다(1998. 7. 10, 98다18988).

① 명의신탁약정이 3자간 등기명의신탁인지 아니면 계약명의신탁인지의 구별은 계약당사자가 누구인가를 확정하는 문제로 귀결되는데, 계약명의자가 명의수탁자로 되어 있다 하더라도 계약당사자를 명의신탁자로 볼 수 있다면 이는 3자간 등기명의신탁이 된다.

따라서 계약명의자인 명의수탁자가 아니라 명의신탁자에게 계약에 따른 법률효과를 직접 귀속시킬 의도로 계약을 체결한 사정이 인정된다면 명의신탁자가 계약당사자이고, 이 경우의 명의신탁관계는 3자간 등기명의신탁으로 보아야 한다(대법원 2022.4.28. 2019다300422).

③ 종중은 명의신탁재산에 대한 불법점유자 내지 불법등기명의자에 대하여 직접 그 인도 또는 등기말소를 청구할 수는 없고 명의수탁자를 대위하여 청구할 수 있다.

⑤ 매도인이 선의인 경우에는 명의신탁자와 명의수탁자 사이의 명의신탁약정은 무효이지만 매도인 보호를 위해 명의수탁자 명의의 이전등기(물권변동)는 유효이다.

정답 : ④

33

감정평가사

풀이

⑤ 타당한 기술이다.

[참조판례]

타인 소유의 토지에 분묘를 설치한 경우에 20년간 평온, 공연하게 분묘의 기지를 점유하면 지상권과 유사한 관습상의 물권인 분묘기지권을 시효로 취득한다는 점은 오랜 세월 동안 지속되어 온 관습 또는 관행으로서 법적 규범으로 승인되어 왔고, 이러한 법적 규범이 장사법(법률 제6158호) 시행일인 2001. 1. 13. 이전에 설치된 분묘에 관하여 현재까지 유지되고 있다고 보아야 한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013다17292 전원합의체).

① 지상권의 양도 또는 임대는 지상권설정자의 동의를 요하지 아니한다(제282조)

② 지상권은 지료가 그 요소가 아니다(제279조). 따라서 무상(無償)의 지상권설정도 가능하다.

③ 수목의 소유를 목적으로 하는 지상권은 최단기간이 30년이다.

④ 제3자(그 토지위에 이미 존재하고 있는 지상권자나 전세권자 등)가 권리를 행사하고 있는 토지에 구분지상권을 설정하기 위해서는 그 제3자의 승낙이 있어야 한다(제289조의 2 제2항).

정답 : ⑤

34

감정평가사

풀이

지역권은 일정한 목적에 따라 승역지에서 편익을 받는 권리이므로 편익을 받는 것이 방해되는 경우에는 방해배제청구권 또는 방해예방청구권을 행사할 수 있다. 그러나 지역권은 승역지의 점유를 수반하는 권리가 아니므로 반환청구권은 인정되지 않는다.

정답 : ④

35

감정평가사

풀이

- ③ 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소이다.
- ① 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우, 전세권설정자가 전세금의 반환을 지체한 때에는 전세권의 목적물의 경매를 청구할 수 있으나, 전세권의 목적물이 아닌 나머지 건물부분에 대하여는 우선변제권은 있지만 경매신청권은 없다(대법원 2001.07.02. 2001마212).
- ② 전세권은 설정계약과 부동산의 용도에 좇아 사용·수익하는 물권으로서 채권담보만을 위한 전세권 설정은 인정되지 않는다.
- ④ 전세권은 설정자의 동의없이도 양도·임대·전전세·담보로 제공할 수 있다.
- ⑤ 전세권자의 전세목적물 인도의무 및 전세권설정등기 말소등기의무와 전세권설정자의 전세금반환 의무는 서로 동시이행의 관계에 있다(대법원 1977.04.13. 77마90).

정답 : ③

36

감정평가사

풀이

다세대주택의 창호 등의 공사를 완성한 하수급인이 공사대금채권 잔액을 변제받기 위하여 위 다세대주택 중 한 세대를 점유하여 유치권을 행사하는 경우, 그 유치권은 위 한 세대에 대하여 시행한 공사대금만이 아니라 다세대주택 전체에 대하여 시행한 공사대금채권의 잔액 전부를 피담보채권으로 하여 성립한다.

정답 : ②

37

감정평가사

풀이

책임전질과 승낙전질이 있다.

정답 : ④

38

감정평가사

풀이

저당부동산의 제3취득자가 그 부동산의 보존·개량을 위하여 필요비 또는 유익비를 지출한 때에는
저당물의 매각대금에서 우선상환을 받을 수 있다(제367조).

정답 : ④

39

감정평가사

풀이

일괄경매청구권은 저당권설정자가 건물을 축조한 경우뿐만 아니라 저당권설정자로부터 저당토지에
대한 용익권을 설정받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권설정자가 그 건물의
소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다
(대법원 2003.04.11. 2003다3850).

정답 : ③

40

감정평가사

풀이

법정지상권이 성립하기 위해서는 토지에 저당권이 설정될 당시에 건물이 존재하고 있었어야 한다.

정답 : ①

01

감정평가사

풀이

민법 제1조는 “민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.”라고 규정하고 있다. 따라서 관습법은 성문법에 대하여 보충적 작용을 한다.

정답 : ④

02

감정평가사

풀이

계약 성립의 기초가 된 사정이 현저히 변경되고 당사자가 계약의 성립 당시 이를 예견할 수 없었으며, 그로 인하여 계약을 그대로 유지하는 것이 당사자의 이해에 중대한 불균형을 초래하거나 계약을 체결한 목적을 달성할 수 없는 경우에는 계약준수 원칙의 예외로서 사정변경을 이유로 계약을 해제하거나 해지할 수 있다(대법원 2021.6.30. 2019다276338). 따라서 계약성립의 기초가 되지 않은 사정의 변경으로 일방당사자가 계약 당시 의도한 계약 목적을 달성할 수 없게 되어 손해를 입은 경우, 그 계약의 효력을 그대로 유지하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 반하지 아니한다.

정답 : ④

03

감정평가사

풀이

모두 타당한 기술이다.

- ㄱ. 의사무능력자의 법률행위는 무효이며, 따라서 甲과 乙이 체결한 대출거래약정 및 근저당권설정 계약은 무효가 된다.
- ㄴ. 제한능력자의 부당이득반환범위는 현존이익이며, 이는 의사무능력자의 경우에도 적용된다.
- ㄷ. 타당한 기술이다.

정답 : ⑤

04

감정평가사

풀이

- ① 미성년자의 허락받은 영업에 관한 행위(점포임대차, 점원고용, 자금차입 등)에 관하여는 법정대리인의 대리권은 소멸한다. 허락받은 영업에 관한 일체의 행위는 미성년자가 단독으로 할 수 있기 때문이다.
- ② 제한능력을 이유로 하는 취소는 선의의 제3자에게도 대항할 수 있다.
- ③ 상대방의 거절권은 추인이 있기 전에만 가능하다.
- ④ 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있다.
- ⑤ 본인의 의사에 반하여 특정후견 심판을 할 수 없다.

정답 : ①

05

감정평가사

풀이

- ㄱ. 정관이나 사원총회의 결의로 금지하지 않는 한, 이사는 타인으로 하여금 법인의 제반 사무처리를 포괄적으로 대리하게 할 수 없으며, 이에 반한 행위로서 선관주의의무에 위반한 행위가 된다.
- ㄴ. '법인의 대표자'에는 그 명칭이나 직위 여하, 또는 대표자로 등기되었는지 여부를 불문하고 당해 법인을 실질적으로 운영하면서 법인을 사실상 대표하여 법인의 사무를 집행하는 사람을 포함한다 (대법원 2011.04.28. 2008다15438).

정답 : ③

06

감정평가사

풀이

법인의 정관에 대표권제한에 관한 규정이 있으나, 그와 같은 취지가 등기되어 있지 않다면 법인은 그와 같은 정관의 규정에 대하여 제3자가 선의나 악의나에 관계없이 대항할 수 없다 (대법원 1992.02.14. 91다24564).

정답 : ③

07

감정평가사

풀이

사단법인의 정관은 이를 작성한 사원뿐만 아니라 그 후에 가입한 사원이나 사단법인의 기관 등도 구속하는 점에 비추어보면 그 법적 성질은 계약이 아니라 자치법규로 보는 것이 타당하므로, 이는 어디까지나 객관적인 기준에 따라 그 규범적인 의미 내용을 확정하는 법규해석의 방법으로 해석되어야 하는 것이지, 작성자의 주관이나 해석 당시의 사원의 다수결에 의한 방법으로 자의적으로 해석될 수는 없다. 따라서 어느 시점의 사단법인의 사원들이 정관의 규범적인 의미 내용과 다른 해석을 사원총회의 결의라는 방법으로 표명하였다 하더라도 그 결의에 의한 해석은 그 사단법인의 구성원인 사원들이나 법원을 구속하는 효력이 없다(대법원 2000.11.24. 99다12437).

정답 : ②

08

감정평가사

풀이

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률상 분할절차 없이 분필등기가 된 경우라면 그 등기는 효력이 없으며, 그 분필등기가 표상하는 부분에 대한 등기부취득시효가 인정될 수 없다.

정답 : ②

09

감정평가사

풀이

불공정한 법률행위는 절대적 무효로써 추인이 인정되지 않으므로 법정추인도 인정될 수 없다.

정답 : ④

10

감정평가사

풀이

상대방이 표의자의 착오를 알고 이를 이용한 경우에는 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 것이라고 하더라도 표의자는 의사표시를 취소할 수 있다(대법원 2014.11.27. 2013다49794).

정답 : ⑤

11

감정평가사

풀이

- ① 타인을 기망하여 착오에 빠지게 하려는 고의와 그 착오에 빠져 의사표시를 하게 하려는 고의를 요건으로 한다.
- ② 공포심에 빠지게 하여 의사표시를 하게 하려는 고의를 요건으로 한다.
- ③④ 상대방의 대리인의 사기나 강박은 상대방의 직접적인 사기, 강박으로 보며(제110조 제1항), 피용자의 사기나 강박은 제3자에 의한 사기, 강박으로 본다(제110조 제2항).
- ⑤ 타당한 기술이다.

정답 : ⑤

12

감정평가사

풀이

타당한 기술이다. 미성년자가 타인의 대리인 자격으로 한 법률행위는 취소사유에 해당하지 않는다.

정답 : ④

13

감정평가사

풀이

복대리인이 자신의 권한을 넘은 대리행위를 한 경우에는 제126조의 표현대리가 성립할 수 있다.

정답 : ④

14

감정평가사

풀이

본인이 추진하면 무권대리는 처음부터 유권대리였던 것으로 되어 확정적 유효가 된다.
따라서 상대방은 무권대리인에 대하여 책임(이행청구권 또는 손해배상청구권)을 묻지 못한다.

정답 : ⑤

15

감정평가사

풀이

甲이 토지거래허가신청절차에 협력하지 않는 경우, 乙은 협력청구권을 행사할 수 있고, 협력의무의 이행을 소송으로써 구할 수 있으나, 이를 이유로 계약을 해제할 수는 없다.

정답 : ②

16

감정평가사

풀이

매도인이 매수인의 중도금 미지급을 이유로 매매계약을 적법하게 해제한 후라도 매수인으로서의 착오를 이유로 하여 취소권을 행사하여 매매계약 전체를 무효로 돌릴 수 있다 (대법원 1991.8.27, 91다11308).

정답 : ①

17

감정평가사

풀이

불법조건이 붙은 법률행위는 조건만이 아니라 그 법률행위 전체가 무효로 된다(제151조 제1항).

정답 : ③

18

감정평가사

풀이

매매계약의 무효를 원인으로 한 매매대금 상당의 부당이득반환청구권은 특별한 사정이 없는 한 매매대금을 지급한 때에 성립하고 그 성립과 동시에 권리를 행사할 수 있으므로 그때부터 소멸시효가 진행한다(2023다 302920).

정답 : ②

19

감정평가사

풀이

시효의 이익을 받는 자가 원고가 되어 訴를 제기한 데 대하여 피고로서 응소하여 그 소송에서 적극적으로 권리를 주장하고 그것이 받아들여진 경우도 마찬가지로 이에 포함되는 것으로 해석함이 타당하다 (대법원 1997.11.11. 96다28196). 따라서 단순히 원고가 소를 제기한 때에 중단되는 것은 아니다.

정답 : ①

20

감정평가사

풀이

가장소비대차의 계약상의 지위를 이전 받은 자는 통정허위표시를 기초로 하여 새로운 이해관계를 맺은 제3자에 해당하지 아니한다.

정답 : ①

21

감정평가사

풀이

경매부동산의 시가를 감정함에 있어서 본건물과 부속건물, 본건물중 1층 2층을 각각 따로이 단가를 표시하여 평가하였고 이에 따라 경매기일 공고에 있어서의 최저경매가액의 표시나 경락허가 결정에 있어서의 경락가격 표시를 각각 따로이 하였다 하더라도 그 평가에 따라 분할하여 개별경매를 한 것이 아니고 일괄경매를 하여 경락허가를 한 것은 이상 그 경락의 절차가 독립물, 비독립물, 주물, 종물 등에 관한 물건법의 법리에 반한 것이라고는 할 수 없다(대법원 1967.6.30.자 67마526).

정답 : ④

22

감정평가사

풀이

- ① Y를 관리하는 甲의 직원 A는 점유보조자의 지위에 있으므로 물건적 청구권의 상대방이 될 수 없다.
- ② 甲이 법인인 경우에는 乙은 甲을 상대로 물건적 반환청구권을 행사하여야 한다.
- ③ 건물의 철거와 토지의 인도를 청구할 수 있으나 건물에서의 퇴거는 청구하지 못한다.
- ④ 타인의 토지위에 건립된 건물로 인하여 그 토지의 소유권이 침해되는 경우 그 건물을 철거할 의무가 있는 사람은 그 건물의 소유권자나 그 건물이 미등기건물일 때에는 이를 매수하여 법률상, 사실상 처분할 수 있는 지위에 있는 사람이다(대법원 1987.11.24. 87다카257, 258).
- ⑤ 물건이 이전하면 물건적 청구권도 따라서 이전하므로 乙이 甲에 대한 X의 반환청구권을 유보하고 X의 소유권을 丁에게 양도할 수는 없다.

정답 : ④

23

감정평가사

풀이

표제부등기에는 추정력이 부정된다는 것이 판례의 태도이다.

정답 : ⑤

24

감정평가사

풀이

민법 제249조가 규정하는 선의·무과실의 기준시점은 물건행위가 완성되는 때이므로 물건적 합의가 동산의 인도보다 먼저 행하여지면 인도된 때를, 인도가 물건적 합의보다 먼저 행하여지면 물건적 합의가 이루어진 때를 기준으로 해야 한다(대법원 1991.03.22. 91다70).

정답 : ③

25

감정평가사

풀이

- ① 지상권자는 용익권자로서 당연히 과실수취권이 인정된다.
- ② 점유자(선의·악의 불문)는 점유물을 유지·보존하기 위하여 지출한 필요비의 상환을 회복자에 대하여 청구할 수 있다. 다만, 점유자가 과실을 취득한 때에는 통상의 필요비는 청구할 수 없다(제203조).
- ③ 악의의 점유자는 수취한 과실(果實)을 반환하여야 할 뿐만 아니라, 이미 소비하였거나 과실(過失)로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 과실(果實)의 대가를 보상하여야 한다(제201조 제2항).
따라서 과실(過失)없이 과실(果實)을 수취하지 못한 경우에는 보상의무가 없다.
- ④ 타주점유자는 선의이더라도 악의점유자와 같은 책임을 진다. 따라서 그 손해의 전부를 배상하여야 한다.
- ⑤ 점유자가 점유물에 유익비를 지출한 경우, 특별한 사정이 없는 한 점유자는 회복자에 대하여 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 회복자의 선택에 좇아 그 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.

정답 : ②

26

감정평가사

풀이

구분건물의 공용부분(제215조)이나 경계선상의 경계표(제239조)나 담장 등에 대하여는 그 성질상 분할이 인정되지 않는다.

정답 : ①

27

감정평가사

풀이

저당권은 목적물을 직접 점유하지 않는 권리이므로 취득시효의 대상이 될 수 없다.

정답 : ②

28

감정평가사

풀이

입목법에 의하여 등기된 수목의 집단은 독립하여 소유권과 저당권의 객체가 될 수 있으며(입목에 관한 법률 제3조), 관습법상의 명인방법을 갖춘 수목의 집단은 독립하여 소유권의 객체가 된다. 그러나 개개의 수목은 토지의 정착물로서 독립하여 물권의 객체가 되지 못한다.

정답 : ③

29

감정평가사

풀이

제한물권을 포기한다는 의사표시는 상대방 있는 단독행위로서 그 의사표시로 당연히 유차권은 소멸한다. 다만 지상권이나 저당권 등의 부동산물권의 포기는 등기를 하여야 효력이 발생한다.

정답 : ②

풀이

종전부터 자연발생적으로 또는 도로예정지로 편입되어 사실상 일반공중의 통행로로 사용되어 온 토지의 소유자가 그 독점적이고 배타적인 사용수익권을 포기한 것으로 볼 경우에도, 일반공중의 통행을 방해하지 않는 범위 내에서는 토지소유자로서 그 토지를 처분하거나 사용수익할 권능을 상실하지 않는다(대법원 2001.4.13. 2001다8493). 아울러 甲이 X를 일반 공중의 통행목적이 아니라 지상건물의 소유자만을 위하여 배타적 사용·수익권을 포기한 경우, 특별한 사정이 없는 한 X의 매수인의 배타적 사용·수익권 행사는 제한되지 아니한다.

정답 : ⑤

풀이

① 공유물의 소수지분권자가 다른 공유자와 협의 없이 공유물의 전부 또는 일부를 독점적으로 점유·사용하고 있는 경우, 다른 소수지분권자가 공유물의 보존행위로서 공유물의 인도를 청구할 수 있는지 여부(소극) 및 자신의 지분권에 기초하여 공유물에 대한 방해 상태를 제거하거나 공동 점유를 방해하는 행위의 금지 등을 청구할 수 있는지 여부(적극)(대법원 2020. 5. 21. 선고 2018다287522 전원합의체).

[변경된 판례 분석]

1. 공유물의 소수지분권자가 다른 공유자와 협의 없이 공유물의 전부 또는 일부를 독점적으로 점유·사용하고 있는 경우, 다른 소수지분권자가 공유물의 보존행위로서 공유물의 인도를 청구할 수는 없다(소극).
2. 다만 자신의 지분권에 기초하여 공유물에 대한 방해 상태를 제거하거나 공동 점유를 방해하는 행위의 금지 등을 청구할 수는 있다(적극).

② 공유물의 처분은 전원의 동의를 요한다.

③ 공유자는 그의 지분의 비율에 따른 점유의 반환을 청구할 수 있을 뿐 아니라 그 지분에 기하여 단독으로 모든 공유자를 위하여 자기에게 전부의 인도를 청구할 수 있다.

④ 공유지분의 포기는 법률행위로서 등기를 요한다.

⑤ 공유자가 1년 이상 그 의무의 이행을 지체한 때에는 타 공유자는 상당한(적절한) 가액으로 지분을 매수할 수 있다(제266조 제2항).

정답 : ④

풀이

분할의 방법에 관하여 협의가 성립되지 아니한 때에는, 공유자는 법원에 그 분할을 청구할 수 있다(제269조 제1항). 따라서 협의가 성립한 경우에는 재판상 분할을 청구하지 못한다.

정답 : ⑤

풀이

지상권자가 존속기간 중 심은 수목의 소유권은 지상권자에게 귀속되므로 지상권자는 요건에 따라 지상물 매수청구권을 행사할 수 있다.

정답 : ③

34

감정평가사

풀이

- ㄱ. 존속기간의 만료로 인한 용역물권의 소멸은 말소등기를 요하지 아니한다.
- ㄴ. 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소가 되는 것이지만 그렇다고 하여 전세금의 지급이 반드시 현실적으로 수수되어야만 하는 것은 아니고 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수도 있다 (대법원 2009.01.30. 2008다67217).
- ㄷ. 타당한 기술이다.
- ㄹ. 전세권이 용역물권적 성격과 담보물권적 성격을 겸비하고 있다는 점 및 목적물의 인도는 전세권의 성립요건이 아닌 점 등에 비추어 볼 때, 당사자가 주로 채권담보의 목적으로 전세권을 설정하였고, 그 설정과 동시에 목적물을 인도하지 아니한 경우라 하더라도, 장차 전세권자가 목적물을 사용·수익하는 것을 완전히 배제하는 것이 아니라면, 그 전세권의 효력을 부인할 수는 없다 (대법원 2009.01.30. 2008다67217).

정답 : ②

35

감정평가사

풀이

甲 주식회사가 건물신축 공사대금 일부를 지급받지 못하자 건물을 점유하면서 유치권을 행사해 왔는데, 그 후 乙이 경매절차에서 건물 중 일부 상가를 매수하여 소유권이전등기를 마친 다음 甲 회사의 점유를 침탈하여 丙에게 임대한 경우, 乙의 점유침탈로 甲회사가 점유를 상실한 이상 유치권은 소멸하고, 甲회사가 점유회수의 소를 제기하여 승소판결을 받아 점유를 회복하면 점유를 상실하지 않았던 것으로 되어 유치권이 되살아나지만, 위와 같은 방법으로 점유를 회복하기 전에는 유치권이 되살아나는 것이 아니므로, 甲회사가 점유회수의 소를 제기하여 점유를 회복할 수 있다는 사정만으로 甲회사의 유치권이 소멸하지 않았다고 볼 수 없다(대법원 2012.2.9. 2011다72189).

정답 : ③

36

감정평가사

풀이

주택수선공사를 한 수급인이 공사대금채권을 담보하기 위하여 주택을 점유한 경우에는 채권과 목적물의 관련성이 인정되므로 유치권이 성립한다.

정답 : ①

37

감정평가사

풀이

질물보다 먼저 채무자의 다른 재산에 관하여 배당을 실시하는 경우에는 질권자는 채권전액을 가지고 배당에 참가할 수 있다(제340조 제2항).

정답 : ①

풀이

주물 소유자의 상용에 공여되고 있는 물건이라도 주물 그 자체의 효용과 직접 관계가 없다면 종물이라고 볼 수 없다. 따라서 매수인(경락인)은 소유권을 취득하지 못한다.

정답 : ②

풀이

- ㄱ. 법정지상권이 인정되려면 X토지에 저당권이 설정될 때에 지상건물이 존재하고 있었어야 한다.
- ㄴ. 동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 지상 건물이 철거되고 새로 건물이 신축된 경우에, 신축건물의 소유자가 토지의 소유자와 동일하고 토지의 저당권자에게 신축건물에 관하여 토지의 저당권과 동일한 순위의 공동저당권을 설정해 주는 등 특별한 사정이 없는 한, 저당물의 경매로 인하여 토지와 신축건물이 다른 소유자에 속하게 되더라도 신축건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다(대법원 2014.9.4. 2011다73038,73045).
- ㄷ. X토지를 소유하는 甲이 乙과 함께 그 지상에 Y건물을 신축·공유하던 중 X토지에 저당권을 설정하였고 그의 실행에 의한 경매에서 丙이 X토지의 소유권을 취득한 경우, Y건물을 위한 법정지상권이 성립한다.

정답 : ②

풀이

공동저당권자 甲이 물상보증인 丙소유의 Y토지를 먼저 경매하여 채권을 변제받은 경우에는, 丙은 '변제자대위'에 의하여 채무자 乙소유의 X토지에 대한 甲의 1번 저당권을 취득한다. 변제자대위는 물상보증인 丙의 채무자 乙에 대한 구상권의 실현수단으로서 인정되는 것이다. 따라서 채무자 소유의 X토지에 대한 후순위 저당권자 丁은 공동저당권을 대위할 수 없다.

정답 : ①

01

감정평가사

풀이

강행법규를 위반한 자 스스로가 그 약정의 무효를 주장함이 신의칙에 위반되는 권리의 행사라는 이유로 그 주장을 배척한다면, 이는 오히려 강행법규에 의하여 배제하려는 결과를 실현시키는 셈이 되어 입법 취지를 완전히 몰각하게 되므로, 달리 특별한 사정이 없는 한 이와 같은 주장은 신의성실의 원칙에 반하는 것이라고 볼 수 없다(대법원 1999.3.23. 99다4405).

정답 : ③

02

감정평가사

풀이

가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다(제9조 제2항).
그리고 특정후견은 본인의 의사에 반하여 할 수 없다(제14조의 2 제2항).

정답 : ⑤

03

감정평가사

풀이

철회나 거절의 의사표시는 법정대리인뿐만 아니라 제한능력자에 대하여도 할 수 있다.

정답 : ④

03

감정평가사

풀이

철회나 거절의 의사표시는 법정대리인뿐만 아니라 제한능력자에 대하여도 할 수 있다.

정답 : ④

04

감정평가사

풀이

부재자로부터 재산처분권한을 수여받은 재산관리인은 그 재산을 처분함에 있어 법원의 허가를 받을 필요가 없다.

정답 : ①

05

감정평가사

풀이

부재자의 1순위 상속인이 따로 있는 경우 제2순위 내지 3순위 상속인은 특별한 사정이 없는 한 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다.

정답 : ②

06

감정평가사

풀이

사원자격의 특실에 관한 규정은 사단법인 정관의 필요적 기재사항에 해당하지만, 설립등기사항에는 해당하지 아니한다.

정답 : ②

07

감정평가사

풀이

※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.

㉠ 법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다.

이사 기타 대표자는 이로 인하여 자기의 손해배상책임을 면하지 못한다(제35조 제1항).

※ 틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

㉡ 법인의 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 않음을 피해자 자신이 알았거나(악의)

또는 중대한 과실로 인하여(중과실) 알지 못한 경우에는 법인에게 손해배상책임을 물을 수 없다
(대법원 2004.03.26. 2003다34045).

㉢ 행위의 외형상 법인의 대표자의 직무행위라고 인정할 수 있는 것이라면 설사 그것이 대표자 개인의 사리(私利)를 도모하기 위한 것이었거나 혹은 법령의 규정에 위배된 것이었다 하더라도 직무에 관한 행위로 보아 법인의 불법행위책임을 인정한다.

정답 : ①

08

감정평가사

풀이

정관에 다른 규정이 없는 경우, 해산결의는 총사원의 4분의 3 이상, 정관변경은 총사원의 3분의 2 이상의 동의를 요한다.

정답 : ③

풀이

1동의 건물에 대하여 구분소유가 성립하기 위해서는 객관적·물리적인 측면에서 1동의 건물이 존재하고, 구분된 건물부분이 구조상·이용상 독립성을 갖추어야 할 뿐 아니라, 1동의 건물 중 물리적으로 구획된 건물부분을 각각 구분소유권의 객체로 하려는 구분행위가 있어야 한다 (대법원 2013.01.17. 2010다71578 전원합의체).

정답 : ①

풀이

※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉔ 상품의 선전·광고에 다소의 과장이나 허위가 수반되는 것은 그것이 일반 상거래의 관행과 신의칙에 비추어 시인될 수 있는 한 기망성이 결여된다고 하겠으나, 거래에 있어서 중요한 사항에 관하여 구체적 사실을 신의성실의 의무에 비추어 비난받을 정도의 방법으로 허위로 고지한 경우에는 기망행위에 해당한다(대법원 2014.01.23. 2012다84417).

※ 틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉕ 상대방의 대리인에 의한 강박은 상대방에 의한 직접적인 강박으로 본다.
㉖ 제3자의 선의는 추정되므로 제3자가 선의가 아니라 악의라는 사실을 취소권자가 증명하여야 한다.

정답 : ②

풀이

비진의의사표시에 있어서의 진의란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음 속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니므로, 비록 재산을 강제로 뺏긴다는 것이 표의자의 본심으로 잠재되어 있었다 하더라도 표의자가 강박에 의하여서나마 증여를 하기로 하고 그에 따른 증여의 의사표시를 한 이상 증여의 내심의 효과의사가 결여된 비진의의사표시라고 할 수 없다(대법원 1993.07.16. 92다41528).

정답 : ⑤

풀이

※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉑ 매도인(甲)의 배임행위에 적극 가담한 이중매매에 해당하고, 甲과 丙의 매매계약은 무효이다.
㉒ 절대적 무효이므로 제3자(戊)도 무효를 주장할 수 있다.

※ 틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉓ 丙으로부터 X토지를 취득한 丁이 설사 선의이더라도 소유권을 취득하지 못하며, 제2계약의 유효를 주장하지 못한다.

정답 : ③

13

감정평가사

풀이

복대리인을 선임하더라도 대리인의 대리권은 소멸하지 않는다.

정답 : ②

14

감정평가사

풀이

상대방의 철회권이 행사되면 처음부터 그 무권대리행위는 무효로 확정되고 그 후 본인은 추인하지 못한다.

정답 : ②

15

감정평가사

풀이

허가를 받으면 그 계약은 소급하여 유효한 계약이 되고, 이와 달리 불허가 된 때에는 무효로 확정되므로 허가를 받기까지는 유동적 무효의 상태에 있다(대법원 1991.12.24. 90다12243).

정답 : ④

16

감정평가사

풀이

민법 제168조에서 가압류와 재판상의 청구를 별도의 시효중단사유로 규정하고 있는데 비추어 보면, 가압류의 피보전채권에 관하여 본안의 승소판결이 확정되었다고 하더라도 가압류에 의한 시효중단의 효력이 이에 흡수되어 소멸된다고 할 수 없다(대법원 2000.4.25. 2000다11102).

정답 : ③

17

감정평가사

풀이

불법조건이 붙은 법률행위는 조건만이 아니라 그 법률행위 전체가 무효로 된다(제151조 제1항).

정답 : ①

18

감정평가사

풀이

정지조건부 권리는 조건성취시부터 소멸시효가 진행된다.

정답 : ②

19

감정평가사

물리

보험계약자가 다수의 계약을 통하여 보험금을 부정 취득할 목적으로 체결한 보험계약은 민법 제103조에 따라 무효이다(대법원 2021.7.22. 2019다277812).

정답 : ⑤

20

감정평가사

물리

‘궁박’이라 함은 ‘급박한 곤궁’을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, ‘무경험’이라 함은 일반적인 생활체험의 부족을 의미하는 것으로서 어느 특정영역에 있어서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 뜻한다(대법원 2002.10.22. 2002다38927).

정답 : ③

21

감정평가사

물리

미등기 무허가건물의 양수인이라 할지라도 그 소유권이전등기를 경료받지 않는 한 건물에 대한 소유권을 취득할 수 없고, 그러한 건물의 취득자에게 소유권에 준하는 관습상의 물권이 있다고 볼 수 없다(대법원 1996.06.14. 94다53006).

정답 : ③

22

감정평가사

물리

※ 등기를 요하는 물건변동을 기술하면 다음과 같다.

㉔ 공유자 사이에 현물분할에 관한 조정이 성립하여 이에 따라 각 부동산의 단독소유권을 취득하는 경우 [참고판례] 공유물분할의 소송절차 또는 조정절차에서 공유자 사이에 공유토지에 관한 현물분할의 협의가 성립하여 그 합의사항을 조서에 기재함으로써 조정이 성립하였다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 재판에 의한 공유물분할의 경우와 마찬가지로 그 즉시 공유관계가 소멸하고 각 공유자에게 그 협의에 따른 새로운 법률관계가 창설되는 것은 아니고, 공유자들이 합의한 바에 따라 토지의 분필절차를 마친 후 각 단독소유로 하기로 한 부분에 관하여 다른 공유자의 공유지분을 이전받아 등기를 마침으로써 비로소 그 부분에 대한 대세적 권리로서의 소유권을 취득하게 된다고 보아야 한다 [대법원 2013.11.21. 2011두1917 전원합의체(다수의견)].

※ 등기를 요하지 않는 물건변동을 기술하면 다음과 같다.

㉕ 부동산 매매계약이 해제되어 소유권이 매도인에게 복구하는 경우

㉖ 소유권이전의 약정을 그 내용으로 하는 화해조서는 등기를 요하는 물건변동에 해당하므로 설문에 부합하지 않는다. 그러나 재판상 화해나 청구의 포기 등은 그 조서가 확정판결과 같은 효력을 가지기에 이러한 조서 중 형성적 효력을 생기게 하는 것은 설문에 부합되는 등기를 요하지 않는 물건변동(판결)에 해당한다. 따라서 ㄴ. 의 지문도 등기가 필요하지 않은 경우에 해당할 수 있다.

※ 등기를 요하지 않는 물건변동

- 상속(제997조), 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 물건변동
- 신축건물의 소유권취득(대법원 1997.5.9. 96다54867)
- 법정지상권의 취득(제305조)
- 관습법상의 법정지상권의 취득(제366조)
- 법정저당권의 취득(제649조)
- 존속기간만료로 인한 용익물권의 소멸
- 혼동에 의한 물권의 소멸(제191조)
- 피담보채권의 소멸로 인한 저당권의 소멸
- 법률행위의 무효, 취소, 해제로 인한 물권의 복구
- 법정대위로 인한 저당권의 이전(제368조)
- 재단법인으로의 출연재산의 귀속(판례)

※ 가답안은 지문 ①을 정답으로 발표하였으나, L. 의 지문도 등기가 필요하지 않은 경우에 해당할 수 있으므로 정답을 ③번으로 함이 타당하리라 본다.

정답 : ①(가답안)

풀이

④ 부동산의 매수인이 그 부동산을 인도받은 이상 이를 사용·수익하다가 그 부동산에 대한 보다 적극적인 권리 행사의 일환으로 다른 사람에게 그 부동산을 처분하고 그 점유를 승계하여 준 경우에도 그 이전등기 청구권의 행사 여부에 관하여 그가 그 부동산을 스스로 계속 사용·수익만 하고 있는 경우와 특별히 다를 바 없으므로 위 두 어느 경우에도 이전등기청구권의 소멸시효는 진행되지 않는다 (대법원 1999.03.18. 98다32175 전원합의체).

①② 소유권이전등기청구권은 채권적 청구권이므로 10년의 소멸시효에 걸리지만 매수인이 매매목적물인 부동산을 인도받아 점유하고 있는 이상 매매대금의 지급 여부와는 관계없이 그 소멸시효가 진행되지 아니한다.

정답 : ④

풀이

가등기에는 추정력이 인정되지 않는다. 예컨대 소유권이전청구권 보전을 위한 가등기가 있다고 하여 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정되지 않는다(대법원 1979.5.22, 79다239).

정답 : ④

25

감정평가사

물리

사회통념상 건물은 그 부지를 떠나서는 존재할 수 없는 것이므로 건물의 부지가 된 토지는 그 건물의 소유자가 점유하는 것으로 볼 것이고, 이 경우 건물의 소유자가 현실적으로 건물이나 그 부지를 점거하고 있지 아니하고 있더라도 그 건물의 소유를 위하여 그 부지를 점유한다고 보아야 한다 (대법원 2003.11.13. 2002다57935).

정답 : ②

26

감정평가사

물리

민법 제197조 제1항에 의하면 물건의 점유자는 소유의 의사로 점유한 것으로 추정되는 것이나, 점유자의 점유가 소유의 의사 있는 자주점유인지 아니면 소유의 의사 없는 타주점유인지의 여부는 점유자의 내심의 의사에 의하여 결정되는 것이 아니라 점유 취득의 원인이 된 권원의 성질이나 점유와 관계가 있는 모든 사정에 의하여 외형적·객관적으로 결정되어야 하는 것이다. 그러나 타인토지에 건물을 신축하였다 하더라도 토지소유자에 대하여 소유의 의사를 표시한 것이라고는 볼 수 없다(대법원 1998.3.13. 97다50169).

정답 : ④

27

감정평가사

물리

- ⑤ 점유회수청구권(점유물반환청구권)은 점유를 침탈당한 날로부터 1년 내에 행사하여야 하며, 이 기간은 제척기간이자 출소(出訴)기간에 해당한다.
- ① 사기에 의한 의사표시에 의해 건물을 명도해 준 것이라면, 건물을 침탈당한 것이 아니므로 피해자는 점유보호청구권을 행사하지 못한다(대법원 1992.02.25. 91다17443).
- ② 직접점유자가 임의로 점유를 타에 양도한 경우에는 점유이전이 간접점유자의 의사에 반한다 하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다(대법원 1993.03.09. 92다5300).
- ③ 점유회수청구권(점유물반환청구권)은 선의의 특별승계인에게는 행사(주장)하지 못한다. 반면 악의의 특별승계인에게는 당연히 행사할 수 있다(제204조)
- ④ 간접점유자가 침탈자에 대하여 점유회수청구권(점유물반환청구권)을 행사하는 경우, 먼저 직접점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있다.

정답 : ⑤

28

감정평가사

물리

단순히 공유물을 임대하는 행위는 공유물의 관리행위에 해당하고, 지분의 과반수로 결정(제256조)할 수 있으나 공유토지위에 건물을 신축하는 행위는 공유물의 변경에 해당하므로 전원의 동의가 필요하다.

정답 : ②

풀이

1동의 건물의 구분소유자들은 전유부분을 구분소유하면서 공용부분을 공유하므로 특별한 사정이 없는 한 건물의 대지 전체를 공동으로 점유한다. 이는 집합건물의 대지에 관한 점유취득시효에서 말하는 '점유'에도 적용되므로, 20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 집합건물을 구분소유한 사람은 등기함으로써 대지의 소유권을 취득할 수 있다. 이와 같이 점유취득시효가 완성된 경우에 집합건물의 구분소유자들이 취득하는 대지의 소유권은 전유부분을 소유하기 위한 대지사용권에 해당한다(대법원 2017.1.25. 2012다72469).

정답 : ⑤

풀이

※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.

- ① 소유자는 불법점거의 형태에 관계없이 그 사실상의 지배자를 상대로 불법점거물의 물건적 반환청구를 할 수 있다. 불법점거자라 하여도 그 물건을 다른 사람에게 인도하여 현실적으로 점유를 하고 있지 않은 이상 그 자를 상대로 한 인도 또는 인도청구는 부당하다 (대법원 1970.09.27. 70다1508).

※ 틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉠ 타인의 토지에 무단으로 건물을 신축하여 소유하는 자에 대하여 토지소유자는 물건적청구권의 행사로 그 건물의 철거를 주장할 수는 있으나 건물에서 퇴거할 것을 청구하지는 못한다.
- ㉡ 부동산에 대한 취득시효가 완성되면 점유자는 소유명의자에 대하여 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 청구할 수 있고 소유명의자는 이에 응할 의무가 있으므로 점유자가 소유권이전등기를 경료하지 아니하여 아직 소유권을 취득하지 못하였다고 하더라도 소유명의자는 점유자에 대하여 점유로 인한 부당이득반환청구를 할 수 없다 (대법원 1993.05.25. 92다51280).

아울러 토지소유자는 점유취득시효 완성자에 대하여 불법점유를 이유로 한 토지의 반환을 청구할 수도 없다.

정답 : ①

풀이

지상권자가 제3자에게 구분지상권을 설정해 줄 권한은 없으며, 해당 토지의 소유자인 지상권설정이자가 지상권자의 승낙을 받아 제3자에게 구분지상권을 설정해 줄 수 있다(제289조의2 제2항).

정답 : ③

32

감정평가사

풀이

토지와 그 지상의 건물이 동일한 소유자에게 속하였다가 토지 또는 건물이 매매나 기타 원인으로 인하여 양자의 소유자가 다르게 된 때에는 그 건물을 철거하기로 하는 합의가 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 건물소유자는 토지소유자에 대하여 그 건물을 위한 관습상의 지상권을 취득하게 되고, 그 건물은 반드시 등기가 되어 있어야만 하는 것이 아니고 무허가건물이라고 하여도 상관없다(대법원 1991.08.13. 91다16631).

정답 : ①

33

감정평가사

풀이

지역권은 용익물권으로서 20년의 소멸시효에 걸린다.

정답 : ④

34

감정평가사

풀이

④ 타당한 기술이다.

① 본래의 계약은 임대차이나 당사자의 합의로 기존의 보증금채권을 전세금으로 하는 전세권설정등기를 갖추었으므로 乙은 甲에게 전세권의 효력을 주장할 수 있다.

[참조판례] 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소가 되는 것이지만 그렇다고 하여 전세금의 지급이 반드시 현실적으로 수수되어야만 하는 것은 아니고 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수도 있다(대법원 2009.01.30. 2008다67217).

② 乙은 甲에게서 창고를 매수한 丙에게 자신의 전세권을 주장할 수 있다.

[참조판례] 전세권은 전세권자와 목적물의 소유권을 취득한 신 소유자 사이에서 계속 동일한 내용으로 존속하게 된다고 보아야 할 것이고, 따라서 목적물의 신 소유자는 구 소유자와 전세권자 사이에 성립한 전세권의 내용에 따른 권리의무의 직접적인 당사자가 되어 전세권이 소멸하는 때에 전세권자에 대하여 전세권설정자의 지위에서 전세금 반환의무를 부담하게 된다(대법원 2006.05.11. 2006다6072).

③ 임대차계약 만료 후 甲이 보증금의 반환을 지체하면 乙은 전세권에 기한 경매를 신청할 수 있다.

⑤ 임대차계약에 따른 임대차보증금반환채권을 담보할 목적으로 유효한 전세권설정등기가 마쳐진 경우에는 전세권저당권자가 저당권 설정 당시 그 전세권설정등기가 임대차보증금반환채권을 담보할 목적으로 마쳐진 것임을 알고 있었다면, 제3채무자인 전세권설정자는 전세권저당권자에게 그 전세권설정계약이 임대차계약과 양립할 수 없는 범위에서 무효임을 주장할 수 있으므로, 그 임대차계약에 따른 연체차임 등의 공제 주장으로 대항할 수 있다(대법원 2021.12.30. 2018다268538).

정답 : ④

풀이

임차보증금반환채권이나 권리금반환채권은 모두 그 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없으므로 유치권의 성립요건인 '채권과 목적물의 견련성'에 해당하지 아니한다(대법원 1994.10.14. 93다62119).

[참조판례] 임대인과 임차인 사이에 건물명도시 권리금을 반환하기로 하는 약정이 있었다 하더라도 그와 같은 권리금반환청구권은 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없으므로 그와 같은 채권을 가지고 건물에 대한 유치권을 행사할 수 없다(대법원 1994.10.14. 93다62119).

정답 : ①

풀이

민법 제324조는 '유치권자에게 유치물에 대한 선량한 관리자의 주의의무를 부여하고, 유치권자가 이를 위반하여 채무자의 승낙 없이 유치물을 사용, 대여, 담보 제공한 경우에 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.'고 정한다. 하나의 채권을 피담보채권으로 하여 여러 필지의 토지에 대하여 유치권을 취득한 유치권자가 그중 일부 필지의 토지에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 위반하였다면 특별한 사정이 없는 한 위반행위가 있었던 필지의 토지에 대하여만 유치권 소멸청구가 가능하다(대법원 2022.6.16. 2018다301350).

정답 : ③

풀이

근질권의 목적이 된 금전채권에 대하여 근질권자가 아닌 제3자의 압류로 강제집행절차가 개시된 경우, 제3채무자가 그 절차의 전부명령이나 추심명령에 따라 전부금 또는 추심금을 제3자에게 지급하거나 채권자의 경합 등을 사유로 위 금전채권의 채권액을 법원에 공탁하게 되면 그 변제의 효과로서 위 금전채권은 소멸하고 그 결과 바로 또는 그 후의 절차진행에 따라 종국적으로 근질권도 소멸하게 되므로, 근질권자는 위 강제집행절차에 참가하거나 아니면 근질권을 실행하는 방법으로 그 권리를 행사할 것이 요구된다. 이런 까닭에 위 강제집행절차가 개시된 때로부터 위와 같이 근질권이 소멸하게 되기까지의 어느 시점에서인가는 근질권의 피담보채권도 확정된다고 하지 않을 수 없다. 근질권자가 제3자의 압류 사실을 알고서도 채무자와 거래를 계속하여 추가로 발생시킨 채권까지 근질권의 피담보채권에 포함시킨다고 하면 그로 인하여 근질권자가 얻을 수 있는 실익은 별 다른 것이 없는 반면 제3자가 입게 되는 손해는 위 추가된 채권액만큼 확대되고 이는 사실상 채무자의 이익으로 귀속될 개연성이 높아 부당할 뿐 아니라, 경우에 따라서는 근질권자와 채무자가 그러한 점을 남용하여 제3자 등 다른 채권자의 채권 회수를 의도적으로 침해할 수 있는 여지도 제공하게 된다. 따라서 이러한 여러 사정을 적정·공평이란 관점에 비추어 보면, 근질권이 설정된 금전채권에 대하여 제3자의 압류로 강제집행절차가 개시된 경우 근질권의 피담보채권은 근질권자가 위와 같은 강제집행이 개시된 사실을 알게 된 때에 확정된다고 봄이 타당하다(대법원 2009.10.15. 2009다43621).

정답 : ⑤

풀이

민법 제352조가 질권설정자는 질권자의 동의 없이 질권의 목적된 권리를 소멸하게 하거나 질권자의 이익을 해하는 변경을 할 수 없다고 규정한 것은 질권자가 질권의 목적인 채권의 교환가치에 대하여 가지는 배타적 지배권능을 보호하기 위한 것이므로, 질권설정자와 제3채무자가 질권의 목적된 권리를 소멸하게 하는 행위를 하였다고 하더라도 이는 질권자에 대한 관계에 있어 무효일 뿐이어서 특별한 사정이 없는 한 질권자 아닌 제3자가 그 무효의 주장을 할 수는 없다 (대법원 1997.11.11. 97다35375).

정답 : ⑤

풀이

※ 옳은 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉠ 부동산의 종물은 주물의 처분에 따르고, 저당권은 그 목적 부동산의 종물에 대하여도 그 효력이 미치기 때문에, 저당권의 실행으로 개시된 경매절차에서 부동산을 경락받은 자와 그 승계인은 종물의 소유권을 취득하고, 그 저당권이 설정된 이후에 종물에 대하여 강제집행을 한 자는 위와 같은 경락인과 그 승계인에게 강제집행의 효력을 주장할 수 없다 (대법원 1993.8.13. 92다43142).
- ㉡ 저당권의 효력이 저당부동산에 부합된 물건과 종물에 미친다는 민법 제358조 본문을 유추하여 보면, 건물에 대한 저당권의 효력은 그 건물에 종된 권리인 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권에도 미친다. 따라서 건물에 대한 저당권이 실행되어 경락인이 그 건물의 소유권을 취득하였다면, 경락 후 건물을 철거한다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 경락인은 건물소유를 위한 지상권도 등기 없이 당연히 취득하게 되고, 경락인이 건물을 제3자에게 양도한 때에는, 특별한 사정이 없는 한 건물과 함께 종된 권리인 지상권도 양도한 것으로 본다 (대법원 1996.04.26. 95다52864).

※ 틀린 것을 기술하면 다음과 같다.

- ㉢ 지상권이 존속기간의 만료 등으로 소멸한 경우, 지상권자는 상당한(적절한) 가액으로 지상물을 매수할 것을 지상권설정자에게 청구할 수 있는데(제283조 제1항), 이를 ‘지상물매수청구권’이라 한다. 지문의 경우는 지상물매수청구의 요건에 해당하지 않는다.

정답 : ③

물리

- ④ 채무자 소유의 부동산과 물상보증인 소유의 부동산이 함께 경매되어 그 경매대가를 동시에 배당하는 경우에는 채무자 소유 부동산의 경매대가에서 우선적으로 배당을 받고, 부족분이 있는 경우에 한하여 물상보증인 소유 부동산의 경매대가에서 추가로 배당을 받게 된다 (대법원 2010.4.15, 2008다41475).
- ① 공동저당의 목적물 중 일부만이 경매되어 그 대가를 먼저 배당하는 때에는 공동저당권자는 전액변제를 받을 수 있다. 물상보증인 丙소유의 부동산이 먼저 경매되는 경우에도 같다.
- ② 乙이 1억 원의 채권을 담보하기 위하여 채무자 甲소유의 X토지와 물상보증인 丙 소유의 Y건물에 대해 각각 1번 저당권을 가지고 있고, X토지에는 丁이 2번 저당권을 가지고 있는 경우, 乙이 채무자 甲소유의 X토지에 대해 저당권을 실행하여 채권 전액을 변제받아도 X토지의 후순위자인 丁이 Y건물에 대한 乙의 저당권을 대위하지는 못한다. 만약 이 경우에도 대위를 허용한다면 공동저당권자 乙을 위해서 담보를 제공한 물상보증인 丙으로서는 예기치 못한 사람의 채권까지 담보해주는 결과가 되기 때문이다.
- ③ 물상보증인 丙이 甲의 모든 채무를 변제한 경우에는 X토지에 대한 乙의 저당권을 대위행사할 수 있다.
- ⑤ 저당부동산의 제3취득자가 그 부동산의 보존·개량을 위하여 필요비 또는 유익비를 지출한 때에는 저당물의 매각대금에서 우선상환을 받을 수 있다(제367조).

정답 : ④

[빠른 정답 확인]

[2018년 제29회 감정평가사 민법 최종정답]

1	4	2	1	3	4	4	1	5	3
6	5	7	3	8	5	9	5	10	1
11	5	12	4	13	2	14	2	15	2
16	1	17	3	18	5	19	2	20	1
21	2	22	3	23	3	24	3	25	1
26	1	27	5	28	3	29	2	30	4
31	3	32	4	33	4	34	4	35	5
36	1	37	5	38	3	39	4	40	2

[2019년 제30회 감정평가사 민법 최종정답]

1	4	2	2	3	5	4	3	5	4
6	1	7	4	8	5	9	5	10	3
11	2	12	4	13	1	14	2	15	4
16	2	17	1	18	5	19	2	20	5
21	3	22	2	23	5	24	4	25	4
26	5	27	3	28	1	29	3	30	3
31	1	32	3	33	5	34	4	35	1
36	3	37	2	38	4	39	1	40	2

[2020년 제31회 감정평가사 민법 최종정답]

1	2	2	3	3	2	4	1	5	2
6	3	7	1	8	3	9	3	10	1
11	3	12	4	13	1,5	14	3	15	5
16	2	17	4	18	2	19	5	20	2
21	4	22	1	23	2	24	4	25	5
26	3	27	1	28	5	29	1	30	3
31	1	32	4	33	5	34	4	35	5
36	2	37	3	38	5	39	1	40	4

[빠른 정답 확인]

[2021년 제32회 감정평가사 민법 최종정답]

1	5	2	3	3	1	4	5	5	4
6	1	7	5	8	4	9	3	10	2
11	4	12	1	13	3	14	3	15	1
16	4	17	2	18	5	19	2	20	3
21	1	22	4	23	1	24	4	25	5
26	3	27	5	28	4	29	2	30	5
31	4	32	5	33	3	34	5	35	3
36	2	37	3	38	2	39	4	40	2

[2022년 제33회 감정평가사 민법 최종정답]

1	4	2	4	3	5	4	2	5	5
6	2	7	5	8	5	9	5	10	1
11	1	12	4	13	2	14	3	15	2
16	4	17	1	18	2	19	4	20	3
21	3	22	4	23	2	24	3	25	1
26	1	27	2	28	3	29	3	30	1
31	3	32	3	33	3	34	1	35	2
36	1	37	4	38	5	39	5	40	5

[2023년 제34회 감정평가사 민법 최종정답]

1	5	2	4	3	5	4	5	5	1
6	3	7	4	8	2	9	5	10	1
11	5	12	3	13	1	14	1	15	5
16	3	17	1	18	1	19	2	20	2
21	2	22	1	23	5	24	2	25	4
26	5	27	3	28	3	29	2	30	2
31	4	32	4	33	5	34	4	35	3
36	2	37	4	38	4	39	3	40	1

[빠른 정답 확인]

[2024년 제35회 감정평가사 민법 최종정답]

1	4	2	4	3	5	4	1	5	3
6	3	7	2	8	2	9	4	10	5
11	5	12	4	13	4	14	5	15	2
16	1	17	3	18	2	19	1	20	1
21	4	22	4	23	5	24	3	25	2
26	1	27	2	28	3	29	2	30	5
31	4	32	5	33	3	34	2	35	3
36	1	37	1	38	2	39	2	40	1

[2025년 제36회 감정평가사 민법 최종정답]

1	3	2	5	3	4	4	1	5	2
6	2	7	1	8	3	9	1	10	2
11	5	12	3	13	2	14	2	15	4
16	3	17	1	18	2	19	5	20	3
21	3	22	1	23	4	24	4	25	2
26	4	27	5	28	2	29	5	30	1
31	3	32	1	33	4	34	4	35	1
36	3	37	5	38	5	39	3	40	4

